

CONSUMER ELECTRONICS GROUP
S.A.S
NIT. 900579611-0

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

PEREIRA RISARALDA

JUNIO DE 2026

CONTENIDO

Tabla de contenido

CAPÍTULO I.....	11
ÁMBITO DE APLICACIÓN	11
ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.	11
PARÁGRAFO 1º: OBJETIVO.	11
CAPITULO II.....	12
DISPOSICIONES GENERALES	12
ARTÍCULO 2. NATURALEZA JURÍDICA.	12
ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL:	12
ARTÍCULO 4. VISIÓN: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S	12
ARTÍCULO 5. MISIÓN	12
ARTÍCULO 6. POLÍTICA DE CALIDAD:	13
ARTÍCULO 7. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:.....	14
CAPITULO III.....	14
CONDICIONES DE ADMISIÓN	14
ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:	14
PARÁGRAFO 1º:.....	16
PARÁGRAFO 2º.....	16
PARAGRAFO 3º.....	16
PARAGRAFO 4º: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S	16
PARAGRAFO 5º:.....	16
ARTICULO 9. EVALUACIÓN DE ADMISIÓN:	17
CAPITULO IV	18
RELACIÓN DE APRENDIZAJE	18
ARTÍCULO 10. CONTRATO DE APRENDIZAJE	18
ARTÍCULO 11. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE	18
ARTÍCULO 12. FORMA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE.....	18
PARÁGRAFO.....	19
ARTÍCULO 13. EDAD MÍNIMA PARA EL CONTRATO DE APRENDIZAJE.	19
ARTÍCULO 14. NIVELES DE FORMACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE:	20
ARTÍCULO 15. PRÁCTICAS Y/O PROGRAMAS QUE NO CONSTITUYEN LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE.....	20
ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTUDIANTE	20
ARTÍCULO 17. HORARIO DE PRÁCTICA PARA ADOLESCENTES.....	21
PARÁGRAFO 1.	22
PARÁGRAFO 2.	22
ARTÍCULO 18. APOYO ECONÓMICO.	22
PARÁGRAFO 1.	23
PARÁGRAFO 2.	23
ARTÍCULO 19. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS APRENDICES ALUMNOS.	23
ARTÍCULO 20. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.	23

EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO SERÁ APLICABLE A LOS APRENDICES VINCULADOS MEDIANTE CONTRATO DE APRENDIZAJE, EN CUANTO RESULTE COMPATIBLE CON LA NATURALEZA ESPECIAL Y FINALIDAD FORMATIVA DE DICHA MODALIDAD CONTRACTUAL.	23
ARTÍCULO 21. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE.	24
PARÁGRAFO 2.	24
PARÁGRAFO 3.	24
PARÁGRAFO 4.	25
ARTÍCULO 22. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE	25
PARÁGRAFO 1.	25
ARTÍCULO 23. JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE.	25
PARÁGRAFO 1.	26
CAPITULO V	26
PERÍODO DE PRUEBA	26
ARTÍCULO 24. DEFINICIÓN	26
ARTÍCULO 25. ESTIPULACIÓN.....	26
ARTÍCULO 26. DURACIÓN MÁXIMA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO	26
PARÁGRAFO 1	27
CAPÍTULO VI	27
MODALIDADES DE CONTRATO	27
ARTICULO 27: CONTRATO LABORAL A TÉRMINO INDEFINIDO:	27
ARTICULO 28: CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO A UN AÑO:	28
ARTICULO 29. CONTRATO DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA O LABOR DETERMINADA:	29
PARÁGRAFO 1:	29
ARTÍCULO 30. TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS	29
ARTÍCULO 31: TERCERIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL.....	29
PARÁGRAFO 1°. TERCERIZACIÓN LÍCITA.....	29
PARÁGRAFO 2°	30
PARÁGRAFO 3°	30
CAPÍTULO VII	30
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO	30
ARTÍCULO 32. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO	30
PARÁGRAFO 1:.....	31
PARÁGRAFO 2:.....	31
ARTICULO 33: JORNADA MÁXIMA LEGAL ORDINARIA PARA LOS TRABAJADORES DE:.....	32
PARÁGRAFO 1	34
PARÁGRAFO 2:	34
PARÁGRAFO 3:	34
PARAGRAFO 4.	34
PARAGRAFO 5. JORNADA LABORAL FLEXIBLE:	34
PARÁGRAFO 6: JORNADA FLEXIBLE PARA TRABAJADORES(AS) CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES DEL CUIDADO:	35
PARÁGRAFO 7. FLEXIBILIDAD EN EL HORARIO LABORAL PARA PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:.....	35
PARÁGRAFO 8.	35
PARÁGRAFO 9: TRABAJADORES DE DIRECCIÓN MANEJO Y CONFIANZA.....	36

PARÁGRAFO 10:	36
PARÁGRAFO 11:	36
PARÁGRAFO 12: CONTROL DE HORARIO	36
CAPÍTULO VIII	36
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO	36
ARTICULO. 34. JORNADA DIURNA Y NOCTURNA DE TRABAJO.	36
ARTICULO. 35. TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS.....	37
ARTÍCULO 36. HORAS EXTRAS.	37
PARAGRAFO 1.	37
PARAGRAFO 2.	38
ARTICULO 37: TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS EN JORNADA DIURNA, EXTRA DIRUNA, NOCTURNA Y EXTRA NOCTURNA.	38
PARAGRAFO 1:	38
CAPÍTULO IX.....	38
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS	38
ARTICULO. 38. – DESCANSO OBLIGATORIO.....	38
ARTÍCULO 39. TRABAJO EN DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO:	39
PARÁGRAFO 1.	39
PARÁGRAFO 2.	39
PARÁGRAFO 3:	40
PARÁGRAFO 4	40
PARÁGRAFO 5:	40
PARÁGRAFO 6. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL o DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO:.....	40
PARÁGRAFO 7.	40
ARTICULO 40. DURACION DEL DESCANSO EN LOS DÍAS DOMINGOS Y DEMAS.	41
ARTICULO 41. RECONOCIMIENTO DE DESCANSO POR DÍA FESTIVO	41
CAPITULO X.....	41
SALARIO MÍNIMO, SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS Y PERIODOS QUE LO REGULAN.....	41
ARTICULO 42. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN:	41
ARTICULO 43. JORNAL Y SUELDO.....	42
ARTICULO 44. PAGO DE SALARIOS	42
PARÁGRAFO 1.	42
ARTICULO 45. EL SALARIO SE PAGARÁ	43
PARAGRAFO 1.	43
CAPITULO XI.....	43
VACACIONES.....	43
ARTÍCULO 46. DERECHOS AL DISTRUTE DE LAS VACACIONES:	43
PARÁGRAFO 1:	44
ARTÍCULO 47. EPOCA DE VACACIONES	44
ARTÍCULO 48. GOCE EFECTIVO DE VACACIONES EN CASO DE INTERRUPCIÓN.....	44
ARTÍCULO 49. TRABAJO A MEDIO TIEMPO Y A TIEMPO PARCIAL	44
ARTÍCULO 50. COMPENSACION EN DINERO DE LAS VACACIONES.	45
ARTÍCULO 51. ACUMULACIÓN DE VACACIONES	45
PARÁGRAFO 1:	45

ARTÍCULO 52. SALARIO DURANTE LAS VACACIONES.....	46
ARTÍCULO 53. REGISTRO DE VACACIONES. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.....	46
PARAGRAFO 1.	46
CAPITULO XII	46
AUXILIO A LAS CESANTÍAS ; INTERESES A LAS CESANTÍAS	46
ARTÍCULO 54. AUXILIO A LAS CESANTÍAS.....	46
ARTÍCULO 55. BASE DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS	46
ARTICULO 56. CESANTÍAS PARCIALES.....	46
PARÁGRAFO 1	47
PARÁGRAFO 2.	48
ARTICULO 57. INTERESES DE CESANTÍAS. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.	48
PARÁGRAFO 1:	48
ARTICULO 58. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE INTERESES DE CESANTÍAS	49
PARÁGRAFO 1. PAGO DE LOS INTERESES EN CASO DE MUERTE DEL TRABAJADOR(A)	49
PARÁGRAFO 2. INDEMNIZACIÓN POR NO PAGO DE LOS INTERESES.....	49
CAPITULO XIII	49
PERMISOS, LICENCIAS	49
ARTÍCULO 59. JUSTAS CAUSAS PARA SOLICITAR PERMISOS.....	49
PARÁGRAFO 1 PERMISOS ESPECIALES POR ATENCIÓN MÉDICA DE FAMILIAR.....	52
LICENCIA PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ.....	57
PARÁGRAFO 1	58
PARÁGRAFO 2	58
ARTÍCULO 60. PERMISOS ESPECIALES: LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.....	58
ARTÍCULO 61. LICENCIA NO REMUNERADA	59
ARTÍCULO 62. GOCE EFECTIVO DE LA LICENCIA	59
PARÁGRAFO 1:	59
ARTÍCULO 63. IRREVOCABILIDAD.....	59
CAPITULO XIV	59
JORNADA, HORARIO Y PAUTAS DE TRABAJO EN CASA; TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO	59
ARTÍCULO 64. TELETRABAJO:	59
ARTÍCULO 65. DEFINICIONES.....	60
PARÁGRAFO 1. DEFINICIONES.....	61
PARÁGRAFO 2. DEFINICIÓN DE TRABAJO EN CASA	63
ARTÍCULO 66. GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TELETRABAJADORES, TRABAJADORES REMOTOS, TRABAJADORES EN CASA Y SUS OBJETIVOS:	63
PARÁGRAFO 1.	64
REGISTRO DE PERSONAL EN TELETRABAJO, TRABAJO REMOTO, TRABAJO EN CASA E IGUALDAD DE TRATO.	64
PARÁGRAFO 2.	64
ARTÍCULO 67. IMPLEMENTACIÓN, MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, MANUALES DE FUNCIONES, Y COMPETENCIAS LABORALES.	64
ARTÍCULO 68. USO ADECUADO DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.	65
PARÁGRAFO 1.	66
PARÁGRAFO 2.	66
ARTÍCULO 69. CONDICIONES DE ACCESO A LA MODALIDAD DE TELETRABAJO:.....	66

ARTÍCULO 70. REVERSIBILIDAD DEL TELETRABAJO.	67
ARTÍCULO 71. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA EMPLEADORA CENTRO DE ENSEÑANZA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S CON SUS TRABAJADORES A DISTANCIA:	67
ARTÍCULO 72. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES REFERENTES A LOS EQUIPOS, APLICACIONES, DOCUMENTACIÓN, Y SUMINISTROS ENTREGADOS POR LA EMPRESA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA QUE DEBE CONOCER Y CUMPLIR EL TELETRABAJADOR.....	67
ARTÍCULO 73. TRABAJO REMOTO Y TRABAJO EN CASA.	71
CAPITULO XV	71
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS	71
ARTÍCULO 74. PROHIBICIONES COMUNES	71
ARTÍCULO 75. PROHIBICIÓN A MENORES DE EDAD:	72
PARÁGRAFO 1.	73
CAPITULO XVI	74
SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	74
ARTÍCULO 76. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	74
ARTICULO 77. DISEÑO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	74
PARAGRAFO 1	75
PARÁGRAFO:.....	76
ARTICULO 78	76
ARTICULO 79. PLANIFICACIÓN DEL SG-SST:.....	77
ARTICULO 80	78
ARTÍCULO 81. ATENCIÓN MÉDICA.....	78
ARTICULO 82.- ACCIDENTE DE TRABAJO	78
ARTICULO 83. - ENFERMEDAD LABORAL.....	78
ARTICULO 84. - INCIDENTE LABORAL	79
ARTICULO 85. - PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE.....	79
ARTICULO 86. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79
ARTÍCULO 87. OBLIGACIÓN DE REPORTAR ENFERMEDADES.	80
ARTÍCULO 88. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES MÉDICAS	80
ARTÍCULO 89. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	80
PARÁGRAFO.....	80
ARTÍCULO 90. ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.	81
ARTÍCULO 91. SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO DE REPORTES.....	81
ARTÍCULO 92. CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO	81
ARTÍCULO 93. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR	81
ARTÍCULO 94. LICENCIAS POR INCAPACIDAD	82
ARTÍCULO 95. EQUIPO INVESTIGADOR	82
CAPITULO XVII	83
ORDEN JERÁRQUICO.....	83
ARTÍCULO 96. ORDEN JERÁRQUICO.	83
ARTÍCULO 97. GERENCIA.....	83
ARTÍCULO 98. FACULTADOS PARA IMPONER SANCIONES DISCIPLINARIAS Y TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO	83
CAPITULO XVIII	84

PRESCRIPCIONES DE ORDEN	84
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES.....	84
ARTICULO 99. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR	84
ARTÍCULO 100. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES(AS).....	87
OBLIGACIONES Y DEBERES LEGALES Y CONTRACTUALES	87
OBLIGACIONES Y DEBERES DE CONVIVENCIA Y RESPETO.....	88
PARÁGRAFO 1°. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS.	91
PARÁGRAFO 2°. RELACIONES AFECTIVAS EN EL ENTORNO LABORAL.	92
CAPITULO XIX	92
PRESCRIPCIONES DE ORDEN	92
PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES	92
ARTÍCULO 101. PROHIBICIONES ESPECIALES AL EMPLEADOR.....	92
ARTÍCULO 102: PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORE.	94
PARÁGRAFO 1.	95
PARÁGRAFO 2. EXCEPCIÓN POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA.	96
CAPÍTULO XX	103
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS	103
ARTÍCULO 103. REGIMEN DISCIPLINARIO.	103
<i>PARÁGRAFO 1. FUENTES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE CONTROL LABORAL.....</i>	<i>104</i>
PARÁGRAFO 2 FALTAS.....	104
ARTÍCULO 104. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S,	104
ARTÍCULO 105. CLASIFICACIÓN Y CLASES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS	104
<i>PARÁGRAFO 1. Prohibición de sanciones lesivas.</i>	<i>105</i>
PARÁGRAFO 2. PROPORCIONALIDAD.....	106
PARÁGRAFO 3. DETRIMENTO PATRIMONIAL.	106
PARÁGRAFO 4. DEBIDO PROCESO.....	106
ARTÍCULO 106. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN LABORAL.	106
ARTÍCULO 107. FALTAS DISCIPLINARIAS.....	107
ARTICULO 108. FALTAS LEVES Y SUS SANCIONES:	107
PARÁGRAFO 1.	108
PARÁGRAFO 2.	108
ARTÍCULO 109. FALTAS GRAVES.....	108
PARÁGRAFO 1. REMISIÓN NORMATIVA.....	112
PARÁGRAFO 2	112
CAPITULO XXI	112
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS	112
ARTÍCULO 110. SUJETOS DISCIPLINABLES	112
ARTÍCULO 111. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	112
PARÁGRAFO 1º.....	114
PARÁGRAFO 2º.....	115
PARÁGRAFO 3º.....	115
PARÁGRAFO 4º.....	115
PARÁGRAFO 5º.....	116
PARÁGRAFO 6º.....	116

CAPITULO XXII	116
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS.....	116
PERSONA ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN	116
ARTICULO 112. FORMA DE PRESENTACIÓN.	116
ARTICULO 113. PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE LA RECLAMACIÓN	116
PARÁGRAFO.....	116
ARTICULO 114.....	117
ARTICULO 115:.....	117
ARTÍCULO 116. PROCEDIMIENTO ADICIONAL PARA SANCIONAR O DESPEDIR POR BAJO RENDIMIENTO.	117
CAPÍTULO XXIII	118
USO DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	118
ARTÍCULO 117. FINALIDAD.....	118
PARÁGRAFO 1º.....	118
PARÁGRAFO 2º.....	118
ARTÍCULO 118. LINEAMIENTOS	118
ARTÍCULO 119. INCUMPLIMIENTO.	119
CAPITULO XXIV	119
REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LAS INCAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA	119
ARTÍCULO 120. REGISTRO O ENTREGA DE INCAPACIDADES.	119
ARTÍCULO 121. DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LA FORMALIDAD	119
CAPITULO XXV	119
MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CORRECTIVAS DE ACOSO LABORAL ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA SOLUCIONARLO	119
ARTICULO 122. MECANISMOS PARA PREVENIR EL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO PARA SU TRATAMIENTO. PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA	119
ARTICULO 123. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.....	120
ARTÍCULO 124. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN	120
ARTICULO 125. PROCEDIMIENTO INTERNO	121
ARTICULO 126. COMITÉ DE CONVIVENCIA - CONFORMACIÓN	121
PARAGRAFO 1. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S	121
PARAGRAFO 2	122
ARTICULO 127 EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REALIZARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.....	122
ARTICULO 128. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS:	122
ARTICULO 129. TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA	123
CAPITULO XXVI	123
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN.....	123
DE ACOSO SEXUAL LABORAL.....	123
ARTICULO 130. - ACOSO SEXUAL LABORAL (ASL)	123
ARTICULO 131. DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL LABORAL SEGÚN LA LEY 1257 DE 2008 Y LEY 599 DE 2000:	124
ARTICULO 132. MODALIDADES DE ACOSO SEXUAL LABORAL:	125

• ACOSO SEXUAL VERBAL.....	125
• ACOSO SEXUAL NO VERBAL.....	125
• OTROS TIPOS DE ACOSO SEXUAL.....	125
ARTICULO 133. PREGUNTAS CLAVES PARA DETECTAR SI ES VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL LABORAL:	125
ARTICULO 134. OTRAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE UN ACOSO SEXUAL LABORAL:	126
ARTICULO 135. PERSONAS SUJETAS(OS) DE LA LEY O QUE PUEDEN SER VÍCTIMAS O AGENTES DE ACOSO SEXUAL LABORAL:	126
ARTICULO 136. DERECHOS PROTEGIDOS EN LA LEY PARA LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL LABORAL: .	127
ARTICULO 137. CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL LABORAL:	128
ARTICULO 138. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL Y SEXUAL LABORAL:	129
ARTICULO 139. MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DENUNCIANTE:	129
ARTICULO 140. HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DEL ACOSO SEXUAL LABORAL EN LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL):	129
ARTICULO 141. RUTAS PARA DENUNCIAR EL ACOSO SEXUAL LABORAL:.....	131
ARTICULO 142. RUTA ADMINISTRATIVA DEL PROCESO AL INTERIOR DE LA EMPRESA:.....	131
CAPITULO XXVII	132
PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN LABORAL.	132
ARTÍCULO 143. A. PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN LABORAL.	132
1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DE DESCONEXIÓN LABORAL.	132
2. ÁMBITO LEGAL.	133
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO	134
4.- FORMA COMO SE GARANTIZARÁ Y EJERCERÁ EL DERECHO	135
5.PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS	136
6.PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL.....	136
CAPITULO XXVIII	137
REGLAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL, INVENCIONES, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.	137
ARTÍCULO 144. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	137
ARTÍCULO 145. PROPIEDAD INTELECTUAL	138
ARTÍCULO 146. OBLIGACIONES SOBRE LAS REGLAS DE CONFIDENCIALIDAD DEL TRABAJADOR.....	138
PARÁGRAFO:.....	139
ARTÍCULO 147. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS ...	139
PARÁGRAFO 1º:.....	140
CAPÍTULO XXIX	141
ADOPCIÓN DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ASÍ COMO SU PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO	141
ARTÍCULO 148. FINALIDAD.....	141
ARTÍCULO 149. PRUEBAS ALEATORIAS Y DE RUTINA.....	141
PARÁGRAFO 1:	141
ARTÍCULO 150. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA EMBRIAGUEZ O ALTERACIÓN DE LOS SENTIDOS A CAUSA DE CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL	141
PARÁGRAFO 1º.....	142

ARTÍCULO 151. SUSPENSIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJO EN CASO DE HALLARSE PRUEBA CONFIRMATIVA DE EMBRIAGUEZ	142
ARTÍCULO 152. DETECCIÓN DE EMBRIAGUEZ A CAUSA DE HECHOS CONCURRENTES O CONCOMITANTES	142
ARTÍCULO 153. PRUEBA DE EMBRIAGUEZ EN LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	143
ARTÍCULO 154. OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA A PROGRAMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN O CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS PSICOACTIVAS	143
CAPÍTULO XXX	143
CLAUSULAS INEFICACES	143
ARTÍCULO 155. INEFICACIA	143
CAPÍTULO XXXI	144
DISPOSICIONES FINALES	144
ARTÍCULO 156. PUESTA EN CONOCIMIENTO.	144
ARTÍCULO 157. PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO.....	144
PARÁGRAFO.....	144
ARTÍCULO 158. VIGENCIA.....	144
PUBLICACIÓN	144

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S

CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Con el presente Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la Empleadora **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** identificada con el NIT. **900579611-0**, en adelante la EMPRESA, domiciliada en el sector de los Cambulos Lote 5 Centro Industrial y Logístico de Pereira PH Primera Etapa Lote No. 8 y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la empresa como todos sus trabajadores.

Este reglamento se encuentra debidamente reglamentado por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, tales como los artículos 104 a 125, considerando, las derogatorias que hizo la ley 1429 de diciembre de 2010, las normas vigentes del Decreto 1072 de 2015 y la Ley 2466 de 2025.

Las disposiciones aquí contenidas son de obligatorio cumplimiento tanto para la Empresa como para todos sus trabajadores, en la sede principal y en sus sucursales, agencias o establecimientos de comercio, existentes o que llegaren a crearse en el futuro.

Este reglamento debe servir de herramienta para mantener el orden dentro de la empresa y en virtud de ello hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, las que sólo pueden ser favorables al trabajador.

PARÁGRAFO 1º: OBJETIVO. Establecer las normas, directrices y condiciones que orientan la conducta y las responsabilidades de la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. y de sus trabajadores, con el fin de garantizar la

adecuada prestación del servicio, el cumplimiento de las obligaciones laborales y el desarrollo armónico de las actividades dentro de la organización.

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 2. NATURALEZA JURÍDICA. CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. Es una EMPRESA de naturaleza privada y sus relaciones laborales se regulan por lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo y las normas que lo complementen o adicionen.

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. La sociedad tendrá como objeto social principal el desarrollo de las siguientes actividades:

a) La importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de artículos destinados al uso industrial, comercial, doméstico o del hogar y de oficina, incluyendo productos eléctricos, electrónicos, mecánicos y electromecánicos, así como las materias primas y partes o componentes utilizados en la fabricación o funcionamiento de dichos artículos.

b) La fabricación y ensamble de toda clase de artículos eléctricos, electrónicos, mecánicos y electromecánicos, cualquiera que sea su naturaleza, destinados a los sectores industrial, comercial o de consumo.

ARTÍCULO 4. VISIÓN: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S: Ser una empresa certificada y con reconocimiento de marca, que viva plenamente su cultura organizacional, enfocada de manera permanente en la gestión, el desarrollo y la innovación de sus procesos, promoviendo el bienestar de sus colaboradores y actuando con compromiso y pasión por la satisfacción de nuestros clientes. Tendremos mayor cobertura y penetración en Colombia y en mercados latinoamericanos, ofreciendo soluciones integrales en productos y servicios que aseguren un crecimiento sostenible y generen rentabilidad en armonía con el medio ambiente, operando de manera ética y promoviendo prácticas seguras en todos nuestros procesos, fortaleciendo así la confianza y satisfacción de nuestros clientes y demás grupos de interés.

ARTÍCULO 5. MISIÓN: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. Ser una empresa dedicada a la producción y comercialización de artículos electrónicos y electrodomésticos para el hogar, la industria y otros sectores, con un firme compromiso hacia la innovación tecnológica, la calidad y el servicio al cliente.

Nos proyectamos desde el Eje Cafetero, ubicación estratégica como corredor logístico del centro, norte y suroccidente de Colombia, fortaleciendo nuestra presencia y competitividad en el mercado.

Promovemos relaciones de confianza, la mejora continua de nuestros procesos y el compromiso permanente de nuestros colaboradores para garantizar la satisfacción de nuestros clientes, generando rentabilidad en beneficio de todos nuestros grupos de interés y actuando en armonía constante con el medio ambiente.

ARTÍCULO 6. POLÍTICA DE CALIDAD: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, implementa, mantiene y mejora continuamente los sistemas de gestión a través de la integración de los procesos, el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización, comprometiéndose con:

- La entrega de productos y servicios de alta calidad, buscando la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas.
- La ejecución de actividades y programas encaminados en mantener la integridad de nuestros procesos mediante el fortalecimiento de nuestros valores; fomentando una cultura de ética en los negocios, la identificación de los riesgos que permitan ejercer controles para la mitigación de los mismos, la prevención del soborno, la corrupción y otras actividades ilícitas asociadas a nuestra operación dentro de la cadena de suministro.
- El cumplimiento de la normatividad aplicable para prevenir el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- El aseguramiento de la calidad de datos en los productos mediante la captura de información veraz y confiable.
- El cumplimiento de las políticas de TI para garantizar la seguridad en el uso de tecnologías de la información.
- La identificación y el control de aspectos e impactos significativos al medio ambiente con el fin de protegerlo y prevenir la contaminación.
- La identificación oportuna de peligros para el control y reducción de los riesgos, la prevención de lesiones y enfermedades laborales, así como la protección y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables.
- Fomentar estilos de vida saludables que conlleven a la sensibilización, control y disminución del consumo de alcohol, tabaco, drogas, sustancias psicoactivas y otras adicciones que creen dependencia.

- La prevención de siniestros viales tanto en los recorridos misionales como en los de casa al trabajo para todos los actores viales de la empresa, a través de la identificación, el diseño y desarrollo del plan estratégico de seguridad vial.
- La prevención de todo acto de violencia sexual, laboral, o cualquier tipo de discriminación a través de campañas o actividades y seguimientos de los comités.

Para lograr lo anterior, desarrollamos integralmente el recurso humano con un enfoque al cliente y procesos; fomentamos la participación y consulta de los trabajadores, de sus representantes y de las partes interesadas en los casos que aplique y proporcionamos los recursos necesarios para la sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión.

ARTÍCULO 7. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de LA **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, corresponde al representante legal. En el nivel jerárquico inmediatamente inferior se encuentra el Gerente, quien ejerce funciones de dirección y coordinación de las actividades operativas de la Empresa y en tal carácter obliga a éste en sus relaciones con los demás trabajadores, los directores , administradores y, en general las personas que en nombre de él ejerzan funciones de dirección o administración, así como los puros intermediarios que contratan los servicios de otras personas para ejecutar algún trabajo en beneficio del empleador, y por cuenta exclusivamente de éste.

CAPITULO III

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Todo aspirante a ocupar un cargo en **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**. deberá formalizar su postulación mediante solicitud escrita dirigida al área de Gestión Humana, con el fin de quedar inscrito en el registro de aspirantes de la empresa. Para ello, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo y adjuntar los siguientes documentos:

- a) Tener capacidad legal para contratar.
- b) Poseer las capacidades físicas mentales y académicas propias para el desempeño del cargo.

- c)** Hoja de vida debidamente diligenciada. Formato de hoja de vida con foto y completamente diligenciado con lo siguiente: información personal, nivel de estudios académicos, experiencia laboral, especializaciones, referencias personales y laborales, con anexo de los certificados que designe la empresa y que se exijan para el ejercicio del cargo.
- d)** Certificado de los dos (2) últimos empleos que haya desempeñado en el cual conste el tiempo de servicio y la labor ejecutada.
- e)** Certificados de estudios acreditados en la hoja de vida y que se exijan para el ejercicio del cargo en el Perfil del cargo.
- f)** Fotocopia de Cédula de ciudadanía.
- g)** Licencia de conducir cuando sea necesario para el cargo a desempeñar y/o demás documentación que se requiera de acuerdo a lo aplicable del PESV (Plan estratégico de seguridad vial).
- h)** Certificado del último empleador con quién haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada.
- i)** Consulta de antecedentes en listas restrictivas acorde con el Sistema Sarlaft y/ OEA
- j)** Certificado de la última afiliación a la E.P.S
- k)** Certificado de la última afiliación a la A.F.P.
- l)** Certificado de Antecedentes Judiciales.
- m)** Certificado de Antecedentes Disciplinarios.
- n)** Certificado de antecedentes contravencionales y medidas correctivas expedido por la Policía Nacional.
- o)** Examen médico laboral de pre- ingreso.
- p)** Autorización escrita del Ministerio del Trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
- q)** Manifestación bajo la gravedad de juramento. Si tiene o no relación de parentesco así: primer y segundo grado de afinidad (cónyuge, compañero permanente, suegros, cuñados); primer y segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos); primer y segundo grado de consanguinidad colateral (primos y tíos), con algún trabajador de la organización.
- r)** Los demás documentos y trámites que se encuentran contenidos en el procedimiento de selección interno

Tratándose de personal calificado además de los requisitos anteriores deberá adjuntar a su hoja de vida, lo siguiente:

- a)** Fotocopia del título profesional o técnico obtenido con la correspondiente constancia de registro de este.
- b)** Copia del acta de grado.

- c) Fotocopia de la tarjeta profesional o licencia obtenida; o su equivalente para el caso de que las actividades a realizar así lo requieran.
- d) Certificado de vigencia de tarjeta profesional o licencia obtenida.

PARÁGRAFO 1º: El empleador podrá exigir además de los documentos mencionados en este reglamento, todos aquellos que considere necesarios.

PARÁGRAFO 2º: Las personas aspirantes a laborar con el empleador **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** y una vez hayan superado las etapas de preselección y selección y antes de procederse a la contratación laboral deberán acudir, previa orden de la administración ante el médico laboral u ocupacional que la EMPRESA determine, para que le sean ordenados y practicados los exámenes pre-ocupacionales o de admisión con el objeto de determinar la aptitud física y mental del trabajador para el oficio que vaya a desempeñar y, una vez hayan superado las etapas de preselección y/o selección y antes de procederse a la contratación laboral deberán acudir, previa orden de la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S determine, para que le sean ordenados y practicados los exámenes pre-ocupacionales y/o de admisión con el objeto de determinar la aptitud física y mental del trabajador para el oficio que vaya a desempeñar.

PARAGRAFO 3º: Las declaraciones hechas por el aspirante en la solicitud se consideran rendidas bajo juramento y, por consiguiente, cualquier inexactitud en ellas o cualquier alteración, modificación o falsificación en los certificados se tendrá como engaño para la celebración del contrato de trabajo, con las consecuencias inherentes de orden legal, reglamentario y contractual.

PARAGRAFO 4º: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. guardará confidencialidad con la información que los diferentes aspirantes y candidatos al empleo presenten en el proceso de preselección y selección y no la usará con propósitos diferentes a los relacionados con el proceso de verificación de la información previo a la contratación, lo anterior con apego a lo dispuesto por la ley 1581 de 2013 y su decreto reglamentario 1377 de 2013.

PARAGRAFO 5º: Vinculación de personal con discapacidad. En cumplimiento de la **Ley 2466 de 2025, CONSUMER ELECTRONICS GROUP**

S.A.S. garantizará la inclusión laboral de personas con discapacidad como parte de sus condiciones de admisión, conforme a las siguientes disposiciones:

1. La empresa realizará los ajustes razonables necesarios en el lugar de trabajo para cada trabajador, con el propósito de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su vinculación laboral en condiciones dignas e igualitarias.

2. La empresa contratará o mantendrá vinculadas personas con discapacidad en los siguientes términos:

- Empresas de **hasta 500 trabajadores**: al menos **dos (2) trabajadores con discapacidad por cada 100** trabajadores de carácter permanente.
- Empresas de **501 trabajadores en adelante**: al menos **un (1) trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100** trabajadores adicionales.

Esta obligación se calculará sobre el total de trabajadores vinculados de manera permanente.

3. Las personas con discapacidad postuladas deberán presentar la certificación vigente expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, como requisito para su vinculación bajo esta modalidad.

4. La empresa reportará los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su celebración, a través del sitio electrónico habilitado por el Ministerio del Trabajo.

5. En aquellos cargos o sectores en los que no sea posible vincular personas en situación de discapacidad o invalidez, la empresa informará dicha circunstancia al **Ministerio del Trabajo**, conforme al procedimiento establecido para tal fin.

ARTICULO 9. EVALUACIÓN DE ADMISIÓN: Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** evaluará si corresponde admitir al aspirante en su servicio.

En caso de que el aspirante no sea admitido, no tendrá derecho a presentar reclamos de ningún tipo, ni a recibir constancia o certificado del examen médico, ni a solicitar explicaciones por parte de la entidad sobre la decisión tomada.

CAPITULO IV

RELACIÓN DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 10. CONTRATO DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, que se rige por las normas sustantivas del Código sustantivo del Trabajo, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual (Art. 21, Ley 2466 de 2025) (Art.2.2.6.3.3.1, Decreto 223 de 2026; Ministerio del Trabajo).

ARTÍCULO 11. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. La empresa podrá celebrar contratos de aprendizaje, los cuales se caracterizan por su naturaleza especial y su finalidad eminentemente formativa. En virtud de este contrato, el aprendiz desarrollará actividades teórico-prácticas relacionadas con el giro ordinario de la empresa, bajo una subordinación restringida al proceso de aprendizaje, por un término máximo de tres (3) años, recibiendo como contraprestación un apoyo de sostenimiento mensual.

Son elementos esenciales del contrato de aprendizaje:

- (i) Su finalidad formativa, orientada a la adquisición de competencias en un oficio, ocupación o profesión;
- (ii) La subordinación limitada exclusivamente a las actividades propias del proceso de aprendizaje; y
- (iii) El carácter personal de la formación recibida.

ARTÍCULO 12. FORMA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje deberá constar por escrito y contener como mínimo la siguiente información:

1. Razón social de la empresa patrocinadora, número de identificación tributaria (NIT), nombre de su representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.
2. Razón social o nombre de la Institución Educativa que atenderá la fase lectiva del aprendiz con el número de identificación tributaria (NIT), nombre del representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.
3. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad del aprendiz.
4. Estudios o clase de formación que recibe o recibirá el aprendiz.
5. Oficio, actividad, ocupación o profesión objeto del contrato de aprendizaje, programa y duración del contrato.
6. Nombre, identificación, cargo y correo electrónico institucional del monitor designado por la Institución Educativa para realizar supervisión de la actividad formativa.
7. Duración del contrato de aprendizaje, con indicación de las fases lectiva y práctica, o únicamente de la fase práctica, cuando así lo exija el programa de formación. Se deberá reflejar expresamente en su texto la duración certificada previamente por la Institución Educativa. En el caso de la formación dual, el contrato deberá detallar el régimen de alternancia pactado entre la institución educativa, la empresa patrocinadora y el aprendiz.
8. Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase.
9. Monto del apoyo de sostenimiento mensual en moneda colombiana.
10. La obligación de afiliación a los sistemas de seguridad social.
11. Derechos y obligaciones de la empresa patrocinadora y el aprendiz.
12. Causales de terminación de la relación de aprendizaje.
13. Fecha de suscripción del contrato.
14. Firmas de la empresa patrocinadora y el aprendiz.

PARÁGRAFO. El contrato de aprendizaje se extiende en los ejemplares destinados a la empresa patrocinadora y al aprendiz. También se remitirá copia a la Institución Educativa. (Art. 2.2.6.3.3.14 Decreto 233 de 2026 Ministerio de Trabajo).

ARTÍCULO 13. EDAD MÍNIMA PARA EL CONTRATO DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas mayores de quince (15), en concordancia con lo establecido en el artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia; y el literal a) del artículo 16 de la ley 1780 de 2016. En caso de que el estudiante tenga entre quince (15) y diecisiete (17) años, sus representantes legales tramitarán previamente la autorización ante el Inspector

del Trabajo y la Seguridad Social, en su defecto, ante el ente territorial . (Art. 2.2.6.3.1.4 Decreto 223 de 2026; Ministerio del Trabajo).

ARTÍCULO 14. NIVELES DE FORMACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE:

A través del contrato de aprendizaje, la empresa facilitará el desarrollo de formación teórica y práctica en los niveles de cualificación aplicables, conforme a las disposiciones legales y a los programas autorizados por las entidades competentes.

1. Con estudiantes en los programas normalista en Escuelas Normales Superiores, Educación Superior de pregrado y posgrado, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Formación Profesional Integral del SENA o del Subsistema de Formación para el Trabajo.
2. Con estudiantes universitarios será procedente en los casos que el aprendiz curse el semestre de práctica o cumpla con actividades de, al menos, veinticuatro (24) horas semanales en la empresa; y con el desarrollo del pensum de su programa de educación superior. Este contrato se podrá celebrar para cumplir con el requisito de judicatura.
3. Los estudiantes de educación secundaria podrán ser sujetos del contrato de aprendizaje, siempre y cuando el pensum académico contemple la formación profesional integral metódica y completa en oficios u ocupaciones que requieran certificación ocupacional o actitud profesional. En la fase práctica la dedicación del aprendiz debe guardar relación con la formación académica. **(Art. 2.2.6.3.3.9 Decreto 223 de 2026 Ministerio de Trabajo)**

ARTÍCULO 15. PRÁCTICAS Y/O PROGRAMAS QUE NO CONSTITUYEN LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE. No constituyen contratos de aprendizaje, las siguientes prácticas educativas o de programas sociales o comunitarios:

1. La vinculación formativa, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016.
2. La relación docencia y el servicio social obligatorio de las áreas de la salud.
3. El servicio social obligatorio, realizado por los jóvenes que se encuentran cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria, en instituciones aprobadas por el Estado.
4. Voluntariados.
5. Monitorias.

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTUDIANTE.

Corresponde a los estudiantes como practicantes laborales:

1. Procurar el cuidado integral de su salud en el desarrollo de las prácticas laborales.
2. Presentar al inicio de la actividad formativa, un plan de práctica laboral que debe ser aprobado por el tutor y el monitor.
3. Cumplir con el horario de la práctica laboral asignado para su desarrollo conforme a lo acordado con el tutor, el monitor de práctica.
4. Cumplir con las actividades, compromisos y condiciones acordados para el desarrollo de la práctica laboral, conforme al plan de práctica.
5. Realizar un uso adecuado de los elementos entregados para el desarrollo de la práctica laboral, mismos que deberá entregar a la fecha de terminación de la actividad formativa.
6. Mantener estricta confidencialidad sobre la información que le sea entregada o conozca en el desarrollo de la práctica laboral.
7. Informar a la Institución Educativa y al escenario de práctica, cualquier situación de la que tenga conocimiento y pudiera afectar el desempeño de sus actividades formativas de práctica. Este informe debe realizarse tan pronto como sea identificada dicha situación.
8. Para los contratos de aprendizaje en fase práctica, las demás que se encuentren contempladas en este Reglamento interno de Trabajo, en el contrato de aprendizaje, manuales o los que la empresa de modo particular le informe.
9. Para los contratos de aprendizaje en el caso de la vinculación formativa, los demás que se contemplen en el reglamento de prácticas adoptado por el escenario de práctica o aquellos que sean pactados por las partes.

ARTÍCULO 17. HORARIO DE PRÁCTICA PARA ADOLESCENTES. Las prácticas laborales de los adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17) años, se realizarán acorde con los horarios máximos establecidos en la respectiva autorización emitida por el Inspector del Trabajo y Seguridad Social o, en su defecto, ante el Ente Territorial Local, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Entre 15 y menos de 17 años: horario diurno hasta las seis (6)p. m., con máxima seis (6) horas diarias, para un total de treinta (30) horas a la semana.

2. Entre 17 y menos de 18 años: horario hasta las ocho (8) p. m., con máximo ocho (8) horas diarias, para un total de cuarenta (40) horas a la semana.

PARÁGRAFO 1.

La adolescente entre 15 y menos de 18 años en caso de maternidad, conforme lo establecido por el artículo 116 de la Ley 1098 de 2006, tendrá un horario de práctica así: a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, hasta las seis (6) p. m. con máximo cuatro (4) horas diarias, para un total de veinte (20) horas a la semana.

PARÁGRAFO 2. En caso de que la jornada ordinaria o la máxima legal vigente aplicable al escenario de práctica donde los adolescentes realicen su práctica laboral sea inferior a los límites señalados en los numerales del presente artículo, se deberá aplicar el horario de menor duración. (Art. 2.2.6.3.1.5 Decreto 223 de 2026; Ministerio del Trabajo).

ARTÍCULO 18. APOYO ECONÓMICO. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual, así:

1. Si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al cien por ciento (100%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

2. Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al setenta y cinco (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente; y en la parte práctica, el apoyo del sostenimiento será equivalente al cien por ciento (100%) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente, sin importar si la formación es o no dual. **(art. 21 ley 2466 de 2025 que modificó el artículo 81 del C.S del T; Art. 2.2.6.3.3.4 Decreto 223 de 2026 Ministerio de Trabajo)**

PARÁGRAFO 1. Para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales del contrato de aprendizaje, solamente se contabilizará como tiempo de servicio la fase práctica o toda la formación dual. (**Art. 2.2.6.3.3.6 Decreto 223 de 2026 Ministerio de Trabajo**)

PARÁGRAFO 2. Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, de egreso o posteriores a la incapacidad de los aprendices, deberán ser efectuados por la empresa patrocinadora. (**Art. 2.2.6.3.3.6 Decreto 223 de 2026 Ministerio de Trabajo**)

ARTÍCULO 19. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS APRENDICES ALUMNOS.

La afiliación de los aprendices alumnos y el pago de aportes se cumplirán plenamente por parte del patrocinador, así:

- a) Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en salud y riesgos laborales, pagado plenamente por la empresa como dependiente.
- b) Durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones y salud, conforme al régimen de trabajadores dependientes, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. El aporte al riesgo laboral corresponderá al del nivel de riesgo de la empresa y de sus funciones.

ARTÍCULO 20. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. El régimen disciplinario y los procesos disciplinarios previsto en el presente Reglamento Interno de Trabajo será aplicable a los aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje, en cuanto resulte compatible con la naturaleza especial y finalidad formativa de dicha modalidad contractual.

Cuando se trate de la apertura de investigaciones disciplinarias por la presunta comisión de faltas graves, la empresa deberá informar de manera obligatoria al monitor designado por la institución educativa del aprendiz, a través del correo electrónico institucional suministrado para tal efecto, en los términos previstos en el artículo 2.2.6.3.3.3 del Decreto 223 de 2026.

Así mismo, toda decisión disciplinaria que conlleve la suspensión o terminación del contrato de aprendizaje deberá ser notificada al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a través del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA), para efectos del control de la cuota de aprendizaje, y a la institución

educativa del aprendiz, mediante comunicación dirigida al monitor correspondiente, con el fin de que se adopten las medidas formativas a que haya lugar.

ARTÍCULO 21. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. La empresa, en la fase práctica el contrato de aprendizaje podrá suspenderse por causas especiales, atendiendo a su finalidad formativa. Se configura suspensión especial cuando se presenten las siguientes situaciones:

- a) vacaciones colectivas de la empresa patrocinadora durante la fase práctica, y el aprendiz no haya causado el derecho al descanso remunerado. En este evento, se entenderá que existe una interrupción temporal de la práctica por ausencia de actividad en el escenario real de formación, reanudándose la ejecución del contrato una vez la empresa retome sus labores, hasta completar el tiempo restante conforme al programa formativo, sin que esta situación afecte la fase lectiva.
- b) Por licencia de maternidad, la licencia de paternidad o la incapacidad de origen común o laboral superior a cinco (5) días hábiles dentro de un mismo mes calendario. En tales casos, el contrato se reanudará una vez finalice el periodo de licencia o el aprendiz recupere su estado de salud, debiendo continuar el proceso formativo hasta completar el tiempo inicialmente previsto.

EFFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. Durante el periodo de suspensión, se interrumpe para el aprendiz la obligación de desarrollar las actividades formativas, tanto en la fase lectiva como en la práctica, y para la empresa patrocinadora la de reconocer el apoyo de sostenimiento.

El tiempo de suspensión no será computado para efectos de la duración del contrato de aprendizaje, dichos periodos podrán ser descontados por la empresa para efectos de la liquidación de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías en la fase práctica.

PARÁGRAFO 2. La suspensión del contrato de aprendizaje no afecta el cumplimiento de la cuota regulada de aprendices; en consecuencia, al mantenerse vigente el vínculo, no habrá lugar a su reemplazo ni a la monetización de dicha cuota.

PARÁGRAFO 3. Durante la suspensión, la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales sólo podrá interrumpirse cuando la causa de la suspensión no

esté relacionada con dicho aseguramiento, garantizando en todo caso el acceso del aprendiz a las prestaciones asistenciales y económicas a que haya lugar.

PARÁGRAFO 4. La suspensión del contrato de aprendizaje deberá ser reportada por la empresa patrocinadora en el Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

ARTÍCULO 22. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE. Son causas de terminación del contrato de aprendizaje, las siguientes:

1. Por la muerte del aprendiz.
2. Por mutuo consentimiento, exento de vicios.
3. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento.
4. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días.
5. Por sentencia ejecutoriada.
6. Por expiración del plazo fijo pactado, en concordancia con lo expuesto por el artículo 2.2.6.3.3.10. del presente decreto.
7. Por decisión unilateral con justa causa, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.3.3.30. del presente decreto.

PARÁGRAFO 1. La terminación del contrato de aprendizaje por cumplimiento del plazo fijo previamente pactado no requiere preaviso, en tanto su duración está objetivamente determinada por la institución educativa y consignada de forma expresa en el contrato, lo que permite a las partes conocer desde el inicio la fecha en que finalizara la relación de aprendizaje.

ARTÍCULO 23. JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE.

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de aprendizaje:

Por parte de la empresa patrocinadora:

1. Las indicadas en el literal "a" del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Por no regresar el aprendiz a su práctica laboral, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato.
3. Incumplimiento de las obligaciones del aprendiz, en aplicación de lo contemplado por el artículo de los regímenes disciplinarios indicados en el artículo 2.2.6.3.3.20. del presente Decreto.
4. La terminación del contrato de prestación de servicios educativos suscrito entre el aprendiz y la entidad educativa.
5. Por parte del aprendiz:

6. Las indicadas en el literal "b" del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO 1.

El procedimiento de terminación del contrato debe constar por escrito.

CAPITULO V PERÍODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 24. DEFINICIÓN. Periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** establecer un período inicial de prueba, cuyo propósito será evaluar por parte de la entidad, desde el punto de vista técnico, moral y disciplinario, las aptitudes del (la) trabajador (a) , así como permitirle conocer las condiciones de trabajo (CST, art. 76)

Durante este lapso, la entidad observará y valorará, entre otras, las siguientes aptitudes y habilidades:

- Competencia técnica y operativa para el desempeño de las funciones asignadas.
- Capacidad de adaptación al entorno organizacional y a los protocolos institucionales.
- Cumplimiento de normas y procedimientos internos, incluyendo aspectos relacionados con la bioseguridad, confidencialidad y atención al usuario.
- Responsabilidad, puntualidad y disciplina laboral, reflejadas en el respeto por los horarios, instrucciones y jerarquías.
- Actitud ética y profesional, evidenciada en el trato respetuoso hacia compañeros, superiores y pacientes.
- Proactividad y disposición para el aprendizaje, esenciales para el mejoramiento continuo dentro del cargo.

Este período también le permite al trabajador conocer las condiciones laborales, el ambiente organizacional y los requerimientos propios del cargo.

ARTÍCULO 25. ESTIPULACIÓN. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77, num. 1º).

ARTÍCULO 26. DURACIÓN MÁXIMA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. En los contratos de trabajo a término indefinido y de término fijo a un año, el período de prueba no puede exceder de dos (2) meses.

En los contratos a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte (1/5) del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. (L. 50/90, art. 7º)

PARÁGRAFO 1: Como el periodo de prueba es una garantía correlativa para las partes de la relación laboral, que les permite de forma recíproca la libre resolución del contrato de trabajo, permitiendo al empleador la terminación contractual en caso de que el trabajador no satisfaga las obligaciones que le son propias y las funciones del empleo, y para el empleado le permite desistir del contrato en caso tal que no considere conveniente proseguir con la prestación del servicio.

En consecuencia, con la presente estipulación del periodo de prueba se permite la terminación unilateral de la relación laboral sin que haya necesidad de comprobar la existencia de las condiciones que fundamentan las casusas que dan lugar a la terminación del contrato de trabajo y por tanto no será necesario agotar procedimiento disciplinario alguno y las partes y en especial la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** podrá para resolver el contrato de trabajo, comunicando al trabajador su decisión de dar por terminada la relación laboral, fundamentándose tan solo en el hecho de que el trabajador no superó el periodo de prueba pactado aquí y-o en el contrato de trabajo.

CAPÍTULO VI

MODALIDADES DE CONTRATO

ARTICULO 27: CONTRATO LABORAL A TÉRMINO INDEFINIDO:

Los (las) trabajadores (as) podrán ser vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, podrán celebrarse contratos de trabajo, ya sea a término fijo, por el tiempo de dure la realización de una obra o labor determinada o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las cuasas que le dieron origen y la materia del trabajo.

El trabajador (a) podrá darlo por terminado mediante preaviso de treinta (30) días calendario, para que el empleador provea su reemplazo. En ningún caso se podrá pactar sanción para el empleado que omita el preaviso aquí descrito (Art. 5º Ley 2466 de 2025).

ARTICULO 28: CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO A UN AÑO: Los trabajadores podrán ser vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un (1) año, el cual deberá constar siempre por escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6° de la Ley 2466 de 2025.

De conformidad con la normatividad vigente, el contrato a término fijo podrá celebrarse por un término máximo de hasta cuatro (4) años. En caso de no cumplir con el requisito de forma escrita o exceder el término máximo legal, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral.

El contrato a término fijo no podrá renovarse indefinidamente. No obstante, podrán presentarse las siguientes modalidades de prórroga:

- **Prórroga pactada:** Cuando el contrato se celebre por un término inferior a un (1) año, las partes podrán acordar por escrito las prórrogas que consideren necesarias; sin embargo, a partir de la cuarta prórroga, el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año. En todo caso, la duración total del vínculo no podrá superar el límite máximo de cuatro (4) años previsto en la ley. para los casos de contratos vigentes este límite máximo se contabilizará a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025.
- **Prórroga automática:** Si con una antelación no inferior a treinta (30) días al vencimiento del plazo pactado o de su prórroga, ninguna de las partes manifiesta por escrito su intención de dar por terminado el contrato, este se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga. Tratándose de contratos inferiores a un (1) año, la cuarta prórroga automática será por un período mínimo de un (1) año. En ningún caso podrá superarse el término máximo acumulado de cuatro (4) años.

Finalmente, aunque el contrato a término fijo admite prórrogas dentro de los límites señalados, estas no alteran su naturaleza jurídica ni lo convierten en contrato a término indefinido, salvo que se incumplan los requisitos legales de forma o se exceda el término máximo permitido por la ley.

ARTICULO 29. CONTRATO DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA O LABOR DETERMINADA: Podrán celebrarse contratos de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada.

El contrato de trabajo por la duración de obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito y en él deberá indicarse, de forma precisa y detallada, la obra o labor contratada que se requiere atender.

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en este artículo, o cuando una vez finalice la obra o labor contratada, el trabajador continúe prestando sus servicios, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, a menos que se trate de una nueva y diferente obra o labor, caso en el que se podrá continuar el contrato adicionando por escrito el acuerdo en el que se especifique la nueva obra o labor o se liquidará el contrato anterior y se iniciará un nuevo contrato por la nueva necesidad, especificando en cualesquiera de los dos casos de forma clara y precisa la nueva obra o labor contratada.

PARÁGRAFO 1: En los contratos a término fijo y de obra o labor determinada, el trabajador y la trabajadora tendrán derecho al pago de las vacaciones y prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea (Art. 6º Ley 2466 de 2025).

ARTÍCULO 30. TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa CONSUMER ELECTRONICS GROUPS S.A. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en dominicales, festivos y demás días en que es legalmente obligatorio. (CST, art. 6º).

ARTÍCULO 31: TERCERIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL. CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S., en el marco de su actividad empresarial y en cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico laboral colombiano, podrá celebrar contratos con terceros para la ejecución de obras, trabajos o prestación de servicios, siempre que dichos contratos se ajusten a las disposiciones legales vigentes y respeten plenamente los derechos de los trabajadores.

PARÁGRAFO 1º. TERCERIZACIÓN LÍCITA. La empresa podrá acudir a la tercerización o subcontratación laboral únicamente cuando el contratista o

subcontratista cuente con una organización empresarial propia, medios de producción propios, capacidad financiera, técnica y administrativa suficiente, y actúe con plena autonomía directiva en la ejecución del encargo, asumiendo bajo su cuenta y riesgo las obligaciones laborales de su personal, en los términos del **artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de la Ley 2466 de 2025.**

PARÁGRAFO 2°. Prohibición de tercerización e intermediación laboral ilegal. Queda expresamente prohibido al interior de la empresa promover, facilitar o participar en cualquier forma de tercerización o intermediación laboral ilegal, entendida esta como aquella en la que el contratista o prestador de servicios carece de autonomía técnica, directiva o estructura productiva propia, o en la que los trabajadores del contratista se encuentran bajo la subordinación o dependencia directa o indirecta de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**, de conformidad con lo establecido en el **Decreto 0581 de 2026 del Ministerio del Trabajo**, que adicionó el Capítulo 4 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del **Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.**

PARÁGRAFO 3°. El recurso a Empresas de Servicios Temporales (EST) se limitará exclusivamente a las situaciones temporales y excepcionales previstas en el **artículo 77 de la Ley 50 de 1990**, a saber:

- Labores ocasionales, accidentales o transitorias.
- Reemplazo de personal en vacaciones, licencias o incapacidades, por el término que dure el respectivo evento.
- Atención de incrementos en la producción, transporte o ventas, por el término estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar seis (6) meses, prorrogables por seis (6) meses más.

En cumplimiento con el Parágrafo 2° del artículo 2.2.3.4.4 del Decreto 0581 de 2026 y los parágrafos adicionados por la Ley 2466 de 2025 al artículo 77 de la Ley 50 de 1990.

CAPÍTULO VII

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 32. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO. Con ocasión a la expedición de la ley 2101 de 2021, a partir del 15 de julio de 2023, la jornada máxima legal ordinaria en Colombia tendrá una reducción gradual hasta llegar a una jornada de 42 horas de jornada semanal en el año 2026.

En virtud de lo anterior, **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, acoge la normativa y dispone la siguiente modificación en la jornada laboral:

1. JORNADA MÁXIMA LEGAL ORDINARIA:

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 2101 de 2021 sobre la aplicación gradual, y una jornada máxima de cuarenta y dos (42) horas a la semana.

La jornada máxima semanal podrá ser distribuida, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, de cinco (5) a seis (6) días a la semana, garantizando siempre el día de descanso y sin afectar el salario.

El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago de recargo nocturno.

Se establece, entre otras, la siguiente excepción:

El empleador y el trabajador(a) podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo.

Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinario, de conformidad con el artículo 160 del CST.

Parágrafo 1: El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador(a), contratarlo para la ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo.

Parágrafo 2: A partir del día 15 de julio de 2023 se adoptará la reducción gradual de la jornada máxima legal, así:

Del 15 de Julio de 2023 al 14 de Julio de 2024, se reducirá una (1) hora de la jornada laboral semanal, quedando en 47 horas semanales.

Del 15 de Julio de 2024 al 14 de Julio de 2025, se reducirá una hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semanales.

Del 15 de Julio de 2025 al 14 de Julio de 2026, se reducirán dos (2) horas de la jornada laboral semanal, quedando en 44 horas semanales.

Del 15 de Julio de 2026 en adelante, se reducirán dos (2) horas de la jornada laboral semanal, quedando en 42 horas semanales.

El trabajo realizado en sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras.

Es una obligación del empleado dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas.

ARTICULO 33: JORNADA MÁXIMA LEGAL ORDINARIA PARA LOS TRABAJADORES DE: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S

1. Áreas Administrativas: Entiéndase que el personal administrativo pertenece a las siguientes áreas: Gerencia, Dirección de producción, Coordinador técnico QA, Soporte Técnico, Servicio al Cliente, Almacén de repuestos, Sell in y Sell out administrativos de Pereira, Financiera, TIC, Dirección SIG, Gestión Humana, Inventarios administrativo, Mercadeo, All:

- Lunes a jueves: 7:30 am a 5:00 pm
- Viernes 7:00 am a 4:00 pm
- Con 15 minutos de desayuno y 45 minutos de almuerzo.

2. Producción: Todos los turnos rotativos de domingo a sábado

- **Turno 1:** Domingo a sábado 10:00 pm a 5:30 am, incluyendo los 30 minutos de refrigerio y 5 minutos de pausa activa.
- **Turno 2:** lunes a sábado 6:00 am a 1:30 pm, incluyendo los 30 minutos de refrigerio y 5 minutos de pausa activa.
- **Turno 3:** lunes a sábado 2:00 pm a 9:30 pm, incluyendo los 30 minutos de refrigerio y 5 minutos de pausa activa.
- **Nota:** Para los analistas de calidad se requieren en cada turno para el control efectivo del proceso, según los horarios de producción.

3. Bodega y Despachos (Coordinadores y Auxiliares): Todos los turnos rotativos de lunes a sábado

- **Turno 1:** lunes a viernes 7:00 am a 4:24 pm, incluyendo 20 minutos de refrigerio, 40 minutos de almuerzo y 5 minutos de pausa activa.
- **Turno 2:** lunes a viernes 11:30 am a 8:00 pm, incluyendo 30 minutos de refrigerio a las 3:00 pm y otros 30 minutos a las 6:00 pm y 5 minutos de pausa activa. Sábados 8:00 am a 1:00 pm, incluyendo 30 minutos de refrigerio y 5 minutos de pausa activa.
- **Turno 3:** Domingo a sábado 10:00 pm a 5:30 am, incluyendo 30 minutos de refrigerio y 5 minutos de pausa activa.
- **Nota:** En los turnos 2 y 3, se requerirán los auxiliares de inventarios que sean necesarios para el control efectivo de entradas y salidas por muelles, de lunes a sábado.

4. Comercio Exterior:

- **Turno 1:** Horario Administrativo Establecido.
- **Turno 2:** lunes a jueves 7:00 am a 3:45 pm, incluido 15 minutos de refrigerio, 45 minutos de almuerzo. Viernes 7:00 am a 3:15 pm, con 15 minutos de refrigerio, 45 minutos de almuerzo. Sábados 8:00 am a 12:00 am, con 15 minutos de refrigerio.

5. SellOut (Promotores, in house): Jornada de lunes a sábado

Lunes a sábado de 11:00 am a 07:00 pm. Incluyendo un descanso para la toma de alimentos de una (1) hora.

• SellOut (Coordinadores): Jornada de lunes a sábado

De lunes a sábado: 10:00 am a 6:00 pm. Incluyendo un descanso para la toma de alimentos de una (1) hora.

• SellOut (Punto de venta principal): Jornada de lunes a sábado

De lunes, miércoles y viernes: 8:00 am a 5:00 pm. **Martes y jueves** 9:00 am a 5:00 pm. Incluyendo un descanso para la toma de alimentos de una (1) hora. **Sábado** 9:00 am a 2:00 pm.

6. Técnicos electrónico especializados: Jornada de lunes a sábado

- **De lunes a viernes:** Los colaboradores desarrollaran su labor en el horario de trabajo de lunes a viernes, comprendido entre las 8:00 am y las 04:36 pm con una hora de descanso para la toma de alimentos.
- **El día sábado:** Los colaboradores desarrollaran su labor en el horario de trabajo comprendido entre las 8:00 am y las 12:00 m.

PARÁGRAFO 1: Es responsabilidad de los (las) trabajadores (as) prestar sus servicios y cumplir con la jornada laboral y el horario de trabajo establecido.

PARÁGRAFO 2: La **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** podrá establecer cualquier mecanismo para controlar el cumplimiento por parte de todos los trabajadores de su respectivo horario y jornada de trabajo; así como el cumplimiento efectivo del trabajo en jornada suplementaria, de horas extras y el trabajo en días de descanso legalmente obligatorio.

Respecto del trabajo suplementario, de horas extras y el ejecutado en días de descanso legalmente obligatorio, solo se reconocerá el que hubiere sido expresamente autorizado por la REPRESENTANTE LEGAL de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, y no constituirá tal, el que el trabajador ejecute por su mera liberalidad.

PARÁGRAFO 3: La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S podrá modificar en cualquier momento los horarios y jornada laboral aquí consignados, sin que se exceda el límite legal establecido para cada anualidad atendiendo lo establecido en la ley 2101 de 2021 y no será necesaria la modificación del presente reglamento, pues solo bastará la comunicación que en ese sentido se imparta por la Gerencia General o Administrativa.

PARAGRAFO 4. Cuando la empresa cuente con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y dos (42) horas semanales, se les reconocerá el derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, pagadas por el empleador, se destinen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (Art. 21, Ley 50 de 1990).

PARAGRAFO 5. JORNADA LABORAL FLEXIBLE: Art. 51 Ley 789/02) Modificó el inciso 1º. del literal C), incluyo el d), Artículo 161 del C.S.T.); ley 2101 de 2021; Arts. 46 y 47 de la Ley 2466 de 2025.

- a) El empleador y el trabajador (a) pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de esta, sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana (Art. 11 Ley 2466 de 2025).
- b) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día

de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y máximo nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m., 7:00 p.m. (Artículo 51 Ley 789/02 art 2 de la ley 1846 del 2017, Ley 2101 de 2021. Art. 11 Ley 2466 de 2025).

PARÁGRAFO 6: JORNADA FLEXIBLE PARA TRABAJADORES(AS) CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES DEL CUIDADO: Las partes podrán acordar horarios o jornadas flexibles de trabajo o modalidades de trabajo apoyadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones sin desmedro del cumplimiento de sus funciones, enfocadas en armonizar la vida familiar del trabajador (a) que tenga responsabilidades de cuidado sobre personas mayores, hijos e hijas menores de edad, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, crónicas graves y/o terminales, dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero y segundo civil, o que la persona dependa exclusivamente del cuidador por no tener más familiares, previa certificación de su calidad de cuidador.

El trabajador (a) podrá solicitar y proponer el acuerdo para la distribución de la jornada flexible o la modalidad de trabajo a desarrollar, proponiendo la distribución de los tiempos de trabajo y descanso, y deberá acreditar la responsabilidad de cuidado a su cargo (Art. 46 Ley 2466 de 2025).

PARÁGRAFO 7. FLEXIBILIDAD EN EL HORARIO LABORAL PARA PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Cuando el cuidador de un familiar dentro del primer o segundo grado de consanguinidad y civil, o primero de afinidad también sea trabajador y deba cumplir con un horario laboral, tendrá derecho, previo acuerdo con el empleador y certificación de su condición, a acceder a flexibilidad horaria o la prestación del servicio, ya sea mediante el trabajo en casa o remoto, siempre que el tipo de trabajo lo permita, sin afectar el cumplimiento de sus funciones. Esta medida le permitirá realizar actividades de cuidado o asistencia personal no remunerada. Este acuerdo de podrá realizar siempre y cuando la actividad a desarrollar lo permita (Art. 47 Ley 2466 de 2025).

PARÁGRAFO 8. El empleador en uso del ius variandi podrá modificar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo del mismo,

en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores y por razones de conveniencias que surgen de las necesidades de la empresa.

PARÁGRAFO 9: TRABAJADORES DE DIRECCIÓN MANEJO Y CONFIANZA.

No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo, ni para los que ejerciten labores discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio de trabajo, quienes deben trabajar todas las horas que fueren necesarias para el debido cumplimiento de sus obligaciones, sin que el servicio que exceda las 8 horas diarias o las 42 horas semanales constituya trabajo suplementario, ni implique sobre-remuneración alguna. (CST, Art. 162)

PARÁGRAFO 10: El límite máximo de horas de trabajo podrá ser elevado por orden del empleador, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente, o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deben efectuarse en las máquinas o dotación de la empresa, pero solo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. Esa ampliación constituye trabajo suplementario o de horas extra.

PARÁGRAFO 11: Cuando se presente aumento de la producción y ventas, la Dirección de Gestión humana, podrá modificar el horario de trabajo, y organizar los turnos de trabajo para atender la demanda y aumento de producción y ventas. En todo caso el empleador respetará la jornada máxima laboral semanal y diaria.

PARÁGRAFO 12: CONTROL DE HORARIO: Para efectos del control del cumplimiento en el horario laboral, el trabajador debe realizar el registro de la hora de llegada y salida de cada jornada, bajo el mecanismo de control que la empresa destine para ello.

CAPÍTULO VIII

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTICULO. 34. JORNADA DIURNA Y NOCTURNA DE TRABAJO. La jornada ordinaria diurna y nocturna se encuentra regulada por el artículo 160 del código sustantivo del Trabajo el cual fue modificado por el artículo 10 de la Ley 2466 de 2025.

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6:00 A. M.) y diecinueve (7:00 P.M.).
2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las veintiún horas (7:00 p . m.) y las seis horas (6:00 a. m.).

ARTICULO. 35. TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS: El Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que exceda de la máxima legal. (CST, art. 159).

La **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras si no, cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el Decreto 1072 del 2015 Art. 2.2.1.2.1.2

ARTÍCULO 36. HORAS EXTRAS. Cuando por razones especiales fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el (la) representante legal de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** o las personas en quienes este (a) hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras.

El pago de horas extras diurnas o nocturnas; o el reconocimiento de descanso compensatorio se sujetarán a los siguientes requisitos:

- a) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse.
- b) Se autoriza de manera escrita, indicando el tiempo requerido y el personal necesario, según la actividad que se vaya a ejecutar.
- c) El reporte se realiza, uno por cada evento, indicando el tiempo laborado por cada empleado de la actividad autorizada para trabajo en horario extraordinario.

PARAGRAFO 1. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

Se exceptúa de la aplicación del párrafo anterior al sector de de seguridad, de conformidad con la Ley 1920 de 2018 y sus decretos reglamentatrios, y al sector salud, conforme a la normatividad vigente (Art. 13 Ley 2466 de 2025).

PARAGRAFO 2. Descanso en día sábado. Podrán repartirse las horas de la jornada maxima legal semanal de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas de lunes a viernes, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. (Decreto 1072 del 2015 Artículo 2.2.1.5.10.)

ARTICULO 37: TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS EN JORNADA DIURNA, EXTRA DIURNA, NOCTURNA Y EXTRA NOCTURNA.

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunerará con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antes dichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24).

PARAGRAFO 1: EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

CAPÍTULO IX
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO. 38. – DESCANSO OBLIGATORIO. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador (a), tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 9 de julio; 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de

diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

3. Las prestaciones y derechos que para el (la) trabajador(a) originen el trabajo en los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior (L. 51 de Dic 22/83).

ARTÍCULO 39. TRABAJO EN DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO: Por razones especiales podrá autorizarse el trabajo ocasional o habitual en domingos o festivos. La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida en la asignación mensual.

PARÁGRAFO 1. - Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (L. 50/90, art. 26, núm. 5.).

PARÁGRAFO 2. Trabajo dominical y festivo. (Artículo 14 de la Ley 2466 de 2025 modificó Artículo 179 del Código Sustantivo de Trabajo).

1. El Trabajo en día de descanso obligatorio o días de fiesta se remunera con un recargo del **ciento por ciento (100%)** sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.

Implementación gradual. El recargo del 100% de que trata el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025 y el presente reglamento, será implementado de manera gradual de la siguiente manera:

- A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.

- A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
- A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio al 100%.

2. Si con el día de descanso obligatorio, coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 11 de la Ley 2466 de 2025.

PARÁGRAFO 3: Se entiende que el trabajo en día de descanso obligatorio es ocasional cuando el trabajador(a) labora hasta dos (2) días de descanso obligatorio, durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo en día de descanso es habitual cuando el trabajador(a) labore tres (3) o más de estos durante el mes calendario.

PARÁGRAFO 4: Para todos los efectos, cuando el CST y este reglamento haga referencia a "*dominical*", se entenderá que se trata de "*día de descanso obligatorio*".

PARÁGRAFO 5: El trabajador(a) podrá convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo. En caso de que las partes no lo hagan expreso en el contrato u otro sí, se presumirá como día de descanso obligatorio el domingo.

PARÁGRAFO 6. AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL o DIA DE DESCANSO OBLIGATORIO: Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador el empleador debe informar con antelación al trabajador.

PARÁGRAFO 7. Implementación gradual. El recargo del 100% de que trata el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025 y el presente reglamento, podrá ser implementado de manera gradual de la siguiente manera:

- A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.

- A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.
- A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio al 100%.
- Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, el empleador se acoja al recargo del 100%.

ARTICULO 40. DURACION DEL DESCANSO EN LOS DÍAS DOMINGOS Y DEMAS. El descanso en los días domingos y los demás expresados en el artículo 19 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990.

ARTICULO 41. RECONOCIMIENTO DE DESCANSO POR DÍA FESTIVO. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, el empleador suspendiere el trabajo, está obligado a pagar el salario de ese día como si se hubiere realizado. No está obligado a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación en otro día hábil, o cuando la suspensión o compensación estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras (CST, art. 178, Decreto Reglamentario 1072 del 2015 Artículo 2.2.7.4.2.4.).

CAPITULO X

SALARIO MÍNIMO, SALARIO MÍNIMO CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTICULO 42. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN:

- 1.** El empleador y el (la) trabajador (a) pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
- 2.** No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el (la) trabajador(a) devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios

mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (L. 50/90, Artículo 18).

ARTICULO 43. JORNAL Y SUELDO. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado por periodos mayores (CST, art. 133).

ARTICULO 44. PAGO DE SALARIOS. El pago del salario devengado por los trabajadores(as) de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** y demás beneficios laborales se consignan directamente en la cuenta bancaria que cada trabajador tenga asignada para tal efecto.

PARÁGRAFO 1. El empleador podrá, en ejercicio de su facultad discrecional, reconocer auxilios o bonificaciones de carácter ocasional o habitual a sus trabajadores, los cuales no constituyen salario ni generan efecto prestacional alguno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, tales pagos no se computarán como base para la liquidación de indemnizaciones, prestaciones sociales, vacaciones ni para ninguna otra obligación laboral a cargo de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**

ARTICULO 45. EL SALARIO SE PAGARÁ al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así:

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor de un mes.

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno, debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente (art. 134 del C.S.T.).

PARAGRAFO 1. El empleador está facultado por ley para retener los valores correspondientes al sistema integrado de seguridad social, retención en la fuente para el pago de impuesto a la renta y complementarios, retenciones por mandato judicial y las que el trabajador autorice, de manera expresa y escrita, cuando quiera que no se afecte el salario mínimo legal, salvo autorización del Ministerio de la Protección Social.

CAPITULO XI VACACIONES

ARTÍCULO 46. DERECHOS AL DISTRUTE DE LAS VACACIONES: Los (las) trabajadores (as) que hubieren prestado sus servicios a **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 186, núm. 1º), o proporcional al tiempo laborado, y según el **numeral 1 del artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)** determina que todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año de servicios prestados. Aunque las vacaciones se pueden fraccionar o acumular de común acuerdo, la norma exige obligatoriamente que el empleado disfrute, como mínimo, de seis (6) días hábiles continuos de descanso efectivo cada año. En relación al a compensación en dinero, si se llegara a autorizar por la Gerencia, solo se permite pagar en dinero hasta la mitad del tiempo total causado (máximo 7 días por año), lo que significa que la otra mitad debe ser obligatoriamente disfrutada en tiempo de descanso. En relación a los días hábiles: La contabilidad de los días depende de la jornada interna de la empresa. Si el horario regular es de lunes a viernes, los sábados, domingos y festivos no restan días del total de las vacaciones, por lo que para el personal administrativo

que tiene jornada fija, cuentan de lunes a viernes y para el personal que tiene jornada de trabajo rotativa cuenta el día sábado.

PARÁGRAFO 1: De acuerdo con la planificación de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, se podrán programar vacaciones, antes de que el Trabajador(a) cumpla un (1) año de servicios para que se configure el derecho, de acuerdo con la proporción del tiempo laborado.

ARTÍCULO 47. EPOCA DE VACACIONES La época de vacaciones debe ser señalada por **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del (la) trabajador(a), sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. La entidad tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (CST, art. 187), de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.2.1. del Decreto 1072 de mayo del 2015.

ARTÍCULO 48. GOCE EFECTIVO DE VACACIONES EN CASO DE INTERRUPCIÓN. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el (la) trabajador (a) no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188).

El disfrute de las vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes causales:

- La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo o de origen común, siempre que se acredite con certificado médico expedido por la E.P.S.; I.P.S. o A.R.L. a la cual esté afiliado el trabajador;
- La incapacidad ocasionada por maternidad o aborto, siempre que se acredite en los términos del ordinal anterior;
- El llamamiento a filas.
- La licencia por luto.
- La grave calamidad doméstica
- El reintegro para laborar, por necesidad del servicio.

ARTÍCULO 49. TRABAJO A MEDIO TIEMPO Y A TIEMPO PARCIAL. Los trabajadores que presten servicios en jornada de medio tiempo o a tiempo parcial tienen derecho al goce de vacaciones en los mismos términos de quienes laboran en jornada ordinaria, valiendo la pena aclarar que lo que los diferencia es su ingreso base de liquidación. Se entiende por medio tiempo la que corresponde a un mínimo de cuatro (4) horas diarias y a tiempo parcial que

laboral el horario del día completo, pero no trabajan todos los días de la semana ordinaria laboral.

ARTÍCULO 50. COMPENSACION EN DINERO DE LAS VACACIONES. Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** podrá autorizar, previa solicitud del (la) trabajador (a), que se pague en dinero hasta la mitad de estas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria (CST, art. 189, modificado Ley 1429 de 2010, art. 20).

Los trabajadores que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el (la) trabajador (a).

ARTÍCULO 51. ACUMULACIÓN DE VACACIONES.

1. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos, por lo menos, de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos años.
3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares.
4. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que acumula los días restantes de vacaciones a los posteriores., en los términos del artículo 190 del C.S.T.

PARÁGRAFO 1: En la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** las vacaciones podrán ser colectivas, de manera total o parcial, cuando así lo disponga la gerencia. Esta determinación deberá realizarse atendiendo a las necesidades del servicio y garantizando que no se afecte la adecuada y oportuna prestación del servicio al público.

ARTÍCULO 52. SALARIO DURANTE LAS VACACIONES. Durante el período de vacaciones el (la) trabajador (a) recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden.

ARTÍCULO 53. REGISTRO DE VACACIONES. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. Llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador(a), fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de estas (D. 13/67, art. 5º).

PARAGRAFO 1. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste (L. 50/90, art. 3º. Decreto 1072 Artículo 2.2.1.2.2.2.).

CAPITULO XII

AUXILIO A LAS CESANTÍAS ; INTERESES A LAS CESANTÍAS

ARTÍCULO 54. AUXILIO A LAS CESANTÍAS: La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S reconocerá y pagará a sus trabajadores (as) el auxilio a las cesantías, que a la luz de la legislación laboral vigente equivale a un mes de salario por un año de servicios o proporcionalmente por fracción de año a más tardar al 14 de febrero del año inmediatamente anterior.

ARTÍCULO 55. BASE DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS. Para liquidar el auxilio de cesantías se tomará como base el último salario mensual devengado por el (la) trabajador (a) , siempre que no haya tenido variación en los tres (3) últimos meses. En el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicio o en todo el tiempo servido si fuere menor de un (1) año. Decreto 1072 del 2015 Artículo 2.2.1.3.1. (Decreto 1373 de 1966, art.8, inc. 1o).

ARTICULO 56. CESANTÍAS PARCIALES. Los (las) trabajadores individualmente podrán el pago parcial de su auxilio de cesantías, el artículo 2 del Decreto 2076 de 1967 contempla la posibilidad que el trabajador pueda solicitar el pago parcial de sus cesantías en los siguientes casos:

1. Adquisición de vivienda con su terreno o lote.

2. Adquisición de terreno o lote solamente.
3. Construcción de vivienda, cuando ella se haga sobre lote o terreno de propiedad del trabajador interesado y/o su cónyuge permanente.
4. Ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador y/o su cónyuge permanente.
5. Liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos, que afecten realmente la casa o el terreno edificable de propiedad del trabajador y/o su cónyuge o permanente.
6. Adquisición de títulos de vivienda sobre planes de los empleados o de los trabajadores para sus construcciones y que sean contratados con entidades oficiales o privadas.

El pago anticipado de las Cesantías para estudio sólo podrá hacerse a través del fondo de cesantías y no de manera directa por el empleador, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el literal C numeral 1 del artículo 166 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, numeral 3 del artículo 102 de la Ley 50 de 1990, 4º de la Ley 1064 del 2006, 3º de la Ley 1071 de 2006 y 2.2.1.3.19 del Decreto 1072 de 2015 regulan el retiro parcial de las cesantías para el pago o financiación de estudios en los siguientes casos:

- a) El (la) trabajador (a) afiliado (a) a un fondo de cesantías podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta para financiar los pagos por concepto de matrículas del (la) trabajador (a), su cónyuge, compañero permanente y sus hijos en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso, el fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega.
- b) La financiación de matrículas a nombre del (la) trabajador (a), de su cónyuge, compañero(a) permanente e hijos en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. Esta causal incluye, sin perjuicio de la evaluación puntual que proceda en cada caso, el pago de créditos educativos adquiridos para los fines mencionados con el ICETEX.
- c) La financiación de matrículas a nombre para el pago de la educación superior de sus hijos o dependientes a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y capacidad. De conformidad con la **Ley 1809 de 2016**,

PARÁGRAFO 1. La empresa reconocerá y liquidará las cesantías de los trabajadores en los términos previstos en la ley, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 15 de la Ley 2466 de 2025, pueda

efectuar el pago directo de dichas cesantías al trabajador, incluso de manera periódica o mensual, siempre que se acredite de forma fehaciente su realización.

En estos eventos, el pago directo tendrá efecto liberatorio de la obligación de consignación en el fondo de cesantías y no dará lugar a la sanción por mora, salvo que se demuestre que el pago no se efectuó en condiciones de libertad o que los recursos no fueron destinados a los fines legalmente autorizados.

En todo caso, la afiliación del trabajador a un fondo de cesantías será obligatoria y deberá mantenerse vigente durante la relación laboral, en los términos de la normativa aplicable.(parágrafo 4 Art. 15 Ley 2466 de 2025).

PARÁGRAFO 2. El empleador podrá aportar mensualmente con destino al fondo de cesantías el 8.33% del salario base de liquidación compuesto por el salario mensual sumado al auxilio de transporte en los casos en que a este hubiere lugar, como consignación anticipada de cesantías.

En ningún caso la consignación anticipada podrá entenderse como pago parcial de la cesantía, pues el trabajador solo tendrá acceso a la cesantía anticipada en los términos que así lo determine la ley o a la terminación del contrato de trabajo (Parágrafo 1 Art. 64 Ley 2466 de 2025).

ARTICULO 57. INTERESES DE CESANTÍAS. La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. Reconocerá y pagará a sus trabajadores (as) intereses a las cesantías del 12% anual sobre los saldos que, en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro definitivo del (la) trabajador (a) , o de liquidación parcial de cesantías, tengan a su favor por concepto de cesantía.

Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha de retiro del (la) trabajador (a) o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantías, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del respectivo período anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.

Decreto 1072 Artículo 2.2.1.3.4. En todo caso, se procederá en forma que no haya lugar a liquidar intereses de intereses. (Decreto 116 de 1976, art.1) Artículo 2.2.1.3.5.

PARÁGRAFO 1: Las partes podrán acordar por escrito la mensualización de los intereses sobre las cesantías, pagando al trabajador el 1% del salario base de

liquidación compuesto por el salario mensual sumado al auxilio de transporte en los casos en que a este hubiere lugar (Parágrafo 2 Art. 64 Ley 2466 de 2025).

ARTICULO 58. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE INTERESES DE CESANTÍAS. En los casos de pago definitivo de cesantías la liquidación de intereses se hará proporcionalmente al tiempo de servicio transcurrido entre el 31 de diciembre inmediatamente anterior y la fecha del retiro. (Decreto 116 de 1976, art.2)(Artículo 2.2.1.3.6. del Decreto 1072 de 2015).

PARÁGRAFO 1. PAGO DE LOS INTERESES EN CASO DE MUERTE DEL TRABAJADOR(A). En caso de muerte los intereses causados se pagarán a las mismas personas a quienes corresponda el auxilio de cesantías del (la) trabajador (a) (Decreto 116 de 1976, art.3) Artículo 2.2.1.3.7. Saldos básicos para el cálculo de intereses. Para determinar los saldos básicos del cálculo de los intereses, se aplicarán las disposiciones legales vigentes al momento en que deba practicarse cada una de las liquidaciones de cesantías de que trata el artículo 10. de la ley 52 de 1975. (Decreto 116 de 1976, art.4) (Artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de 2015).

PARÁGRAFO 2. INDEMNIZACIÓN POR NO PAGO DE LOS INTERESES. Si la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en el presente capítulo, deberá pagar al (a la) trabajador (a), a título de indemnización y por cada vez que incumpla, una suma adicional igual a dichos intereses, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. (Decreto 116 de 1976, art.4) Artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de 2015.

CAPITULO XIII

PERMISOS, LICENCIAS

ARTÍCULO 59. JUSTAS CAUSAS PARA SOLICITAR PERMISOS. La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S concederá a sus trabajadores(as) los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio, así como para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Igualmente, se otorgarán permisos en casos de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para asistir al sepelio de compañeros de trabajo, por el fallecimiento de un familiar, por el nacimiento de un hijo(a), y durante el período de lactancia, así como para concurrir a servicios médicos pertinentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025 que modificó el numeral 6 y adicionó los numerales 13, 14, 15 16 y 17 y los parágrafos 2 y 3 del artículo 57 del CST, se conceden al trabajador(a) las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos que se resaltan:

- En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador.
- Para asistir a citas médicas de urgencias o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos para el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis.
- Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.
- Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales.
- Permiso especial. El empleador concederá un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.

La concesión de estos permisos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. Solicitud previa y justificación adecuada del motivo del permiso, mediante los soportes correspondientes.
2. Compatibilidad con las necesidades operativas del servicio, de modo que no se vea comprometida la atención a los usuarios.
3. En el caso de permisos por citas médicas o por lactancia, el trabajador deberá presentar certificación emitida por la entidad de salud competente.
4. Los permisos por calamidad, fallecimiento o nacimiento deberán acreditarse documentalmente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

CALAMIDAD DOMÉSTICA: La calamidad doméstica será motivo válido para la concesión de licencia remunerada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. El aviso correspondiente podrá efectuarse antes o después del hecho que la origina, dependiendo de las circunstancias que rodeen el caso concreto.

La **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** evaluará cada situación particular, pudiendo otorgar hasta tres (3) días hábiles remunerados,

según la gravedad de la situación. Una vez agotado dicho término y en caso de que el (la) trabajador (a) requiera de días adicionales que, para atender la situación, deberá presentar la solicitud a la **EMPRESA** y esta decidirá sobre la viabilidad de conceder ampliación o no hacerlo.

En todo caso, si el trabajador no presenta prueba alguna de la calamidad doméstica por cualquier medio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, se dará inicio al proceso disciplinario correspondiente, conforme a lo establecido en el reglamento interno de trabajo y la normatividad vigente.

La duración de la licencia por calamidad doméstica deberá ser acordada entre **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** el trabajador(a), considerando el principio de razonabilidad. Para tal fin, se deben valorar tanto las circunstancias personales como las condiciones operativas de **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** Esto implica sopesar, entre otros aspectos:

- La gravedad y naturaleza del hecho constitutivo de la calamidad.
- La posibilidad de resolver o mitigar la situación en un plazo razonable.
- La existencia de redes de apoyo familiares o institucionales.
- La afectación generada en el servicio por la ausencia del trabajador.
- La viabilidad de sustituirlo temporalmente sin comprometer el funcionamiento de la entidad.

No se considerarán calamidad doméstica aquellos eventos que, aun siendo importantes, no revistan gravedad ni imposibilidad de ser delegados, tales como:

- Citas médicas u odontológicas previamente programadas.
- Exámenes médicos de control.
- Asistencia a eventos escolares o sociales que puedan ser asumidos por otras personas (como acudientes, familiares o representantes).

PERMISOS PARA ASISTIR A CONSULTA MÉDICA:

El trabajador(a) que requiera asistir a una consulta médica deberá solicitar previamente el permiso a su jefe inmediato y al área de Desarrollo Humano, la cual evaluará la solicitud y podrá autorizar su retiro temporal del lugar de trabajo. Una vez finalizada la cita, el trabajador(a) deberá regresar de inmediato a la empresa, salvo que medie incapacidad médica u hospitalización, casos en

los cuales deberá informar a la entidad dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes.

EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S únicamente reconocerá como justificación válida las incapacidades expedidas por la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la cual se encuentre afiliado el trabajador(a); no obstante, la notificación oportuna a la **EMPRESA** es obligatoria, a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y permitir la reorganización del equipo de trabajo.

Será indispensable que el trabajador(a) entregue a la gerencia o su delegado la certificación médica correspondiente, que incluya como mínimo la fecha, hora y duración de la atención recibida.

EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S Los permisos para atención médica son de carácter estrictamente personal, razón por la cual serán otorgados exclusivamente al trabajador para la atención de su propia salud. En ningún caso dichos permisos podrán ser utilizados para acompañar a terceros, familiares u otras personas a citas o procedimientos médicos, independientemente del vínculo familiar o afectivo que los una.

El trabajador deberá acreditar la asistencia a la consulta o procedimiento médico mediante la presentación del soporte o certificado expedido por la institución de salud, el cual deberá contener como mínimo: nombre del paciente, fecha, hora de atención y sello o firma del prestador del servicio. Dicho documento deberá ser entregado al área de Gestión Humana a más tardar al día hábil siguiente a la fecha del permiso.

En todo caso, se mantendrá un equilibrio razonable entre las necesidades de salud del trabajador y la continuidad operativa de la empresa, procurando que la atención médica no afecte la calidad ni la prestación del servicio. Para ello, el trabajador deberá informar con la mayor anticipación posible la necesidad del permiso, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.

PARÁGRAFO 1 PERMISOS ESPECIALES POR ATENCIÓN MÉDICA DE FAMILIAR: De manera excepcional, el trabajador podrá solicitar permiso para acompañar a una consulta médica a un familiar de primer grado de consanguinidad que dependa económicamente de él y que, por su condición de salud, edad o situación particular, no pueda asistir de forma autónoma a dicha atención.

Para la autorización de este permiso especial se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- 1.** Presentar solicitud escrita y previa dirigida al jefe inmediato y al área de Gestión Humana, indicando el nombre del familiar, el parentesco, la dependencia económica y la fecha y hora de la cita médica.
- 2.** El área de Gestión Humana evaluará cada solicitud de forma individual, teniendo en cuenta las necesidades del trabajador y las condiciones operativas del área, y comunicará su decisión de manera oportuna.
- 3.** En caso de ser autorizado, el tiempo utilizado en este permiso especial deberá ser compensado por el trabajador en los términos y horarios que acuerde con su jefe inmediato, sin que ello genere reconocimiento salarial adicional ni descuento en su remuneración.
- 4.** El trabajador deberá presentar el soporte médico que acredite la asistencia a la consulta del familiar, el cual deberá entregarse al área de Gestión Humana a más tardar al día hábil siguiente.

LICENCIA DE LUTO: Se Concederá al (a la) trabajador (a) en caso de fallecimiento de cónyuge, compañera(o) permanente, o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. **(ley 1280 de 2009).**

Primer y segundo grado de consanguinidad:

- *Padres
- *Hijos
- *Hermanos
- *Abuelos
- *Nietos

Primer grado de afinidad:

- *Cónyuges
- *Padres del cónyuge
- *Hijos extramatrimoniales del cónyuge

Primer grado civil:

- *Padres adoptivos
- *Hijos adoptivos

Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la

autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57 numeral 10. Adicionado por la ley 1280 de 2009.

EN CASO DE ENTIERRO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO: En caso de entierro de compañeros(as) de trabajo, el aviso puede ser hasta un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% del total de los trabajadores de la empresa.

LICENCIA DE MATERNIDAD: Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia. (Num.1 Art. 236 C.S.T. Ley 1822 del 4 de enero de 2017).

Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: (Num.3 Art. 236 C.S.T.)

1. El estado de embarazo de la trabajadora;
2. La indicación del día probable del parto, y
3. La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse una semana antes del parto.

La licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 18 semanas que se establecen en la ley. Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, se tendrá en cuenta lo establecido anteriormente sobre niños prematuros, ampliando la licencia en dos (2) semanas más. (Num.5 Art. 236 C.S.T.)

La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 18 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente manera:

LICENCIA DE MATERNIDAD PREPARTO: Será la que se cause una semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica requiere una semana adicional previa al parto, podrá hacerlo restando al tiempo posterior.

LICENCIA DE MATERNIDAD POSPARTO. Esta licencia tendrá una duración de 17 semanas contadas desde la fecha del parto, o de 16 semanas, en caso de haber hecho uso de la semana adicional previa al parto, de conformidad con el literal anterior.

LICENCIA DE PATERNIDAD. Conforme a la ley 2112 de 2021 el padre tendrá derecho a dos (2) semanas (14 días) de licencia remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante.

Debe ser tramitada por el mismo empleado, presentando el registro civil de nacimiento ante la E.P.S. a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor, para que se expida el certificado por licencia de paternidad.

LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA. Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en el parágrafo 4º del artículo 2º la Ley 2114 de 2021. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce (12) semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis (6) semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no podrá ser recortado en aplicación de esta figura.

En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

La licencia parental compartida también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos.

Para la licencia parental compartida el único soporte válido para el otorgamiento de licencia compartida es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la E.P.S a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor y se sujetará a las condiciones y requisitos previstos en el parágrafo 4º del artículo 2º la Ley 2114 de 2021.

- **LICENCIA PARENTAL FLEXIBLE DE TIEMPO PARCIAL.** La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental flexible de tiempo parcial también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo y se sujetará a las condiciones y requisitos previstos en el parágrafo 5º del artículo 2º la Ley 2114 de 2021.

El único soporte válido para el otorgamiento de licencia parental flexible de tiempo parcial es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la E.P.S. a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

Respecto de la indicación del día desde el cual empezaría la licencia correspondiente deberá consultarse con el empleador a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento y para el efecto el empleador deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su presentación.

- **LICENCIA PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ.** La madre y/o padre o quien detente la custodia y cuidado personal de los menores de edad podrán solicitar una licencia remunerada, a cargo de la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador, para el cuidado a la niñez a uno de los padres trabajadores o a quien detente el cuidado personal de un niño o niña menor que padezca una enfermedad terminal o condición de igual naturaleza (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1733 de 2014 o la que la sustituya o complemente), así como un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave que requiera cuidados permanentes o cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas. Ello en los términos de la ley 2174 de 2021.
 - La licencia remunerada que se otorga por el empleador, previa solicitud del trabajador y la decisión debe adoptarse por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador.

- Se otorga por un término no mayor de la licencia de 10 días hábiles continuos o discontinuos.
- La licencia remunerada será concedida por el empleador, previa certificación o incapacidad otorgada por el médico tratante, en donde conste la necesidad de acompañamiento y el diagnóstico clínico.
- La licencia no puede ser reconocida en forma concomitante a los padres

LICENCIA PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ. La madre y/o padre o quien detente la custodia y cuidado personal de los menores de edad podrán solicitar una licencia remunerada, a cargo de la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador, para el cuidado a la niñez a uno de los padres trabajadores o a quien detente el cuidado personal de un niño o niña menor que padezca una enfermedad terminal o condición de igual naturaleza (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1733 de 2014 o la que la sustituya o complemente), así como un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave que requiera cuidados permanentes o cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas. Ello en los términos de la ley 2174 de 2021.

- La licencia remunerada que se otorga por el empleador, previa solicitud del trabajador y la decisión debe adoptarse por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador.
- Se otorga por un término no mayor de la licencia de 10 días hábiles continuos o discontinuos.
- La licencia remunerada será concedida por el empleador, previa certificación o incapacidad otorgada por el médico tratante, en donde conste la necesidad de acompañamiento y el diagnóstico clínico.
- La licencia no puede ser reconocida en forma concomitante a los padres.
- El trabajador que tenga la custodia y cuidado personal de un menor de edad que padezca una enfermedad o condición terminal, de común acuerdo con el empleador, puede solicitar desarrollar su labor a través de teletrabajo o en su defecto de trabajo en casa, siempre que sus funciones así lo permitan. Ello sin perjuicio del otorgamiento de esta licencia.

EN CASO DE NACIMIENTO DE UN HIJO, LA OPORTUNIDAD DEL AVISO PODRÁ SER ANTERIOR O POSTERIOR AL HECHO QUE LO

ORIGINA: De acuerdo con lo que permitan las circunstancias concretas. No obstante, se recomienda que el trabajador informe a la empresa tan pronto tenga conocimiento de la fecha probable de parto, con el fin de facilitar la organización interna y garantizar la adecuada prestación del servicio.

EN CASO DE LACTANCIA: El aviso se entenderá surtido desde el momento en que la Institución Prestadora de Salud (I.P.S.) haya comunicado o emitido la licencia de maternidad correspondiente, lo cual genera presunción del conocimiento del empleador sobre el nacimiento del hijo(a) y, por ende, del derecho de la trabajadora a disfrutar del receso laboral diario para lactancia, conforme a lo establecido en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

OTROS: En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. (CST, art. 57, núm. 6º).

PARÁGRAFO 1. Toda ausencia del trabajador deberá contar con autorización expresa del jefe inmediato y del área de Desarrollo Humano, con el fin de mantener actualizada la información relativa a las jornadas laborales y la cobertura de riesgos laborales ante la ARL.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible obtener dicha autorización previa, el trabajador estará obligado a justificar documentalmente las razones de su ausencia dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, contados a partir de la primera inasistencia.

PARÁGRAFO 2. El trabajador deberá reintegrarse a sus funciones el día hábil siguiente al vencimiento de la licencia o permiso concedido. La falta de reintegro sin causa plenamente justificada se considerará falta grave disciplinaria, susceptible de sanción conforme al reglamento interno de trabajo. Dependiendo de la gravedad del caso y las circunstancias particulares, dicha conducta podrá constituir justa causa para la terminación del contrato de trabajo, incluso si se presenta por primera vez.

ARTÍCULO 60. PERMISOS ESPECIALES: La **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** podrá conceder permisos especiales al

trabajador(a) sin que afecte su ingreso mensual por las siguientes causas y términos:

a) Por grados, con reconocimiento académico, un día (1) hábil.

ARTÍCULO 61. LICENCIA NO REMUNERADA. El contrato de trabajo podrá suspenderse por licencia o permiso temporal, el cual podrá ser concedido por **La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** al(la) trabajador(a). Para ello, el(la) trabajador(a) deberá presentar una solicitud por escrito.

ARTÍCULO 62. GOCE EFECTIVO DE LA LICENCIA. Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad. En todo caso la concesión de la licencia no es obligatoria para el empleador y podrá solicitar garantías para el pago de la seguridad social y aportes parafiscales durante el periodo de licencia, con el objetivo de que le sean restituidos los costos que demande para el empleador el periodo de licencia.

PARÁGRAFO 1: Durante el periodo de la suspensión se interrumpe para el (la) trabajador (a) la obligación de prestar sus servicios y para la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** la obligación de pagar los salarios, conforme al numeral 4º del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990 y art. 53 de la misma norma, también podrán descontarse estos periodos para liquidar vacaciones y cesantías del (la) trabajador (a).

ARTÍCULO 63. IRREVOCABILIDAD. La licencia una vez concedida no es revocable, no obstante, el (la) trabajador (a) puede renunciar a la misma mediante escrito que deberá presentar ante la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**.

CAPITULO XIV

JORNADA, HORARIO Y PAUTAS DE TRABAJO EN CASA; TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO

ARTÍCULO 64. TELETRABAJO: Conforme a las pautas que establece la Ley 1221 de 2008 y el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025 sobre el teletrabajo, podrá hacerse uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), para ordenar el teletrabajo de los trabajadores que por la naturaleza de sus

funciones así sea posible; igualmente se podrá habilitar al trabajador para que desempeñe sus obligaciones laborales de forma transitoria en casa o lugar diferente al que realiza sus funciones; sin modificar la naturaleza del contrato respectivo, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo. El trabajo en casa no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad.

De igual forma se podrá efectuar labores de forma remota en los términos establecidos en la ley 2121 de 2021 o ejecutarse trabajo en casa en los términos de la ley 2088 de 2021 y para los efectos de este reglamento, en lo que sean normas comunes, les denominaremos trabajadores a distancia, para integrar esta tres nuevas formas de trabajo.

ARTÍCULO 65. DEFINICIONES. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025, que modifica el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008, las definiciones de modalidades del Teletrabajo, quedará así:

1. **TELETRABAJO.** Es una modalidad laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC - para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador(a) en un sitio específico de trabajo.

El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas:

- a) **TELETRABAJO AUTÓNOMO:** Es aquel donde los teletrabajadores(as) pueden escoger un lugar para trabajar (puede ser su domicilio u otro, fuera de la sede física en que se ubica el empleador) o para ejercer su actividad a distancia, de manera permanente, y sólo acudirán a las instalaciones en algunas ocasiones cuando el empleador lo requiera.
- b) **TELETRABAJO MÓVIL:** Es aquel en donde los teletrabajadores(as) no tienen un lugar de trabajo establecido.

- c) TELETRABAJO HÍBRIDO:** Es aquel en donde los teletrabajadores(as) laboran mínimo dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador, alternando el trabajo de manera presencial y virtual en la jornada laboral semanal, y que requiere de una flexibilidad organizacional y a la vez de la responsabilidad, confianza, control, disciplina y orientación a resultados por parte del teletrabajador y de su empleador.
- d) TELETRABAJO TRANSNACIONAL:** Es aquel en donde los teletrabajadores(as) de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador(a) tener la situación migratoria regular, cuando aplique, y responsabilidad del empleador de contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. El empleador estará a cargo de las prestaciones económicas lo cual lo hará a través del Sistema de Seguridad Social Colombiano.
- e) TELETRABAJO TEMPORAL O EMERGENTE:** Se refiere a modalidades en situaciones concretas tales como, emergencias sanitarias o desastres naturales. Lo anterior sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa.
- 2. TELETRABAJADOR(A).** Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.

No se considerará teletrabajador(a) al trabajador(a) de la empresa, que por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.

PARÁGRAFO 1. DEFINICIONES.

- a) Trabajo remoto:** Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador(a) no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no

comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y/o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen.

- b) Nueva forma de ejecución del contrato remoto:** Es aquella por la cual una persona natural, vinculada por un contrato laboral, se obliga a prestar una actividad remota a través de las tecnologías disponibles u otro medio o mecanismo, en favor de otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante la obtención de un salario, lo cual puede constar en medios digitales. En esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, las partes podrán manifestar su consentimiento y - o aceptación mediante el uso de la firma electrónica digital y a través de mensajes de datos, bajo los principios y características establecidas en la Ley 527 de 1999 norma que la modifique, conforme a la autenticidad, integridad, disponibilidad, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad.
- c) Trabajador remoto:** Persona natural, cubierta por los principios mínimos del trabajo y vinculado mediante un contrato de trabajo, desarrollando actividades de manera remota a través de las tecnologías existentes y nuevas u otro medio o mecanismo.
- d) Nuevas tecnologías:** Cualquier medio, plataforma, software, programa, equipo, dispositivo y/o equipo que permita la comunicación, interacción y/o ejecución del contrato de trabajo de manera remota mediante una conexión a internet o a cualquier otra red que permita ejecutar dichas acciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el artículo 6 de la ley 1341 de 2009.
- e) Firma Electrónica:** Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente, este conjunto de datos electrónicos acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son (i) identificar a una persona de manera inequívoca, (ii) Asegurar la exclusividad e integridad del documento firmado y (iii) los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la firma el documento.

- f) OTP (One Time Password):** Es un mecanismo de autenticación, el cual consiste en un código temporal que le llega a la persona a través de mensaje de texto SMS o correo electrónico certificado, para que este pueda de manera segura realizar acciones virtuales, en donde se certificará la identidad de la persona, ya sea vía internet o mediante la aplicación para teléfonos móviles (APP). El presente mecanismo puede ser opcional por el empleador, si se considera necesario para la seguridad de sus acciones remotas. En todo caso, deber tener un mecanismo idóneo como lo describe el literal e, del presente artículo para todo tipo de acción.

PARÁGRAFO 2. DEFINICIÓN DE TRABAJO EN CASA. Se entiende como trabajo en casa la habilitación al trabajador(a) para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador(a) pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador(a) en las instalaciones de la empresa.

ARTÍCULO 66. GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TELETRABAJADORES, TRABAJADORES REMOTOS, TRABAJADORES EN CASA Y SUS OBJETIVOS: CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S garantizará los derechos laborales, sindicales y de seguridad social de los teletrabajadores de la EMPRESA en los términos del artículo 6º de la establece la Ley 1221 de 2008 y Decreto 1072 de 2015, capítulo 5º, y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen. E igualmente aplíquese las leyes 2088 y 2021 en lo que corresponda según lo reglamentado en el presente artículo para los trabajadores en cas y trabajadores remotos.

Se garantizará la remuneración del trabajador a distancia, a pesar de que él no reciba de su EMPLEADOR, los paquetes de información para que realice sus labores, o los programas para desempeñar su función, o no puede realizar su labor debido corte en las líneas telefónicas, flujo eléctrico, o servicio de internet.

Si el trabajador(a) a distancia llegase a cambiar de domicilio, deberá comunicárselo inmediatamente a la entidad, la cual suspenderá temporalmente la modalidad de teletrabajo hasta verificar que se cumplan las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo.

PARÁGRAFO 1. REGISTRO DE PERSONAL EN TELETRABAJO, TRABAJO REMOTO, TRABAJO EN CASA E IGUALDAD DE TRATO. **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** informará a la Inspección de Trabajo los teletrabajadores que tenga a su cargo.

CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S informará a la A.R.L. los teletrabajadores, trabajadores en casa y trabajadores remotos que tengan a su cargo.

CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S promoverá la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales laborales, entre teletrabajadores, trabajadores remotos, trabajadores en casa y demás trabajadores de la entidad.

PARÁGRAFO 2. En el trabajo en casa y trabajo remoto están incluida las garantías sindicales, laborales y de seguridad social como lo prevén las leyes 2088 y 2121 de 2021.

ARTÍCULO 67. IMPLEMENTACIÓN, MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, MANUALES DE FUNCIONES, Y COMPETENCIAS LABORALES. **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** podrá adoptar los contratos de trabajo, los manuales de funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto como una forma de organización laboral; la reforma como mínimo contendrá:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.
2. Determinar los días y los horarios en que el trabajador a distancia realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del trabajador a distancia al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.

4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador a distancia.

ARTÍCULO 68. USO ADECUADO DE EQUIPOS, PROGRAMAS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

- **CORREO ELECTRÓNICO.** Se suministrará al trabajador a distancia una cuenta de correo electrónico, que será administrado, controlado y auditado por el EMPLEADOR, en los términos descritos en el presente reglamento.
- **RESTRICCIÓN DE USO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.** Se suministrará al trabajador a distancia equipos informáticos de propiedad del empleador que utilizará de forma exclusiva para el desempeño de sus funciones y obligaciones laborales. El mantenimiento preventivo y obligatorio de dichos equipos corre por cuenta de LA EMPRESA, pero su uso adecuado y debida conservación corre por cuenta del trabajador a distancia.
- **RESTRICCIÓN DE USO DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS.** Los programas informáticos, serán provistos por LA EMPRESA, y por tanto se destinarán exclusivamente para el desarrollo de las obligaciones y funciones asignadas.

El trabajador a distancia acatará estrictamente la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información que tenga en su poder, por intermedio de los programas informáticos, software y hardware entregado por LA EMPRESA, para el uso exclusivo del trabajador a distancia, en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones laborales.

- **SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.** Los equipos informáticos con los cuales dote la empresa a sus trabajadores a distancia podrán estar provistos de software de control y seguimiento de actividades laborales, registro de asistencia y horario laborales, sistema de posicionamiento global, geolocalización, y de protocolos de seguridad de datos.

Cuando el teletrabajo o trabajo remoto sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene más de lo previsto se causará el pago de horas extras, dominicales y festivos se le

dará el mismo tratamiento de cualquier otro trabajador del **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**

PARÁGRAFO 1. El trabajador remoto, no será beneficiario del auxilio de transporte determinado por la ley. En caso de que el empleador requiera que el trabajador remoto se presente en sus instalaciones, siempre que el trabajador remoto cumpla con los requisitos legales para ello, deberá reconocer, en los casos en que sea aplicable de acuerdo con la normativa vigente y de manera proporcional, el auxilio legal de transporte previsto en la legislación laboral vigente.

El valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte. (Art. 53 de la Ley 2466 de 2025).

PARÁGRAFO 2.

Los trabajadores(as) que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigente y que se les reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular, durante el tiempo que presten sus servicios bajo la habilitación **de trabajo en casa o teletrabajo**, se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. En el caso de los teletrabajadores, sólo tendrán derecho a recibir uno de estos auxilios, independientemente de la modalidad de teletrabajo otorgado.

ARTÍCULO 69. CONDICIONES DE ACCESO A LA MODALIDAD DE TELETRABAJO: En caso que el **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** llegará adoptar la posibilidad de teletrabajo, los trabajadores podrán solicitar su participación en la modalidad de teletrabajo si cumplen con las siguientes disposiciones:

1. Que el objeto de contrato individual o relación legal, según manual de funciones admita esta modalidad de trabajo remoto mediado por las tecnologías de la información y comunicación TICS
2. Diligenciar el formato de solicitud de ingreso al programa.
3. Haber superado el proceso de evaluación de la solicitud y de definición de las características específicas en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo, así como la definición previa de los objetivos y mecanismos de control acordados juntamente con el jefe inmediato.

4. Haber superado la inspección de la estación de teletrabajo propuesta por el teletrabajador(a).
5. Cumplir con los requisitos estipulados en el presente reglamento y las posteriores modificaciones y mejoras que se incorporen al mismo.

ARTÍCULO 70. REVERSIBILIDAD DEL TELETRABAJO. Los trabajadores que actualmente realizan su trabajo en las instalaciones de la EMPRESA, y pasen a ser teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier momento, volver a la actividad laboral convencional, e igual derecho se predica del empleador. Por tanto, se debe manifestar con la antelación suficiente tal decisión de reversibilidad, para que se pueda dar aplicación efectiva a la decisión de retorno al centro de trabajo.

ARTÍCULO 71. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA EMPLEADORA CENTRO DE ENSEÑANZA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S CON SUS TRABAJADORES A DISTANCIA: Son responsabilidades del Empleador, con sus trabajadores a distancia, entendiéndose por ellos, los que estén bajo la modalidad de trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo, las siguientes:

1. La seguridad social será conforme a la legislación vigente.
2. El suministro a los (las) trabajadores (as) a distancia de equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar y garantizar que este tipo de trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
3. Incluirlos dentro del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y permitirle la participación en las actividades del comité paritario.
4. Informar y dar una copia a los trabajadores a distancia de la política de CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RODANDO S.A.S. en materia de salud y seguridad en el trabajo.

ARTÍCULO 72. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES REFERENTES A LOS EQUIPOS, APLICACIONES, DOCUMENTACIÓN, Y SUMINISTROS ENTREGADOS POR LA EMPRESA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA QUE DEBE CONOCER Y CUMPLIR EL TELETRABAJADOR. Son medidas de seguridad informática que debe atender y cumplir el TELETRABAJADOR al servicio de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**

1. El teletrabajador(a) no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
2. De igual forma, el teletrabajador no podrá compartir los usuarios y/o contraseñas personales de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.
3. El teletrabajador debe cambiar las claves del acceso a wifi y debe evitar utilizar redes inalámbricas abiertas.
4. El teletrabajador debe realizar copias de seguridad de manera periódica haciendo uso de los medios de almacenamiento entregados por **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** para tal fin.
5. El teletrabajador debe abstenerse de enviar archivos con información de la organización y/o entidad, por medios no oficiales como WhatsApp, Dropbox, Wetransfer, correos de dominio gratuito, etc.
6. El teletrabajador debe cerrar sesión cuando no esté usando el dispositivo, tanto en casa como en lugares públicos.
7. El teletrabajador debe mantener actualizado su sistema operativo con los últimos parches de seguridad liberados por el fabricante, si trabaja desde su propio dispositivo.
8. El teletrabajador debe mantener actualizado el software antivirus, de un fabricante reconocido, para evitar infecciones con virus o software malicioso.
9. El teletrabajador debe garantizar un espacio adecuado para teletrabajar sin riesgo a perder información por causa de daño del equipo por la mala manipulación de alimentos, por ejemplo.

- 10.** El teletrabajador debe abstenerse de instalar en los equipos programas o extensiones de navegadores de fuentes desconocidas ya que estas suelen traer programa maligno el cual puede afectar sus dispositivos y extraer la información sensible.
- 11.** El teletrabajador debe evitar el uso de aplicaciones de escritorio remoto que no estén verificadas por la empresa, estas herramientas pueden crear puertas traseras por medio de las cuales podría comprometerse el servicio o las credenciales de acceso de usuario y por lo tanto permitir el acceso a los equipos del **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**
- 12.** El teletrabajador debe optimizar el uso del internet, dado que por un mismo canal se van a establecer todas las conexiones, y en consecuencia debe priorizar las actividades laborales en los horarios establecidos para que no sufra caídas del servicio.
- 13.** El teletrabajador debe garantizar la seguridad de los datos y cumplir con las exigencias de seguridad impuestas por **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** y la Ley de protección de datos personales.
- 14.** El teletrabajador no debe enviar mensajes de texto con datos confidenciales, como información privada y detalles de tarjeta de crédito.
- 15.** El teletrabajador no debe conectar el celular a puertos USB desconocidos y no aceptar ninguna relación de confianza a través de USB sin asegurarse de que la conexión es confiable.
- 16.** El teletrabajador no debe conectarse a redes WI-FI públicas abiertas (o hotspots WI-FI)
- 17.** El teletrabajador no debe instalar ninguna aplicación que no provenga de una fuente de confianza, como las tiendas oficiales de Apps.
- 18.** El teletrabajador no debe instalar aplicaciones que exijan permisos que pongan en riesgo la información confidencial (acceso a la agenda, geolocalización, etc.).

Son medidas de seguridad informática que debe atender y cumplir la empresa
CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S:

1. Debe proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de sus teletrabajadores, conexiones eléctricas y de red, de los mismos, mantenimiento de software y hardware a disposición de los teletrabajadores.
2. Debe cifrar los dispositivos móviles, implementando en los dispositivos mecanismos de cifrado de la documentación, además de los de autenticación de usuarios.
3. Debe capacitar a sus teletrabajadores en el correcto manejo de los programas, aplicaciones, hardware, seguridad de la información, y herramientas dadas para su función.
4. **CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RODANDO S.A.S.**
Debe activar la configuración multifactorial en las cuentas de correo personales y corporativas, con el fin de confirmar la identidad del que accede al correo y demás herramientas.
5. Debe implementar canales de comunicación seguros desde Internet como SSL VPN, para sus trabajadores en las conexiones para teletrabajo y trabajo remoto.
6. Debe instalar y mantener actualizado el software antivirus, de un fabricante reconocido, para evitar infecciones con virus o software malicioso.
7. Debe capacitar a sus trabajadores respecto de las políticas de privacidad de la información, para no divulgar información sensible y privada de la organización.
8. Debe implementar soluciones de almacenamiento en la nube para guardar los archivos de sus teletrabajadores, a través de la infraestructura del servidor de archivos implementada.
9. Debe activar perfiles de navegación para los usuarios SSL/VPN permitidos.

- 10.** Debe realizar un monitoreo permanente a la infraestructura de los servicios utilizados por los teletrabajadores, con el fin de analizar posibles acciones no autorizadas.
- 11.** Debe impedir guardar de forma automática las credenciales de usuarios asociadas a las herramientas corporativas.
- 12.** Debe generar políticas de backup para evitar pérdidas de información.
- 13.** Debe implementar políticas de cifrado en los equipos, trabajadores y herramientas transaccionales con el fin de mantener la protección de la información.
- 14.** Debe hacer uso de herramientas de protección del dispositivo como E.D.R. (Endpoint Detection and Response), los cuales permiten una gestión integral y centralizada de la política de seguridad de **CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA RODANDO S.A.S.** localmente en los dispositivos de los empleados.
- 15.** Debe asegurar que en caso de extravío de dispositivos se deben configurar medidas de seguridad para proteger la información corporativa (localización, bloqueo de pantalla, borrado remoto de datos y seguimiento de las aplicaciones ejecutadas).

ARTÍCULO 73. TRABAJO REMOTO Y TRABAJO EN CASA. CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S debe asegurar que se cumplan los postulados previstos en las leyes 2088 y 2121 de 2021, que garantizan los derechos de los trabajadores remotos, y los trabajadores en casa, las respectivas obligaciones recíprocas, tales como desconexión digital, potestad del empleador para fijar medios de seguimiento de actividades, evaluación y reporte de tareas, y cumplimiento de obligaciones, lo cual podrá ejecutarse a través de herramientas o medios tecnológicos, como software de rastreo, que en ningún caso podrán vulnerar la intimidad y privacidad del trabajador.

CAPITULO XV

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 74. PROHIBICIONES COMUNES: Queda prohibido emplear a las mujeres y menores de dieciocho (18) años en trabajo de pintura industrial, que

entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos.

ARTÍCULO 75. PROHIBICIÓN A MENORES DE EDAD: Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.

- 15.** Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
- 16.** Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
- 17.** Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
- 18.** Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
- 19.** Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
- 20.** Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
- 21.** Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
- 22.** Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
- 23.** Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la Protección Social.

PARÁGRAFO 1. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de la Protección Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual

modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes.

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral.

CAPITULO XVI

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 76. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) – Decreto 1072 de 2015 – Capítulo 6-, con el objeto de prevenir los accidentes y enfermedades laborales y en general, velar por la protección integral del trabajador conforme con las disponibilidades presupuestales de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.

ARTICULO 77. DISEÑO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los lineamientos esenciales del sistema de gestión, debiendo ser adaptada a las características y al tamaño específico de cada organización, en lugar de aplicarse de forma genérica. Su redacción debe ser clara, puntual y precisa, conforme a lo estipulado en el Decreto 1443 de 2014, que establece las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En todo caso la EMPRESA **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** revisará la Política de Seguridad y Salud e el Trabajo periódicamente para asegurar su pertinencia y adecuación a los cambios en la normativa y en el entorno organizacional.

PARAGRAFO 1. La norma exige que el documento final sea firmado por el representante legal de la empresa. El contenido se debe difundir a todos los miembros de la organización, y demás partes interesadas y tiene que revisarse una vez al año. Una vez definida la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario formular los objetivos de dicha política. Estos, deben enfocarse en tres puntos:

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, y establecer los controles respectivos. Proteger la seguridad y la salud de todos los miembros de la organización, mediante un proceso de mejora continua del sistema. Cumplir con las normas vigentes en la materia. Decreto 1443 de 2014 el cual dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

2. Operacionalizar el SG-SST - Este punto se refiere a las acciones para implementar el sistema. Incluye los siguientes elementos:

a) Definición de obligaciones. Supone establecer las obligaciones puntuales que deben cumplir los empleados, contratistas y las ARL, en relación con el Sistema de Gestión.

b) Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Consiste en el diseño de un programa de capacitación que esté enfocado a formar a los trabajadores en los aspectos que el SG-SST exige. Este programa debe ser revisado anualmente. También incluye la elaboración de un programa de inducción dirigido a todos los trabajadores de la organización, sin tomar en cuenta su modalidad de contratación. Decreto 1443 de 2014 el cual dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

3. Producción y conservación de documentos del SG-SST - El Decreto 1072 de 2015 exige que se elaboren una serie de documentos, a saber:

a. Política del SG-SST

b. Definición de responsables

c. Identificación de peligros

d. Informes (condiciones de salud, programa de capacitación, procedimientos e Instructivos, soportes de convocatoria y elección de COPASST, y Comité de Convivencia Laboral)

- e. Reporte de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales
 - f. Análisis de vulnerabilidad y planes de emergencia
 - g. Registros de las inspecciones
 - h. Matriz legal actualizada
 - i. Evidencias para el control de los documentos
 - j. Mantener actualizado el perfil sociodemográfico
 - k. Realizar Indicadores
 - l. Realizar el Plan Anual de Trabajo
 - m. Implementar Procedimientos de Comunicación Participación y consulta
 - n. Programa de Exámenes Médicos Ocupacionales
 - o. Sistema de Vigilancia en Riesgo Psicosocial
 - p. Sistema de Vigilancia Osteomuscular
 - q. Profesiogramas
 - r. Programa de Pausas Activas
- Artículo 5 del Decreto 1443 del 2014.

PARÁGRAFO: De igual manera, la norma indica que algunos documentos deben conservarse por un lapso mínimo de 20 años. Estos son:

- a. Resultado del perfil epidemiológico
- b. Resultado de las mediciones ambientales
- c. Resultados de los programas de vigilancia epidemiológica
- d. Registros de capacitación, formación y entrenamiento
- e. Registro de la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) Decreto 1443 de 2014 el cual dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

ARTICULO 78. De igual manera, la norma indica que algunos documentos deben conservarse por un lapso mínimo de 20 años. Estos son:

- f. Resultado del perfil epidemiológico
- g. Resultado de las mediciones ambientales
- h. Resultados de los programas de vigilancia epidemiológica
- i. Registros de capacitación, formación y entrenamiento
- j. Registro de la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) Decreto 1443 de 2014 el cual dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Unos mecanismos eficaces para recibir, tramitar y responder a las comunicaciones relacionadas con el sistema. Esto aplica tanto para las comunicaciones internas como para las externas. También se debe garantizar que todos los trabajadores y contratistas conozcan qué es y cómo funciona el SG-SST.

ARTICULO 79. PLANIFICACIÓN DEL SG-SST: Para llevar a cabo el proceso de planificación se deben tomar en cuenta dos grandes componentes: la identificación de peligros y valoración de riesgos, y la evaluación inicial del programa de gestión. La identificación de peligros y valoración de riesgos permite detectar los factores que atentan contra la seguridad y la salud de los trabajadores. También hace posible determinar el nivel de gravedad de esas amenazas. Corresponde a lo que anteriormente se conocía como “panorama de riesgos”. Respecto a la evaluación inicial del programa de gestión, su propósito es definir los peligros prioritarios. Implica tanto la actualización de la información sobre los riesgos que se habían detectado con anterioridad, como la incorporación de los nuevos riesgos identificados.

La evaluación inicial debe incluir la revisión de estos componentes:

- a. Matriz legal
- b. Matriz de identificación de peligros
- c. Análisis de vulnerabilidad
- d. Plan de emergencia
- e. Evaluación de las medidas de control
- f. Cumplimiento del programa de capacitación
- g. Evaluación de puestos de trabajo
- h. Evaluación de programas de vigilancia epidemiológica
- i. Estadísticas de enfermedad y accidentes
- j. Registro de indicadores
- k. Diagnóstico de las condiciones de salud
- l. A partir de toda esa información se elabora el plan de trabajo anual, que debe contener objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos.
- m. Es importante recalcar que el plan de trabajo debe ser evaluado para verificar si se cumplieron las metas en el año. decreto 1443 de 2014 el cual dicta disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ARTICULO 80. A partir de toda esa información se elabora el plan de trabajo anual, que debe contener objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos. es importante recalcar que el plan de trabajo debe de ejecutarse y se realizará la autoevaluación del sistema de acuerdo a la resolución no. 1111 de 27 de marzo de 2017. por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.

ARTÍCULO 81. ATENCIÓN MÉDICA. Los servicios médicos que requieran los trabajadores los prestaran la E.P.S; I.P.S. y A.R.L., a la que estén afiliados los trabajadores.

ARTICULO 82.- ACCIDENTE DE TRABAJO: La **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, implementará políticas de prevención y protocolos de seguridad adecuados, de modo que se minimicen los riesgos laborales y se proteja la integridad física y mental de sus trabajadores. En razón de ello acoge la definición de accidente de trabajo contenida en la ley 1562 de 2012 artículo 3 que estipula que se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que, por causa o con ocasión del trabajo, cause al trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Asimismo, se considera accidente de trabajo aquel que ocurra durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, o en el desempeño de una labor bajo su autoridad, incluso si se presenta fuera del lugar y horario habituales de trabajo.

Igualmente, se entiende que se trata de accidente de trabajo cuando se produzca durante el traslado de trabajadores o contratistas entre su residencia y el lugar de trabajo (o viceversa), siempre que el transporte sea proporcionado por el empleador. De igual forma, se considerará accidente de trabajo el que ocurra en el ejercicio de la función sindical, incluso cuando el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

Finalmente, se contempla como accidente de trabajo aquel que se genere por la realización de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, en particular en el caso de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

ARTICULO 83. - ENFERMEDAD LABORAL. La **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** establecerá mecanismos de vigilancia y evaluación continua para identificar y gestionar los riesgos laborales, garantizando así la salud y seguridad de los trabajadores. En razón de ello acoge la definición de accidente de trabajo contenida en la ley 1562 de 2012 artículo

4, la enfermedad laboral se define como aquella que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al entorno en el que el trabajador se ve obligado a desempeñarse. El Gobierno Nacional determinará de manera periódica cuáles enfermedades se consideran laborales. Asimismo, si una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como tal, de conformidad con las normas legales vigentes.

ARTICULO 84. - INCIDENTE LABORAL. La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, registrará los incidentes laborales de manera sistemática para identificar oportunidades de mejora en la gestión de riesgos laborales y fortalecer las medidas preventivas. En razón de ello acoge la definición de accidente de trabajo contenida en la resolución 1401 de 2007 art.3 ,Se entiende por incidente todo suceso ocurrido durante el desempeño del trabajo o en relación directa con éste, que, teniendo el potencial de convertirse en un accidente, involucró a personas sin que se produjeran lesiones, daños a la propiedad o pérdidas en los procesos.

ARTICULO 85. - PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico tomará todas las demás medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo, en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS Y LA ARL.

ARTICULO 86. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el (la) trabajador (a) lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad; El empleador no es responsable de la agravación que se presente en la lección y perturbaciones, por no haber dado el trabajador este aviso o haberlo demorado sin justa causa (ART.221 C.S.T).

Del hecho debe notificarse dentro de los dos (2) días siguientes de forma simultánea a la A.R.L. y a la E.P.S.

La notificación está reglamentada por la Res. 156 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTÍCULO 87. OBLIGACIÓN DE REPORTAR ENFERMEDADES. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicar el hecho a su jefe inmediato, para que reporte ante la oficina de talento humano la razón del ausentismo y a su vez el trabajador tendrá la obligación de acudir ante su I.P.S. para que le examinen y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que debe someterse. De todo lo acontecido, se dejará registro y el trabajador deberá aportar al día hábil siguiente la constancia de haber recibido la atención médica en el I.P.S., la respectiva fórmula médica y la incapacidad respectiva, si a ella hubiere lugar.

Si este no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada, para los efectos a que haya lugar.

ARTÍCULO 88. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES MÉDICAS. Los Trabajadores al servicio de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S deben someterse a las instrucciones y tratamientos que ordene el médico tratante. Quien sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones y tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

ARTÍCULO 89. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Los Trabajadores al servicio de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad Industrial que prescriba las autoridades del ramo y en particular a las que ordene la entidad para la prevención de las enfermedades y de los riesgos laborales en el manejo de las maquinas, equipos, herramientas y demás elementos de trabajo para evitar, minimizar o conjurar los eventuales accidentes y enfermedades laborales.

PARÁGRAFO. El incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, protocolos, circulares y en general determinaciones emitidas por LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S tendientes a la prevención de los riesgos laborales, adoptados en forma general o específica, que le hayan comunicado o socializado al trabajador, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por juta causa.

ARTÍCULO 90. ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente, y será obligación de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** reportar el mismo en los términos establecidos en la norma (2 días hábiles), ante la E.P.S y la A.R.L. respectivas

ARTÍCULO 91. SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO DE REPORTES. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales, de conformidad con el reglamento que se expida.

ARTÍCULO 92. CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. En todo caso en lo referente a lo señalado en este capítulo, tanto LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S como los trabajadores deberán someterse a lo que señala la Ley. Igualmente, ambas partes están sometidas al acatamiento de la Ley 1562 de 2012; en lo pertinente del D.U.R. 1072 de 2015; el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 93. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S no responderá por ningún accidente laboral que haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave o negligencia de la víctima, pues sólo estará obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco responderá en la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por razón de no haber dado el (la) TRABAJADOR(A) el aviso oportuno correspondiente o haberlo demorado sin justa causa.

Son obligaciones del (la) trabajador (a) las siguientes:

- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores en este reglamento.

- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por las Administradoras de Riesgos Laborales.
- Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de salud ocupacional, o como vigías ocupacionales.
- Colaborar y cumplir con la estricta rigurosidad todos los protocolos de bioseguridad, protección personal que se establezcan y comuniquen en **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**
- Hacer uso de los elementos de protección personal y de control biológico que sean necesarios para el cumplimiento del S.G.S.S.T y de los protocolos de bioseguridad.
- Atender y cumplir con todos los reglamentos, manuales, instructivos, protocolos que se expidan al interior de la entidad, que tiene por el objeto de mantener pautas de conducta y hábitos de trabajo seguro, tales como plan de seguridad vial, instructivos de prevención de adicción a las drogas, tabaco y alcohol, entre otros.

ARTÍCULO 94. LICENCIAS POR INCAPACIDAD. Para efecto de licencias por incapacidad derivada de enfermedad general, laboral, maternidad y accidente de trabajo, el (la) trabajador(a) deberá presentar ante el inmediato superior la correspondiente incapacidad expedida por la Entidad Promotora de Salud (E.P.S) o la Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) a la cual se encuentre afiliado (a) ; o la respectiva institución prestadora de salud (I.P.S.) que tenga a su cargo la atención correspondiente.

ARTÍCULO 95. EQUIPO INVESTIGADOR. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S deberá conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del (la) trabajador(a) accidentado (a) o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el (la) encargado (a) del desarrollo del programa de salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin.

Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en Salud Ocupacional, propio o

contratado, así como el personal de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** encargado del diseño de normas, procesos y/o mantenimiento.

Igual equipo debe conformarse para la investigación de accidentes e incidentes ocurridos a colaboradores no vinculados mediante contrato de trabajo. Cuando el accidentado sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo o un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** usuaria; de la empresa beneficiaria del servicio del trabajador asociado y del contratante, según sea el caso. (resolución 1401 de 2007, Ministerio de Protección Social)

CAPITULO XVII ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 96. ORDEN JERÁRQUICO. El orden Jerárquico de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** de acuerdo con los cargos existentes en es el siguiente:

Presidencia; Gerente Administrativo y Financiero; Gerente Comercial ;Gerente de Ventas, Director de Gestión Humana; Director de Mercadeo; Director de Servicio Técnico, Director de Cadena de Abastecimiento, Director Financiero, Director de los Sistemas Integrados de Gestión; Director de Producción; Director de TI; Director de Inventario; Coordinadores.

ARTÍCULO 97. GERENCIA. La Gerencia General constituye el máximo órgano administrativo y de dirección dentro de la estructura jerárquica laboral. En ella reside la facultad de celebrar contratos de trabajo, así como de declarar su terminación, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos en el presente reglamento.

ARTÍCULO 98. FACULTADOS PARA IMPONER SANCIONES DISCIPLINARIAS Y TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO: Bajo la dirección de la Gerencia General se encuentran las áreas administrativas y operativas de la empresa. En ejercicio de sus funciones, la Gerente Administrativo y Financiero Delega a la Dirección de Gestión Humana, para que con el apoyo de los Gerente Comercial ;Gerente de Ventas, Director de Gestión

Humana; Director de Mercadeo; Director de Servicio Técnico, Director de Cadena de Abastecimiento, Director Financiero, Director de los Sistemas Integrados de Gestión; Director de Producción; Director de TI; Director de Inventario; Coordinadores pueda adelantar los procesos disciplinarios e imponer las sanciones a que haya lugar, conforme a la normativa laboral vigente y a lo dispuesto en el presente reglamento.

CAPITULO XVIII

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES

ARTICULO 99. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR Las obligaciones contenidas en el presente capítulo se establecen con fundamento en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado y adicionado por el artículo 15 de la Ley 2466 de 2025, y demás normas concordantes.

1.OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO

- a) Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados, los vehículos de instrucción en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad, el material pedagógico, los sistemas de información, los simuladores y demás recursos necesarios para la realización de sus labores, de conformidad con el numeral 1º del artículo 57 del CST.
- b) Garantizar a los trabajadores locales apropiados, instalaciones dignas, funcionales y en condiciones de higiene, y elementos adecuados de protección personal contra accidentes y enfermedades laborales, de manera que se garantice razonablemente la seguridad y la salud en el trabajo, conforme al numeral 2º del artículo 57 del CST y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST— vigente.
- c) Prestar de manera inmediata los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad que ocurra dentro de las instalaciones o durante las prácticas de conducción. Para tal efecto, la empresa mantendrá en sus instalaciones los botiquines y equipos de primeros auxilios requeridos, conforme a la reglamentación de las autoridades sanitarias competentes.
- d) Suministrar a los trabajadores cuya remuneración mensual no supere dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la dotación de conformidad con el numeral 12 del artículo 57 del CST.

2.OBLIGACIONES RELATIVAS AL PAGO OPORTUNO Y JUSTO DE LA REMUNERACIÓN.

a) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos, conforme al numeral 4° del artículo 57 del CST y demás normas salariales vigentes.

c) Llevar un registro actualizado del trabajo suplementario de cada trabajador, con indicación del nombre, la actividad desarrollada y el número de horas laboradas, precisando si son diurnas o nocturnas.

d) Pagar al trabajador los gastos razonables de desplazamiento de venida y regreso cuando, para la prestación de sus servicios, la empresa le haya exigido cambio de residencia, salvo que la terminación del contrato se origine por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, la empresa le cubrirá su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar de residencia anterior.

3. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA DIGNIDAD, EL RESPETO Y LA NO DISCRIMINACIÓN

a) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal de cada trabajador y trabajadora, sus creencias, sentimientos, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, religión, ideología política y cualquier otra condición personal que no tenga incidencia directa en el ejercicio laboral, conforme al numeral 5° del artículo 57 del CST y a los principios de la Ley 2466 de 2025.

b) Garantizar un entorno laboral libre de toda forma de discriminación, acoso, violencia o trato degradante, adoptando las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias para proteger la integridad física, psicológica y moral de sus trabajadores.

c) Implementar ajustes razonables para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad vinculadas a la empresa, removiendo barreras actitudinales, comunicativas y físicas, de conformidad con el numeral 13° del artículo 57 del CST adicionado por la Ley 2466 de 2025, y lo previsto en la Ley 1618 de 2013.

d) Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las medidas protectoras expedidas por autoridades competentes en favor de trabajadores víctimas de violencias basadas en el género o en razón del sexo, conforme al numeral 15° del artículo 57 del CST adicionado por la Ley 2466 de 2025.

e) Otorgar, en la medida de sus posibilidades, el derecho preferente de reubicación dentro de la empresa a las trabajadoras víctimas de violencia de

pareja, violencia intrafamiliar o tentativa de feminicidio debidamente comprobada, sin desmejorar sus condiciones laborales, y garantizando la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas víctimas de estas formas de violencia, de conformidad con el numeral 16° del artículo 57 del CST adicionado por la Ley 2466 de 2025.

4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LACTANCIA

El empleador reconocerá y tramitará oportunamente las licencias y permisos remunerados y no remunerados a que tienen derecho los trabajadores conforme a la ley, en los términos y condiciones establecidos en el Capítulo especial de Licencias y Permisos de este Reglamento, al cual se remite expresamente el presente artículo.

5.OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS REGISTROS LABORALES Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

a) Abrir y llevar al día los registros de trabajo suplementario y de trabajadores menores de edad que ordena la ley, con indicación de la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, conforme a los numerales 8° y 9° del artículo 57 del CST.

b) Expedir al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato de trabajo, una certificación que indique el tiempo de servicio, la índole de la labor desempeñada y el salario devengado. Si el trabajador lo requiere, la empresa le practicará examen de retiro y expedirá la certificación del estado de salud, siempre que al ingreso o durante la vigencia del contrato hubiere sido sometido a examen médico. Se entenderá que el trabajador elude, dificulta o dilata el examen cuando, transcurridos cinco (5) días hábiles a partir de su retiro, no se presenta ante el médico designado, pese a haber recibido la indicación correspondiente.

c) Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, salud, pensión y riesgos laborales, desde el inicio de la relación laboral y realizar los aportes correspondientes de manera oportuna y completa, incluyendo a los trabajadores menores de edad vinculados por la empresa.

d) Cumplir el presente Reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto irrestricto a las leyes laborales y a las normas de convivencia institucional.

e) Mantener actualizado el presente Reglamento Interno de Trabajo conforme a las modificaciones normativas que se produzcan, y ponerlo en conocimiento de todos los trabajadores mediante los mecanismos previstos en la ley, incluyendo su publicación en medios digitales o su difusión por correo electrónico

institucional, dejando constancia de su divulgación, de conformidad con la Ley 2466 de 2025.

ARTÍCULO 100. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES(AS).

Los trabajadores(as) al servicio **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** tienen como deberes los siguientes:

OBLIGACIONES Y DEBERES LEGALES Y CONTRACTUALES

1. Cumplir las disposiciones contenidas en la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Colombia, las leyes, decretos y demás normas del ordenamiento jurídico que resulten aplicables a su cargo y actividad, así como las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
2. Cumplir el contrato de trabajo de manera cuidadosa y diligente, en el lugar, tiempo y condiciones acordados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. Acatar fielmente las disposiciones del presente Reglamento Interno de Trabajo, así como los demás reglamentos, protocolos, manuales y procedimientos internos que expida la empresa, tales como el protocolo de bioseguridad, el plan de seguridad vial, el manual de ética y buen gobierno, entre otros.
4. Cumplir con todas las funciones establecidas para su cargo en el Manual de Funciones vigente que para tal efecto le entregue la empresa.
5. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, con honradez, diligencia, eficiencia y buena voluntad, procurando el mejor resultado posible.
6. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, absteniéndose de realizar actividades ajenas a las mismas durante la jornada laboral.
7. Asistir puntualmente al trabajo y a las reuniones, capacitaciones y convocatorias institucionales dentro y fuera de las dependencias de la empresa, observando en todo momento la disciplina, seriedad y compromiso que la ocasión requiera.
8. Presentar oportunamente y dentro de los niveles de calidad esperados, los informes de gestión y resultados propios de la labor encomendada.
9. Registrar su entrada y salida del trabajo en los dispositivos o mecanismos que para tal efecto disponga el empleador.
10. Registrar en el área de Gestión Humana su domicilio, dirección de residencia y número de teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.
11. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización expresa del empleador o sus representantes.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE CONVIVENCIA Y RESPETO

1. Guardar respeto y consideración hacia sus superiores, compañeros de trabajo, clientes y demás personas con quienes tenga relación en razón del servicio, en todo nivel jerárquico y sin distinción alguna.
2. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo, tanto en las relaciones personales como en la ejecución de las labores.
3. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplinario general de la empresa.
4. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga relación por razón del servicio, sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión política, condición social o cualquier otra circunstancia.
5. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior jerárquico, de manera fundada, comedida y respetuosa.
6. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, comprendiendo que su finalidad es encaminar y perfeccionar los esfuerzos en beneficio del trabajador y de la empresa.
7. Alinearse con el direccionamiento estratégico de la empresa, observando el cumplimiento de su misión, visión, principios, valores y políticas institucionales como guía para actuar, mejorar su labor y fortalecer su compromiso con los usuarios internos y externos. Igualmente, deberá cumplir lo establecido en el Manual de Gestión Humana y demás instrumentos internos vigentes.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE SEGURIDAD, SALUD Y CUIDADO EN EL TRABAJO

1. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que indique su jefe inmediato para el cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo, especialmente en el manejo de máquinas, equipos e instrumentos de trabajo.
2. Participar activamente en los cursos, conferencias, prácticas y entrenamientos de capacitación laboral que disponga la empresa, así como en los programas orientados a procurar la seguridad, prevenir incendios, fomentar el orden, el aseo y la limpieza, y demás actividades formativas que organice directa o indirectamente la empresa.
3. Capacitarse y actualizarse permanentemente en el área donde desempeña sus funciones.

4. Abstenerse de presentarse al trabajo en estado de embriaguez o con sus facultades alteradas por el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, estupefacientes o cualquier otra sustancia que afecte su capacidad laboral.
5. Colaborar con el empleador para la práctica de pruebas de alcoholemia o de detección de sustancias psicoactivas, en la forma que este estime conveniente, ya sea mediante el uso de alcohosensores en el sitio de trabajo o a través de laboratorio clínico.
6. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio asignado para el desempeño de sus labores. Salvo orden o autorización del superior inmediato, queda prohibido desplazarse al puesto de trabajo de otros compañeros sin causa justificada.
7. Revisar las herramientas, equipos y maquinaria antes de iniciar cada jornada o tarea, y reportar al superior inmediato cualquier anomalía, avería o condición insegura detectada antes de proceder con su uso.
8. Presentar y aprobar las pruebas de seguridad que en cualquier momento ordene la empresa o las autoridades competentes, y permitir las requisas e inspecciones conforme a los procedimientos internos establecidos.
9. Prestar auxilio inmediato a compañeros lesionados o que presenten una emergencia de salud dentro de las instalaciones de la empresa, sin demora injustificada, y dar aviso inmediato al área responsable.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE PRESENTACIÓN PERSONAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Acatar las pautas de presentación personal y el código de vestuario exigido por el empleador, incluyendo el uso del uniforme, el carné de identificación y los elementos de protección personal y de bioseguridad establecidos para el cargo.
2. Portar el uniforme conforme a los horarios y protocolos de vestuario estipulados por la empresa, y hacer devolución del mismo, sin necesidad de requerimiento previo, en los eventos de reposición, cambio de dependencia o terminación del contrato de trabajo.
3. Abstenerse de portar el uniforme o cualquier distintivo que lo identifique como trabajador de CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. en lugares públicos que puedan deteriorar la imagen o el buen nombre de la empresa, tales como bares, discotecas u otros establecimientos de similar naturaleza.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE RECURSOS

1. Utilizar los bienes, recursos, equipos e información asignados para el desempeño de su cargo exclusivamente para los fines institucionales a que

están destinados, absteniéndose de darles un uso personal, particular o ajeno a sus funciones.

2. Hacer uso exclusivamente de los programas de computador, aplicaciones y plataformas autorizados por la empresa, dando a internet y al correo electrónico corporativo un uso racional, necesario y exclusivo para el cumplimiento de sus funciones. Queda prohibido el uso de equipos, redes o sistemas de la empresa para actividades personales durante la jornada laboral, salvo autorización expresa del jefe inmediato.
3. Poner a disposición de la empresa, de manera inmediata, las claves, contraseñas o códigos de acceso a los sistemas informáticos para los cuales haya sido autorizado, cuando la empresa así lo requiera por razones operativas, de seguridad o de auditoría.
4. Custodiar y proteger la documentación, información física y digital que por razón de su cargo conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o utilización indebida.
5. Mantener en estricta reserva la información verbal, escrita y digital de propiedad de la empresa, absteniéndose de reproducirla, divulgarla o alterarla sin autorización escrita previa de la empresa.
6. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y demás bienes confiados a su guarda o administración, y rendir cuenta oportuna de su utilización cuando le sea requerido.
7. Para los trabajadores que manejen valores, títulos valores, mercancía, inventarios o materias primas: mantener actualizados, en orden y de manera veraz los registros y libros correspondientes, de modo que lo consignado en ellos corresponda en todo momento con la realidad. Los dineros y valores recaudados en desarrollo de sus funciones deberán consignarse a más tardar al día hábil siguiente.
8. En caso de que la empresa, por error, entregue o consigne al trabajador una suma mayor a la que le corresponde o que no le es debida, este se obliga a no disponer de dichos recursos y a proceder de manera inmediata a su reintegro, dando aviso oportuno de la circunstancia.
9. Poner en conocimiento de su superior inmediato, de manera oportuna, los hechos o situaciones que puedan perjudicar el funcionamiento, los intereses o la reputación de la empresa.
10. Informar de manera inmediata a la Dirección General la ocurrencia de eventos adversos, independientemente de su severidad, de forma verbal y/o escrita, y registrarlos posteriormente en el sistema dispuesto para tal fin.
11. Desempeñar su cargo sin obtener ni pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales a las que tenga derecho.

OBLIGACIONES O DEBERES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL

1. Registrar en el área de Gestión Humana su domicilio, dirección, datos de contacto y demás información personal requerida, dando aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
2. Informar a la empresa cualquier modificación relevante para la relación laboral, tales como cambios de estado civil, fallecimiento de cónyuge, hijos o padres, nacimiento de hijos y en general toda novedad correspondiente a su hoja de vida que la empresa necesite mantener actualizada.
3. Acatar las solicitudes y requerimientos de la empresa a través de sus representantes, incluyendo la entrega de certificados, información sobre domicilio, lugar donde atenderá incapacidades o medidas de aislamiento, e historiales de cotización al sistema general de pensiones, entre otros.
4. Reunir y presentar oportunamente ante la administradora de fondos de pensiones los documentos exigidos para los trámites correspondientes a la pensión de vejez o demás prestaciones del sistema general de seguridad social.

PARÁGRAFO 1º. Prohibiciones especiales para personal de mandos medios. El personal de mandos medios representa a la empresa ante los trabajadores que dirige y tiene como responsabilidad principal el acertado manejo del equipo a su cargo, aplicando y haciendo cumplir las políticas, instrucciones y procedimientos legales e institucionales. Además de los deberes generales del presente artículo, queda especialmente prohibido para este personal:

- a) Entorpecer o no colaborar con el cumplimiento de órdenes e instrucciones impartidas por autoridades competentes.
- b) Autorizar o ejecutar operaciones que afecten los intereses del empleador, o negociar bienes, mercancías o servicios de la empresa en provecho propio o de terceros.
- c) Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas, tareas u operaciones no efectuadas.
- d) Asumir actitudes en compromisos comerciales, personales o en relaciones sociales que puedan afectar nocivamente la reputación del empleador.
- e) Guardar silencio o no reportar de manera inmediata a la Dirección General cualquier hecho grave que ponga en peligro la seguridad de las personas, los bienes o las finanzas de la empresa.
- f) Utilizar trabajadores de la empresa, durante la jornada laboral, para realizar actividades de carácter personal.

- g) Incurrir en maltrato, irrespeto, discriminación o cualquier acto que atente contra la dignidad de los trabajadores a su cargo o de cualquier persona vinculada a la empresa.
- h) Solicitar préstamos, ayuda económica o aceptar donaciones de clientes del empleador aprovechando su cargo, sin previa autorización escrita de la empresa.
- i) Ocultar o suministrar información falsa durante el proceso de contratación o en el ejercicio de sus funciones.
- j) Actuar de forma desleal o deshonesta con la empresa o con sus compañeros de trabajo.

PARÁGRAFO 2º. Relaciones afectivas en el entorno laboral. CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. reconoce que las relaciones sentimentales entre trabajadores pueden incidir negativamente en la confidencialidad de las funciones, la dinámica de equipo y el clima organizacional. En consecuencia, cuando se establezca una relación afectiva entre dos personas vinculadas laboralmente con la empresa, será obligatorio informar dicha situación al área de Gestión Humana, con el fin de evaluar las implicaciones del caso y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el buen funcionamiento organizacional y los intereses de todas las partes.

Cuando las personas involucradas pertenezcan a una misma área funcional o exista entre ellas una relación de dependencia, subordinación o influencia jerárquica, las directivas estarán facultadas para adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

- a) Reasignar a uno de los trabajadores a una unidad o área distinta.
- b) Reasignar a ambos trabajadores a otras dependencias.

Estas decisiones se adoptarán respetando en todo caso las condiciones laborales previamente pactadas, sin desmejorar la categoría ni la remuneración del personal afectado, con fundamento en el presente Reglamento y en la normativa laboral vigente.

CAPITULO XIX

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 101. PROHIBICIONES ESPECIALES AL EMPLEADOR.

Las prohibiciones del presente capítulo se fundamentan en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 17 de la Ley 2466 de 2025, y en el artículo 59A del mismo Código. Son de obligatorio cumplimiento para CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, sus representantes, administradores y quienes ejerzan funciones de dirección o supervisión.

1. PROHIBICIONES EN MATERIA DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES SALARIALES

a) Deducir, retener o compensar suma alguna de los salarios, prestaciones sociales o demás acreencias laborales de los trabajadores, sin contar con autorización escrita y previa del trabajador para cada caso, o sin mediar mandamiento judicial que así lo ordene.

Se exceptúan de esta prohibición únicamente los siguientes casos expresamente autorizados por la ley:

- Las deducciones autorizadas por los **artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo**.
- Las retenciones ordenadas por **cooperativas**, hasta el **cincuenta por ciento (50%)** del salario y prestaciones sociales, en los casos y forma en que la ley las autorice.
- Las retenciones ordenadas por el **Banco Popular**, conforme a la **Ley 24 de 1952**, hasta el **cincuenta por ciento (50%)** del salario y prestaciones, para cubrir los créditos correspondientes en los casos autorizados.
- La retención de **cesantías** en los casos taxativos previstos en el **artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo**.

b) Obligar a los trabajadores, de manera directa o indirecta, a adquirir bienes, víveres, mercancías o servicios en establecimientos propios de la empresa o vinculados a ella.

c) Exigir, solicitar o aceptar dinero, dádivas o cualquier tipo de beneficio del trabajador como condición para su admisión, permanencia, ascenso o mejora de sus condiciones laborales

2. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA LIBERTAD, AUTONOMÍA Y DERECHOS COLECTIVOS DEL TRABAJADOR

a) Limitar, presionar, obstaculizar o interferir de cualquier forma en el ejercicio del derecho de asociación sindical de los trabajadores, en los términos de los **artículos 353 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo** y los Convenios de la OIT ratificados por Colombia.

b) Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio, o hacer, autorizar o permitir propaganda política, rifas, colectas o suscripciones en los lugares de trabajo.

c) Emplear en las certificaciones laborales signos convencionales, claves o anotaciones que tiendan a perjudicar al trabajador, o adoptar, contribuir o participar en sistemas de lista negra, en cualquiera de sus modalidades, con el propósito de impedir la vinculación laboral del trabajador con otras empresas, de conformidad con el **numeral 7° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo**.

3. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA DIGNIDAD, LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

a) Discriminar a los trabajadores por razón de género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico o racial, credo religioso, ideología política, nacionalidad, condición de salud, situación de discapacidad o cualquier otra condición personal que no incida directamente en el desempeño de sus funciones.

b) Discriminar, hostigar, presionar o tomar medidas desfavorables contra trabajadores víctimas de violencias basadas en género, por causas asociadas a dichas circunstancias.

c) Despedir o presionar la renuncia de trabajadores por razones de carácter religioso, político, racial, étnico o por condiciones de salud o enfermedad, salvo que medie justa causa debidamente comprobada e independiente de dichas circunstancias.

d) Limitar, restringir o presionar el ejercicio de la libertad religiosa o política del trabajador cuando esta no interfiera con el cumplimiento de las funciones propias de su cargo.

e) Ejecutar, ordenar o autorizar cualquier acto que vulnere, restrinja o desconozca los derechos laborales de los trabajadores, que ofenda su dignidad personal o que contravenga los principios del trabajo digno y decente, de conformidad con el **artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo** y los principios consagrados en la **Ley 2466 de 2025**.

ARTÍCULO 102: PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORE. Las prohibiciones contenidas en el presente artículo se establecen con fundamento en el **artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo**, las disposiciones complementarias de la **Ley 2466 de 2025**, la **Ley 1010 de 2006**, la **Ley 1335 de 2009** y demás normas concordantes. Su incumplimiento dará lugar a las medidas disciplinarias previstas en este Reglamento, pudiendo constituir falta leve, grave o gravísima según la naturaleza, reiteración y consecuencias de la conducta.

1. PROHIBICIONES RELATIVAS AL CONSUMO, PORTE Y TENENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHÓLICAS Y AFINES

Queda expresamente prohibido a todos los trabajadores presentarse al lugar de trabajo, a cualquier instalación de la empresa o a cualquier lugar donde deban cumplir funciones en representación de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**, en estado de embriaguez, alicoramiento o bajo la influencia de narcóticos, drogas enervantes, estupefacientes, hipnóticos, alucinógenos, anfetaminas, tranquilizantes, barbitúricos o cualquier otra sustancia que altere sus facultades físicas, mentales, perceptivas o psicomotrices, cuando dicho estado afecte directa y objetivamente su desempeño laboral, la seguridad propia, la de sus compañeros, la de terceros o los bienes de la empresa, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la **Sentencia C-636 de 2016**.

Adicionalmente, se prohíbe:

- a)** Ingresar a las instalaciones de la empresa o a cualquier espacio donde se desarrollen actividades laborales con bebidas alcohólicas, licores embriagantes, estupefacientes, barbitúricos, hipnóticos, alucinógenos, sustancias enervantes, explosivos o cualquier producto de naturaleza similar, en cualquier forma, presentación o cantidad.
- b)** Portar, almacenar, suministrar, ofrecer, comercializar o distribuir dichas sustancias dentro del lugar de trabajo, durante la jornada laboral, en comisiones o en cualquier actividad desarrollada en representación de la empresa.
- c)** Inducir, facilitar o permitir que compañeros de trabajo, clientes o terceros ingieran o porten tales sustancias en los espacios de la empresa.
- d)** Consumir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral, en los períodos de descanso, en eventos corporativos o en cualquier actividad desarrollada en nombre de la empresa.
- e)** Fumar o permitir fumar dentro de las instalaciones de la empresa, o en el lugar que se encuentre prestando el servicio incluyendo el uso de cigarrillos electrónicos en todas sus modalidades —recargables, desechables, con tanque, plumas de vapor, mods y kits de cápsulas—, en vehículos corporativos, zonas de archivo y en todos los lugares donde la empresa lo tenga señalado, de conformidad con la Ley 1335 de 2009 y demás normas de salud pública vigentes.

PARÁGRAFO 1. La empresa podrá, en cualquier momento y dentro del marco legal vigente, realizar pruebas de alcoholimetría, tamizaje o exámenes orientados a la detección de sustancias psicoactivas, en el contexto de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Los resultados de dichas pruebas tendrán valor probatorio dentro del proceso disciplinario correspondiente.

PARÁGRAFO 2. Excepción por prescripción médica. Cuando un trabajador deba portar o consumir alguna de las sustancias listadas por prescripción médica expedida por profesional habilitado, deberá notificarlo anticipadamente y por escrito al área de **Gestión Humana** o a su superior jerárquico, adjuntando copia de la fórmula o prescripción, antes del inicio de la jornada correspondiente. La empresa, con el apoyo del médico de la ARL, evaluará la compatibilidad del medicamento con las funciones del cargo y adoptará las medidas de reubicación temporal que sean pertinentes.

2. PROHIBICIONES RELATIVAS AL USO, CUIDADO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Se prohíbe a los trabajadores:

- a)** Sustraer de las instalaciones de la empresa útiles de trabajo, materias primas, productos elaborados, materiales, documentos, equipos, herramientas, software o artículos de cualquier naturaleza, sin autorización expresa y escrita del superior jerárquico competente.
- b)** Usar los útiles, herramientas, equipos tecnológicos, vehículos corporativos o cualquier bien suministrado por la empresa en actividades distintas a las funciones contratadas o al giro ordinario de la empresa.
- c)** Manejar, operar o utilizar equipos, maquinaria o vehículos de la empresa que no le hayan sido asignados o para los cuales no cuente con la debida autorización del jefe inmediato.
- d)** Vender, cambiar, permutar, prestar o negociar en cualquier forma objetos, equipos, herramientas o servicios de propiedad de la empresa, sin autorización expresa de esta.
- e)** Transportar en los vehículos o medios de la empresa personas u objetos ajenos a ella sin previa autorización escrita del jefe inmediato.
- f)** Hacer mal uso, deteriorar, destruir o permitir el deterioro de los bienes, dotación, equipos, plataformas digitales o cualquier herramienta suministrada por la empresa.
- g)** Extraviar, destruir o deteriorar cualquier documento que esté bajo su custodia, o no dar aviso oportuno sobre la pérdida de elementos, herramientas o equipos de trabajo de propiedad de la empresa.

h) Negarse a hacer uso de la dotación, equipos de trabajo o dispositivos móviles configurados con aplicaciones de rastreo, cumplimiento de horario, sistemas de posicionamiento global o georreferenciación asignados por la empresa para el desempeño de las funciones.

i) Realizar reuniones en los locales o dependencias de la empresa sin orden o autorización del respectivo superior jerárquico.

3. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA TECNOLOGÍA, LA INFORMACIÓN Y LA CONFIDENCIALIDAD

Se prohíbe a los trabajadores:

a) Retirar, reproducir, destruir o dar a conocer archivos físicos o digitales, documentos, bases de datos o información de cualquier naturaleza sin autorización escrita del superior jerárquico.

b) Crear, utilizar o facilitar a terceros claves, códigos de acceso o perfiles en los sistemas informáticos de la empresa sin autorización previa y escrita del jefe inmediato, o utilizar sin debida autorización claves de acceso diferentes a las propias para ingresar a los aplicativos de la empresa.

c) Instalar, usar o permitir el uso de programas de computador, software o aplicaciones distintos a los autorizados por la empresa, o introducir medios magnéticos externos no autorizados que puedan comprometer la integridad de la información, alterar bases de datos o afectar el funcionamiento de los sistemas.

d) Descargar archivos de música, videos, material pornográfico, propaganda relacionada con actividades terroristas o cualquier contenido ajeno a las funciones laborales o que atente contra el orden público, usando los equipos, redes o sistemas de la empresa.

e) Utilizar el acceso a internet, redes sociales, correo electrónico corporativo o cualquier plataforma digital de la empresa para actividades de carácter personal durante la jornada laboral, incluyendo el uso impropio de la red informática o la distribución de mensajes de correo electrónico no relacionados con las funciones laborales, salvo autorización expresa del jefe inmediato o en caso de urgencia debidamente justificada.

f) Usar fotocopadoras, impresoras, computadores, escáneres, correos electrónicos, aplicaciones o cualquier otro equipo de la empresa para asuntos no relacionados con el trabajo sin autorización expresa del jefe inmediato.

g) Suministrar a personas externas, sin autorización de la empresa, datos relativos a su organización, sistemas, procedimientos, nóminas, información financiera, datos de clientes o proveedores, secretos técnicos o comerciales que el trabajador conozca en razón de su cargo.

h) Explotar, comercializar o divulgar programas de computación, software, procesos, diseños, metodologías, descubrimientos, inventos o cualquier trabajo desarrollado en el marco de la relación laboral, los cuales son de reserva absoluta y propiedad exclusiva de la empresa. Igualmente, está prohibido aprovecharse en beneficio propio o ajeno de estudios, procedimientos o mejoras obtenidas durante la vigencia del contrato de trabajo.

i) Falsificar, reproducir, crear o alterar documentos contables, facturas, recibos de caja, pedidos de mercancía, certificados laborales, comprobantes de pago, incapacidades laborales, libros auxiliares o cualquier papelería de control de la empresa, para beneficio personal o de terceros.

j) Presentar ante cualquier entidad certificados laborales o comprobantes de pago no emitidos por **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**, o expedir y firmar certificados laborales sin estar autorizado para tal fin.

k) Utilizar el nombre, la papelería, los membretes o la identidad corporativa de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** sin la debida autorización de la Gerencia General.

l) Retener información necesaria para el normal funcionamiento de la empresa, esconder trabajos defectuosos o irregularidades operativas sin reportarlos de manera inmediata al superior jerárquico.

m) Rendir informes, declaraciones o reportes inexactos, imprecisos o falsos a superiores jerárquicos, colaboradores de control interno o externo, o a cualquier autoridad.

n) Recibir pagos, bonificaciones, incentivos, comisiones, dádivas o beneficios económicos de carácter personal derivados de convenios, negocios o relaciones comerciales gestionadas en el marco de sus funciones laborales, los cuales corresponden exclusivamente a la empresa.

o) Utilizar el cargo, las funciones, el acceso a clientes, proveedores o las relaciones comerciales de la empresa para obtener beneficios particulares o favorecer intereses propios o de terceros.

p) Adelantar negociaciones externas relacionadas con actividades afines al objeto social de la empresa sin contar previamente con autorización expresa y escrita de la Gerencia General.

q) Violar los acuerdos de confidencialidad suscritos con la empresa.

4. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA CONVIVENCIA LABORAL Y LA DISCIPLINA

Se prohíbe a los trabajadores:

a) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso previo de la empresa, salvo en los casos exceptuados por la ley.

b) Retirarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio, aun por breve tiempo, sin autorización del jefe inmediato, o ausentarse del sitio de trabajo sin el permiso autorizado mediante el formulario establecido por la empresa.

c) Comenzar o terminar el trabajo en horas distintas a las reglamentarias, sin orden o autorización expresa del jefe inmediato.

d) Retirarse de los programas de inducción y capacitación sin previo consentimiento del jefe inmediato.

e) Ocuparse durante la jornada laboral en actividades distintas a las funciones asignadas, tales como juegos, apuestas, lecturas o conversaciones ajenas al trabajo, o hacer uso indebido del teléfono celular en horas laborales, que afecten el normal desarrollo de las actividades.

f) Dormir o hacer siestas en el puesto de trabajo o en las instalaciones de la empresa.

g) Obstaculizar el trabajo propio o el de los demás trabajadores en el lugar de trabajo, provocando perjuicios en cuanto a cantidad, calidad y tiempos fijados por el empleador.

h) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas o incitar a su declaración o mantenimiento.

i) Confiar a otro trabajador la ejecución del trabajo asignado sin permiso expreso del superior inmediato, o asumir responsabilidades, funciones o tomar decisiones que no correspondan a la labor contratada.

j) Promover discordias entre compañeros de trabajo, incitar al desconocimiento de órdenes impartidas, crear deliberadamente un clima laboral negativo, o referirse en malos términos a compañeros, superiores, usuarios o proveedores

usando vocabulario despectivo, desobligante o descortés, dentro o fuera del horario laboral en actividades de la empresa.

k) Publicar o difundir en redes sociales, medios digitales o cualquier plataforma, frases malintencionadas, insultos o contenido que desacredite, difame o afecte la honra de compañeros, superiores, clientes o de la empresa.

l) Coartar la libertad de los trabajadores para trabajar o no, para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse.

m) Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo sin autorización de la empresa.

n) Participar, vincular o conformar cadenas de recaudo, ahorro colectivo o cualquier forma de captación ilegal de dinero dentro de las instalaciones de la empresa. Esta conducta se calificará como **falta gravísima** y dará lugar a la terminación inmediata del contrato de trabajo con justa causa, sin perjuicio de la compulsión de copias a la Fiscalía General de la Nación para la investigación del presunto punible.

o) No entregar oportunamente y en debida forma el puesto de trabajo a quien deba sucederlo, o emplear más del tiempo necesario para el objeto del permiso concedido por la empresa, o utilizarlo en asuntos diferentes a los solicitados.

p) Realizar o recibir visitas con fines personales en el sitio de trabajo, o permitir el ingreso de personas ajenas a la empresa por asuntos no relacionados con el trabajo, sin autorización del jefe inmediato.

q) Reincidir en conductas por las cuales se haya llamado la atención de forma verbal y escrita.

r) Presentarse al lugar de trabajo con uniforme o ropa diferente al que corresponde para cada jornada, sin excusa justificada.

5. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se prohíbe a los trabajadores:

a) Ejecutar u omitir cualquier acto que ponga en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros, la de terceros o los bienes de la empresa.

- b)** Realizar cualquier trabajo, maniobra u operación sin el uso completo de los elementos de protección personal suministrados por la empresa o sin verificar las medidas de seguridad establecidas para cada actividad.
- c)** Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal porten los vigilantes o celadores debidamente acreditados.
- d)** No dar aviso oportuno sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo, sea que ocurra al propio trabajador, a un compañero o a un tercero, o no elaborar el reporte correspondiente ante la entidad de seguridad social competente.
- e)** Demorar injustificadamente la prestación de auxilio a compañeros lesionados o en situación de emergencia dentro de las instalaciones de la empresa.
- f)** Tomar medicamentos o elementos médicos de los botiquines de la empresa sin causa justificada.
- g)** Introducir paquetes u objetos a las instalaciones y negarse a mostrar su contenido cuando sea requerido por el personal autorizado o de vigilancia, o salir con paquetes o bienes sin autorización, o entrar o salir de las instalaciones por sitios distintos a los autorizados.
- h)** Amenazar, agredir de cualquier forma a superiores o compañeros de trabajo, originar riñas, discordias o tomar parte en ellas, o aprovecharse de circunstancias especiales para ejercer dichas conductas y ocultarlas posteriormente.

6. PROHIBICIONES RELATIVAS A LA INTEGRIDAD COMERCIAL Y EL TRATO CON CLIENTES

Se prohíbe a los trabajadores:

- a)** Retardar la entrega de los recursos económicos recibidos en el desarrollo de la labor contratada, o entregarlos de manera incompleta o irregular.
- b)** Para los trabajadores que manejen valores, dineros, títulos valores, mercancía, inventarios o materias primas: no llevar al día sus registros y libros, mantenerlos en desorden o consignar información falsa en ellos.
- c)** Aceptar o solicitar a clientes, proveedores o terceros dinero, dádivas, regalos o cualquier beneficio a cambio de favores, tratamientos preferenciales o cualquier gestión relacionada con los servicios de la empresa.

d) Engañar al cliente de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** para beneficio propio o de la empresa.

e) No cumplir de manera reiterada con los objetivos contractuales y metas de ventas establecidas, cuando dicho incumplimiento sea atribuible a la conducta del trabajador.

f) Suministrar a terceros información sobre volúmenes de facturación, datos personales de clientes o proveedores, información de nóminas, horarios de caja o contraseñas, o cualquier dato que comprometa la seguridad de los trabajadores, clientes o de la empresa.

7. PROHIBICIÓN DE ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO

Queda expresamente prohibido a todos los trabajadores, sin distinción de cargo, nivel jerárquico, género o modalidad de vinculación, cometer, permitir, facilitar, tolerar o coadyuvar conductas de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento, intimidación, discriminación o cualquier forma de violencia física, psicológica o verbal contra compañeros de trabajo, clientes, proveedores, superiores o subordinados, dentro de las instalaciones de la empresa o durante cualquier actividad laboral desarrollada en representación de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**, de conformidad con la **Ley 1010 de 2006** y las disposiciones de la **Ley 2466 de 2025** sobre entornos laborales dignos y libres de violencia.

8. PROHIBICIONES EN CARGOS DE DIRECCIÓN, CONFIANZA Y MANEJO — RELACIONES AFECTIVAS Y CONFLICTO DE INTERÉS

En razón de la naturaleza de los cargos de dirección, confianza y manejo, y con el propósito de preservar la transparencia, la objetividad en la evaluación del desempeño y la integridad institucional, se establecen las siguientes reglas:

a) Prohibición de inicio de relaciones. Los trabajadores en cargos de dirección, confianza o manejo tienen prohibido iniciar relaciones sentimentales o afectivas con trabajadores que se encuentren bajo su línea de autoridad directa, subordinación jerárquica o sobre quienes ejerzan poder de evaluación, contratación, promoción o sanción disciplinaria.

b) Deber de comunicación inmediata. Cuando con anterioridad a la vinculación laboral o de manera sobreviniente durante la vigencia del contrato se establezca o exista una relación sentimental, afectiva o de parentesco entre un trabajador en cargo de dirección y otro vinculado a la empresa, el primero deberá comunicarlo por escrito y de forma confidencial a la **Gerencia General**

o al área de **Gestión Humana**, a más tardar dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al momento en que se configure dicha circunstancia.

c) Consecuencias del incumplimiento. La omisión del deber de comunicación constituirá **falta disciplinaria grave** y habilitará a la empresa para adoptar las medidas administrativas y de reorganización interna que estime pertinentes.

d) Medidas de gestión del conflicto de interés. Una vez comunicada la situación, la empresa adoptará de manera ágil y reservada las medidas necesarias para eliminar la relación de autoridad directa entre los trabajadores involucrados, garantizando en todo caso los derechos laborales de ambas partes y el principio de no discriminación.

e) Alcance. Para efectos del presente numeral, se entienden como cargos de dirección, confianza y manejo: Gerente General, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de área, responsables de Gestión Humana, Tesoreros y cualquier otro cargo que implique poder de decisión sobre condiciones laborales de otros trabajadores.

Igualmente, todos los trabajadores deberán informar al área de **Gestión Humana** cualquier relación sentimental que se establezca entre compañeros de trabajo que pueda incidir en la confidencialidad de las funciones, la dinámica del equipo o el clima organizacional, a efectos de que la empresa evalúe las implicaciones y adopte las medidas pertinentes, respetando en todo caso las condiciones laborales de las partes.

PARÁGRAFO 1. Calificación de las faltas. El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el presente artículo será considerado **falta grave** y podrá dar lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa imputable al trabajador de forma unilateral, luego de haberse agotado el debido proceso disciplinario establecido en el presente Reglamento o en la convención colectiva vigente al momento de la falta si el trabajador fuere beneficiario de ella. Las conductas expresamente calificadas como **gravísimas** en el presente artículo habilitarán la terminación inmediata del contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

CAPÍTULO XX

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 103. REGIMEN DISCIPLINARIO. El presente título tiene por objeto determinar que conductas de los trabajadores de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** son constitutivas de investigación

laboral, quien tiene la competencia para investigarlas, el procedimiento de investigación y las sanciones a aplicar.

PARÁGRAFO 1. FUENTES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE CONTROL LABORAL.

Las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables se regirán por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas laborales vigentes, por el presente Reglamento Interno de Trabajo, por los reglamentos especiales, manuales, protocolos y directrices expedidos por la empresa, y por las estipulaciones del contrato individual de trabajo. Constituyen igualmente fuente de control laboral las funciones propias del cargo, sus responsabilidades anexas o complementarias, y las órdenes e instrucciones impartidas por el empleador o sus representantes con ocasión del desarrollo del trabajo.

PARÁGRAFO 2 FALTAS. Las faltas y sus respectivas sanciones, además de las descritas en Código Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo podrá terminar o ser sancionado por las faltas que se encuentran descritas en el presente reglamento interno de trabajo, otros tipos de reglamentos o mandatos expedidos por **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, su contrato individual y/o colectivo de trabajo.

ARTÍCULO 104. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, no puede imponer a sus trabajadores (as) sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, o en el contrato de trabajo o por remisión de la legislación laboral colombiana.

Se entenderá que al trabajador (a) se le podrá imponer sanción, cuando ha faltado en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, o ha incurrido en las prohibiciones legales y de este reglamento, o ha incurrido en conductas de acoso laboral tal como lo prevé la ley 1010 de 2006 y lo que al respecto prevé el presente reglamento interno y las normas que las adicionen o modifiquen.

ARTÍCULO 105. CLASIFICACIÓN Y CLASES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS. **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** podrá imponer a sus trabajadores, según la naturaleza y gravedad de la falta, las siguientes sanciones:

a) Requerimiento escrito. Exhortación formal del jefe inmediato al trabajador para que ajuste su conducta al cumplimiento de sus funciones, obligaciones y prohibiciones reglamentarias. Se dejará constancia escrita y el trabajador tendrá derecho a réplica ante su jefe inmediato o a apelación ante el responsable del proceso disciplinario.

b) Llamado de atención escrito. Sanción resultante del proceso disciplinario mediante la cual se deja constancia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de funciones, obligaciones o prohibiciones derivadas de la relación laboral.

c) Multa. Aplicable únicamente por retardos o ausencias injustificadas al trabajo. No podrá exceder la quinta parte del salario diario del trabajador. Su valor se consignará en cuenta especial destinada exclusivamente a premios o reconocimientos para los trabajadores de la empresa, conforme al artículo 113 del CST.

d) Suspensión del contrato de trabajo. Implica la cesación temporal de las obligaciones del trabajador y del empleador durante su vigencia. No podrá exceder ocho (8) días calendario por la primera vez, ni dos (2) meses en caso de reincidencia, conforme al artículo 112 del CST.

e) Terminación del contrato de trabajo con justa causa. La terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador podrá producirse en dos modalidades distintas, según la naturaleza de la causal que la origina:

1) Como facultad resolutoria contractual: Cuando la causal invocada corresponde a alguna de las previstas en el **artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo** y su configuración resulta objetivamente verificable, la empresa podrá ejercer esta facultad sin necesidad de agotar previamente el proceso disciplinario establecido en este Reglamento. Sin embargo, deberá garantizar al trabajador, en todo caso, las siguientes garantías mínimas constitucionales: comunicación clara y específica de los motivos de la terminación; oportunidad real de ser escuchado; inmediatez entre los hechos y la decisión; fundamento en causal legal efectivamente configurada; y trato digno y de buena fe, conforme a lo establecido en la **Sentencia SU-449 de 2020** de la Corte Constitucional y la **Circular 048 de 2026** del Ministerio del Trabajo.

2) Como sanción disciplinaria: Cuando el presente Reglamento califica una conducta como falta grave o gravísima dentro del sistema de graduación de faltas y sanciones, y la terminación del contrato se impone como consecuencia de dicha calificación, será obligatorio agotar íntegramente el procedimiento disciplinario establecido en el Capítulo XXI de este Reglamento, conforme al **artículo 7° de la Ley 2466 de 2025** que modifica el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO 1. Prohibición de sanciones lesivas. Las sanciones disciplinarias no podrán consistir en penas corporales, tratos degradantes ni en

ninguna medida que afecte la dignidad o integridad del trabajador, conforme al artículo 111 del CST.

PARÁGRAFO 2. Proporcionalidad.

La sanción a imponer se determinará conforme a la naturaleza, gravedad y circunstancias de la falta, garantizando en todo caso la proporcionalidad entre la conducta y la medida adoptada.

PARÁGRAFO 3. Detrimento patrimonial.

Cuando la falta disciplinaria ocasione perjuicio económico a la empresa, esta podrá ejercer, de manera independiente al proceso disciplinario, las acciones judiciales o administrativas que correspondan para obtener la reparación del daño causado.

PARÁGRAFO 4. Debido proceso.

Toda sanción disciplinaria estará precedida del procedimiento previsto en este Reglamento, garantizando al trabajador el derecho a ser escuchado y a presentar sus descargos antes de que se adopte cualquier decisión, conforme al artículo 115 del CST modificado por la Ley 2466 de 2025 y circular 048 de 2026 del Ministerio de Trabajo.

ARTÍCULO 106. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN LABORAL. Sin perjuicio de las acciones que el empleador decida interponer ante la jurisdicción ordinario el inicio de una investigación laboral tendrá las siguientes consecuencias:

- 1. La absolución de sanción disciplinaria:** Es la decisión a través de la cual se determina la inexistencia de una conducta sancionable o que, existiendo, el investigado no la cometió o se configuraron causales de extinción de responsabilidad.
- 2. La abstención de la Investigación Laboral:** Es la cesación de la investigación laboral, bien sea por discrecionalidad de la Gerencia General o porque no resulta útil continuar con el trámite por falta de pruebas.
- 3. La imposición de una sanción disciplinaria:** Es la facultad que le corresponde al empleador para que previo el agotamiento del debido proceso y el trámite consagrado en el presente reglamento imponga una medida tendiente a encauzar y corregir al trabajador.
- 4. La terminación con justa causa de la relación laboral:** Definida ésta, como la extinción del contrato laboral y la cesación de sus efectos, tales como; la prestación de servicios y el pago de remuneración, dejando de existir a estos efectos la relación ético-jurídica que vinculaba a las partes, excepto el secreto profesional. En este Caso de terminación con justa

causa no habrá lugar al pago de indemnización contemplada en el artículo 64 del CST. En los casos en que la terminación opere como facultad resolutoria objetiva sin necesidad de proceso disciplinario previo, el empleador garantizará en todo caso las condiciones mínimas constitucionales establecidas en la Sentencia SU-449 de 2020 de la Corte Constitucional.

ARTÍCULO 107. FALTAS DISCIPLINARIAS. Las faltas disciplinarias establecidas en el presente artículo se fundamentan en los artículos 58, 60 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 1010 de 2006, la Ley 2466 de 2025 y demás normas concordantes, así como en el régimen general de deberes, obligaciones y prohibiciones consagrado en el presente Reglamento Interno de Trabajo.

Sin perjuicio de las causales expresamente listadas en el presente artículo, toda violación al régimen general de deberes, obligaciones y prohibiciones establecido en este Reglamento, en el contrato de trabajo, en los manuales de funciones o en los instrumentos internos vigentes de la empresa, será considerada falta disciplinaria, cuya calificación como leve, grave o gravísima dependerá de la naturaleza de la conducta, su reiteración, las circunstancias en que se produzca y el impacto que genere sobre los intereses de la empresa, la seguridad de las personas o los derechos de terceros.

La verificación de cualquiera de estas faltas, previa aplicación del debido proceso disciplinario establecido en el presente Reglamento, facultará a **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** para adoptar las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan según su gravedad, incluida la **terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa**, en los términos del numeral 6° del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTICULO 108. FALTAS LEVES Y SUS SANCIONES: Se establecen las siguientes clases de faltas leves y las correspondientes sanciones disciplinarias:

- a) El retardo en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez llamado de atención verbal; por segunda vez, llamado de atención escrito y suspensión del trabajo hasta por ocho días (8).
- b) La violación leve de las obligaciones contractuales, reglamentarias o de las políticas institucionales de la empresa implica por primera vez llamado de atención escrito; por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días; y por tercera vez, terminación del contrato de trabajo con justa causa.
- c) La extralimitación leve de las responsabilidades asignadas al cargo o el ejercicio abusivo de la autoridad implica por primera vez llamado de

atención escrito; por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días; y por tercera vez, terminación del contrato de trabajo con justa causa.

- d)** El incumplimiento leve de la cultura organizacional, entendido como el desconocimiento reiterado de los programas, proyectos, valores institucionales y directrices de comportamiento adoptados por la empresa, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez llamado de atención escrito; por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días; y por tercera vez, terminación del contrato de trabajo con justa causa.

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de obligaciones contractuales o reglamentarias no siempre tendrá el carácter de falta leve. Según la naturaleza de la conducta, su intencionalidad, sus consecuencias o su reiteración, podrá ser calificado como falta grave, con las consecuencias disciplinarias correspondientes.

PARÁGRAFO 2. La reiteración de faltas leves de igual o diferente naturaleza dentro de un período de seis (6) meses constituirá agravante disciplinario y habilitará a la empresa para escalar la sanción al nivel inmediatamente superior o para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, previa valoración del caso y agotamiento del procedimiento disciplinario establecido en este Reglamento.

ARTÍCULO 109. FALTAS GRAVES: Además de las causales establecidas en la ley, los contratos de trabajo, pactos colectivos, y reglamentos son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador la violación siguientes que para tal efecto se califican como graves

- 1.** El retardo hasta de **quince (15) minutos** en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por **tercera vez** dentro de un período de seis (6) meses.
- 2.** La falta al trabajo en la mañana, en la tarde o durante toda la jornada **sin excusa suficiente**, por primera vez, comunicada dentro del día hábil siguiente.
- 3.** La violación por parte del trabajador de cualquiera de las obligaciones, deberes o prohibiciones establecidos en el presente Reglamento, en el contrato de trabajo, en los manuales de funciones, políticas institucionales, protocolos o cualquier instrumento interno expedido por la empresa, cuando dicho incumplimiento no revista carácter gravísimo.
- 4.** La reiteración en la comisión de faltas leves, conforme a lo establecido en las faltas leves

5. El incumplimiento reiterado o injustificado de las políticas, directrices, proyectos y programas establecidos por **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** en el marco de su cultura organizacional.
6. Dar lugar, por negligencia, omisión o descuido, a que se extravíen, pierdan, dañen o deterioren bienes, equipos, documentos o recursos cuya administración, custodia o vigilancia se le haya confiado en razón de su cargo.
7. Cualquier acto de negligencia, omisión o descuido en relación con reportes de información solicitados o con periodicidad establecida, documentos, claves de acceso, equipos u otros elementos de trabajo que el trabajador reciba, tenga en su poder o deba manejar o vigilar por razón de su cargo.
8. Autorizar o realizar gastos por fuera de los planes, presupuestos o niveles de autorización establecidos por la empresa.
9. Causar daño a los equipos de cómputo, sistemas de información o plataformas digitales de la empresa, o alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o hacer desaparecer información contenida en ellos, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.
10. Alterar, falsificar, manipular, introducir, borrar u ocultar información concerniente al desarrollo de las funciones del cargo o a los procesos de la empresa, incluyendo reportes, inventarios, registros contables y demás documentación operativa.
11. Retener información necesaria para el normal funcionamiento de la empresa, ocultar trabajos defectuosos o irregularidades operativas, o no reportarlas oportunamente al o no reportarlas oportunamente al superior jerárquico.
12. Todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra directivos, el empleador, su familia, compañeros de trabajo, clientes, proveedores o terceros, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
13. Amenazar, agredir, originar riñas o discordias con compañeros de trabajo, superiores o terceros, o tomar parte activa en dichos actos.
14. Promover deliberadamente un clima laboral negativo, incitar al desconocimiento de órdenes impartidas por superiores o inducir a compañeros a conductas contrarias a las políticas de la empresa.

15. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores sin causa justificada, o promover ceses de actividades de carácter ilegal o intempestivo.

16. Desacreditar o difamar por cualquier medio, incluyendo redes sociales y plataformas digitales, a la empresa, sus directivos, compañeros de trabajo, clientes o proveedores.

17. Influir en otro trabajador, valiéndose del cargo, de la jerarquía o de cualquier otra situación derivada de la relación laboral, para obtener actuaciones, conceptos o decisiones que generen directa o indirectamente beneficios propios o para terceros.

18. Utilizar la labor contratada, las funciones asignadas, el acceso a clientes, proveedores o las relaciones comerciales de la empresa para obtener beneficios personales o favorecer intereses de terceros.

19. Adelantar negociaciones externas relacionadas con el objeto social de la empresa sin contar con autorización expresa y escrita de la Gerencia General.

20. Toda acción u omisión que tenga como resultado sanciones por parte de organismos de inspección, vigilancia y control de cualquier orden —nacional, regional o local— derivadas de la conducta del trabajador en el ejercicio de sus funciones.

21. Cuando se evidencien actuaciones constitutivas de presunto acoso laboral en cualquiera de las modalidades definidas por el **artículo 2° de la Ley 1010 de 2006**.

22. Las demás que se deriven de la violación grave o el incumplimiento de las obligaciones, deberes o prohibiciones legales, contractuales o reglamentarias establecidas en el presente Reglamento o en los instrumentos internos vigentes de la empresa.

ARTICULO 109 A: FALTAS GRAVISIMAS: Se califican como **faltas gravísimas**, y constituyen justa causa inmediata para la terminación unilateral del contrato de trabajo, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar, las siguientes conductas:

1. Incrementar injustificadamente el patrimonio propio o de un tercero en forma directa o indirecta, a expensas de los recursos, bienes o relaciones comerciales de la empresa, o permitir o tolerar que otro trabajador lo haga.

2. Sustraer, apropiarse, hurtar o disponer sin autorización de dineros, bienes, mercancías, títulos valores, inventarios o cualquier activo de propiedad de la

empresa o de sus clientes, independientemente del valor o de la modalidad empleada.

3. Falsificar, crear o alterar documentos —contables, laborales, comerciales o de cualquier otra naturaleza— para beneficio personal, de terceros o en perjuicio de la empresa, sus trabajadores o clientes.

4. Presentar ante cualquier entidad pública o privada certificados laborales, comprobantes de pago u otros documentos no emitidos por **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**, o expedir y firmar certificados laborales sin estar autorizado para ello.

5. Suministrar a personas externas, sin autorización de la empresa, información reservada, confidencial o estratégica relativa a la organización, sus clientes, proveedores, sistemas, procesos, datos financieros o secretos comerciales.

6. Explotar, comercializar, divulgar o transferir a terceros programas de computación, software, metodologías, diseños, procesos o cualquier propiedad intelectual desarrollada en el marco de la relación laboral, que es de reserva absoluta y propiedad exclusiva de la empresa.

7. Violar deliberadamente los acuerdos de confidencialidad suscritos con la empresa.

8. Participar, vincular, promover o conformar cadenas de recaudo, ahorro colectivo o cualquier forma de captación ilegal de dinero dentro de las instalaciones de la empresa, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

9. Acosar sexualmente, hostigar, intimidar o ejercer cualquier forma de violencia física, psicológica o verbal contra compañeros de trabajo, superiores, subordinados, clientes o terceros, con la concurrencia de circunstancias agravantes o cuando medie imposición de sanción a través de sentencia judicial debidamente ejecutoriada que declare la responsabilidad del trabajador en conductas constitutivas de acoso laboral, conforme a la **Ley 1010 de 2006**.

10. Presentarse al trabajo, a instalaciones de la empresa o a actividades desarrolladas en su nombre, en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicoactivas, estupefacientes o cualquier sustancia que altere las facultades del trabajador, cuando dicha conducta ponga en peligro la seguridad propia, la de compañeros, clientes o terceros.

11. Portar, almacenar, suministrar, ofrecer o distribuir sustancias psicoactivas, estupefacientes, explosivos o armas dentro de las instalaciones de la empresa o durante el ejercicio de las funciones laborales.

12. Emplear el carné o identificación de otro trabajador para ingresar a las instalaciones o suplantar actividades laborales, o permitir que terceros lo hagan.

13. Engañar deliberadamente a clientes de la empresa para beneficio propio o de terceros, o aceptar o solicitar dádivas, beneficios o pagos de clientes o proveedores a cambio de favores o tratamientos preferenciales.

14. Utilizar el nombre, la papelería, los membretes o la identidad corporativa de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** sin autorización de la Gerencia General, en perjuicio de la empresa o de terceros.

15. las demás señaladas en este reglamento como faltas gravísimas.

PARÁGRAFO 1. Remisión normativa. Las causales de terminación del contrato de trabajo con justa causa establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo se entienden incorporadas al presente artículo y serán aplicables en todos los casos que correspondan, con independencia de que estén o no expresamente listadas en el presente Reglamento y corresponden a causales objetivas de la terminación del contrato de trabajo lo que no exigirá adelantar previstamente un proceso disciplinario.

PARÁGRAFO 2 El incumplimiento grave de cualquiera de los deberes establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, los protocolos de seguridad y salud en el trabajo o los instrumentos del **SG-SST** vigentes en la empresa, se entenderá incorporado como causal de falta grave.

CAPITULO XXI

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS

ARTÍCULO 110. SUJETOS DISCIPLINABLES. Los destinatarios de este procedimiento son todos aquellos trabajadores (as) que tengan la calidad de trabajadores de la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** o como se denomine en un futuro.

Las sanciones disciplinarias tendrán lugar por el incumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales, el incurrir en prohibiciones obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales, o el incurrir en las faltas descritas en el presente reglamento u otros previstos por la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.

ARTÍCULO 111. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. Antes de aplicarse una sanción **disciplinaria** la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** deberá oír al trabajador (a) inculpado (a) directamente. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la EMPRESA CONSUMER

ELECTRONICS GROUP S.A.S de imponer o no, la sanción definitiva (CST, art. 115).

El procedimiento disciplinario aplicable es el siguiente:

PRIMERO. La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S antes de dar inicio al proceso disciplinario interno podrá adelantar una investigación con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si estos hechos son constitutivos de una causal de terminación del contrato por justa causa o falta disciplinaria y en caso tal, procederá a calificarla y deberá ser notificada al departamento de Gestión Humana.

La investigación adelantada por la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S podrá ser apoyada por terceros ya sea personal de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S o personas externas.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 2466 de 2025 (Debido proceso disciplinario laboral), que modifica el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, el procedimiento para aplicar sanciones es el siguiente:

En todas las actuaciones para aplicar sanciones disciplinarias, se deberán aplicar las garantías del debido proceso, esto es, como mínimo los siguientes principios: **dignidad, presunción de inocencia, indubio pro disciplinado, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra, y non bis in ídem**, y se deberá aplicar como mínimo el siguiente procedimiento:

1. Comunicación formal de la apertura del proceso al trabajador(a).
2. La indicación de hechos, conductas u omisiones que motivan el proceso, la cual deberá ser por escrito.
3. El traslado al trabajador(a) de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los hechos, conductas u omisiones del proceso.
4. La indicación de un término durante el cual el trabajador(a) pueda manifestarse frente a los motivos del proceso, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para sustentar su defensa el cual **en todo caso no podrá ser inferior a 5 días hábiles**.

LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S en procura de dar pleno cumplimiento al debido proceso citará al trabajador señalando fecha y hora para diligencia de descargos.

En caso de que la defensa del trabajador frente a los hechos, conductas u omisiones que motivaron el proceso sea verbal, se hará un acta en la que se transcribirá la versión o descargos rendidos por el trabajador.

5. El pronunciamiento definitivo debidamente motivado identificado específicamente la(s) causa(s) o motivo(s) de la decisión.

6. De ser el caso, la imposición de una sanción proporcional a los hechos u omisiones que la motivaron.

7. La posibilidad del trabajador de impugnar la decisión.

PARÁGRAFO 1º. La citación podrá ser entregada personalmente o remitida al correo electrónico corporativo, o en su defecto al correo electrónico personal, a su teléfono celular mediante mensaje de texto vía WhatsApp o por mensaje privado a sus redes sociales y con la simple constancia de entrega por esa vía, se entenderá que el trabajador (a) está plenamente notificado, en caso de negarse a firmar la citación que se le entregara personalmente valdrá la firma de dos compañeros(as) de trabajo que den cuenta como testigos de tal conducta por parte del trabajador (a) citado(a)

TERCERO. En dicha comunicación se le debe efectuar una formulación clara y precisa de los cargos imputados al trabajador(a) con la descripción de la calificación provisional de la conducta o la falta, según lo previsto en este reglamento, la ley, pacto o convención si a ello hubiere lugar. Asimismo, se le informará y aportará copia de las pruebas que se tuvieron en su contra.

CUARTO. El (la) trabajador (a) , una vez reciba la comunicación deberá presentarse a la diligencia de descargos a la hora señalada a rendir su versión de manera oral y solicitar y aportar las pruebas que fundamentan su defensa a los cargos que conlleven a una sanción disciplinaria o la terminación del contrato de trabajo.

La diligencia de descargos debe ser atendida por la dirección de gestión humana o un tercero instructor delegado para ello, (*investigador(a) disciplinario*) en todo caso, la decisión de primera instancia debe ser tomada por Gestión Humana.

PARÁGRAFO 2º. De forma voluntaria y libre, el (la) trabajador (a) puede optar por confesar el hecho u hechos que se le imputan, aceptando los cargos que le fueron presentados. La confesión se debe registrar por escrito u oralmente siempre que exista sistema de registro o grabación en la respectiva diligencia. En este último caso se levantará un acta.

PARÁGRAFO 3º. Si el (la) trabajador (a) no presenta sus descargos por escrito o no se presenta a la diligencia de descargos, el procedimiento seguirá adelante con o sin su comparecencia y solo bastará que se le notifique la fecha en que se llevará a cabo la diligencia siguiente.

QUINTO. Después de la diligencia de descargos, en caso de requerirse, se citará posteriormente a diligencia, donde las partes practicarán las pruebas solicitadas por la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S y el (la) trabajador (a) .

SEXTO. Llevada a cabo la diligencia de decreto y práctica de pruebas, el (la) investigador (a) disciplinario o quien haga sus veces, tomará decisión en primera instancia mediante acto motivado y congruente.

Tal decisión debe ser tomada dentro de un término prudencial a la terminación definitiva del periodo probatorio

SEPTIMO. La decisión debe ser notificada al trabajador (a) personalmente, mediante el acuse de recibido del acta respectiva; o en caso de no lograrse la notificación personal, podrá hacerse mediante la remisión al buzón de correo electrónico corporativo o personal registrado en LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, o mediante la remisión del documento por servicio de mensajería a su teléfono celular vía WhatsApp o por mensaje privado a sus redes sociales y con la simple constancia de entrega por esa vía, se entenderá que el trabajador está plenamente notificado; para que, si a bien lo tiene, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación interponga y sustente por escrito el recurso de apelación contra la decisión tomada en primera instancia.

PARÁGRAFO 4º. De no presentarse el recurso, se comunicará de la decisión respectiva al Gerente Administrativo Y Financiero o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva o ejecutarla.

PARÁGRAFO 5º. La segunda instancia se surte ante el Gerente Administrativo y Financiero de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**

PARÁGRAFO 6º. En caso de que el (la) trabajador (a) se niegue de cualquier manera recibir la comunicación de que trata este numeral, o se impida la notificación o comunicación de la decisión, basta dejar constancia de ese hecho, mediante la constancia de uno o dos testigos de lo sucedido, para que se entienda surtida desde ese mismo momento la notificación o comunicación de la respectiva decisión.

OCTAVO. Después de ser interpuesto el recurso, se tomará la decisión final de la sanción disciplinaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Esta decisión no es susceptible de recurso alguno.

NOVENO. De todas las comunicaciones y reuniones; así como de la práctica de pruebas debe dejarse constancia escrita o registro en audio o video, de los cuales puede tener copia el(la) trabajador (a) imputado (a).

CAPITULO XXII

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

PERSONA ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

ARTICULO 112. FORMA DE PRESENTACIÓN. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que los trabajadores deseen formular, se presentarán por escrito, o por correo electrónico, al correo de soportedatos@hyundaielectronics.com ante el gerente administrativo o el responsable de la dirección de gestión humana, quien remitirá a quien corresponda para dar los trámites correspondientes, o los resolverá si es de su competencia.

ARTICULO 113. PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE LA RECLAMACIÓN. Los reclamos de los (las) trabajadores (as) se harán ante la persona que ocupe en la **EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** el cargo de DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO (A) Y FINANCIERO (A), quien los oirá y resolverá en justicia y equidad.

PARÁGRAFO. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que refieren los artículos anteriores en el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo, si fuere el caso.

ARTICULO 114. En la empresa no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias (ART. 108 numeral 18 del C.S.T.).

ARTICULO 115: En la empresa no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias (ART. 108 numeral 18 del C.S.T.).

ARTÍCULO 116. PROCEDIMIENTO ADICIONAL PARA SANCIONAR O DESPEDIR POR BAJO RENDIMIENTO. Teniendo en cuenta que es totalmente posible dar por terminado el contrato de trabajo, bajo la causal de deficiente rendimiento, sea cual sea el cargo que desempeñe el trabajador, sea este administrativo u operativo:

El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del patrono.

PRIMERO. El superior jerárquico del trabajador lo requerirá dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días, informándole a este de su bajo rendimiento y la necesidad de tomar correctivos al respecto.

SEGUNDO. Si hechos los anteriores requerimientos el superior jerárquico del trabajador, considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes; y

TERCERO. Si el superior jerárquico del trabajador, no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes y dará traslado de las evidencias aquí enunciados a la Gerencia, para que éste tome la determinación de dar aviso de los hechos a la oficina control interno disciplinario o la que haga sus veces, para que dé inicio al proceso disciplinario con el objeto de dar por terminado por justa causa el contrato de trabajo, dado que en este reglamento, el bajo rendimiento comprobado se considera como como **una falta grave** y en consecuencia podrá dar lugar a la terminación de su contrato de trabajo por justa causa imputable al trabajador de forma unilateral; luego de haber agotado el debido proceso disciplinario que se establezca en el presente reglamento o en la convención

colectiva vigente al momento de la falta si el trabajador fuere beneficiario de ella, y con la particular forma de la comprobación de la falta, como arriba se lee.

CAPÍTULO XXIII

USO DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARTÍCULO 117. FINALIDAD. A quien se le hubiere dotado de uniforme o vestido de labor, tiene la obligación de vestirlo, al igual que hacer uso adecuado de los elementos de protección personal y herramientas de trabajo.

PARÁGRAFO 1º. Es una obligación de los (las) trabajadores (las) de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, cuidar y velar por la debida conservación y utilización de sus equipos de trabajo, su dotación, elementos de protección personal y de bioseguridad.

PARÁGRAFO 2º. Entre los elementos de trabajo o dotación, puede incluirse computadoras, dispositivos móviles, configurados con aplicaciones o software de verificación de trabajo remoto, horario de trabajo y de sistema de posicionamiento global, o georreferenciación, los cuales son de uso obligatorio y será su deber especial su debida utilización y cuidado.

ARTÍCULO 118. LINEAMIENTOS. El uniforme, elementos de trabajo y la dotación personal de elementos de protección debe usarse en la ejecución de la actividad o función y su utilización es de carácter OBLIGATORIO y deberán ser utilizados adecuadamente, a saber:

- 1-** Usar dotación planchada y limpia
- 2-** No utilizar uniforme en mal estado, sucio o desteñido; la camisa del uniforme debe estar vestida con su parte inferior por dentro del pantalón.
- 3-** Los zapatos deben mantener limpios y en buen estado.
- 4-** En el ejercicio de empleos de carácter operativos no debe hacer uso de alhajas o accesorios como anillos, cadenas, pulseras, aretes grandes, que puedan ser causal de accidentes de trabajo.
- 5-** No puede usarse prendas de vestir diferentes a las establecidas y entregadas por LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.
- 6-** En caso de reposición debe primero restituirse los uniformes y elementos viejos o dañados a la persona designada para su recepción y disposición.
- 7-** Los uniformes y elementos de protección personal son de uso personal e intransferible.

- 8-** Respecto de los elementos de trabajo deben ser utilizados acatando las instrucciones de uso y buen manejo, para la debida conservación del mismo, reportando de forma inmediata ante su superior jerárquico cualquier daño, desperfecto o situación anómala que se presente con el mismo.

ARTÍCULO 119. INCUMPLIMIENTO. Se considera incumplimiento de los lineamientos anteriores, usar de forma inadecuada el uniforme o elementos de protección personal, no usarlos o portarlo de forma incompleta.

CAPITULO XXIV

REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LAS INCAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

ARTÍCULO 120. REGISTRO O ENTREGA DE INCAPACIDADES. Las incapacidades de los trabajadores de la empresa se entregarán a más tardar al siguiente día hábil de emitida, al jefe inmediato y/o al en la dirección de gestión humana a quien haga sus veces, si el jefe inmediato se encuentra notificado deberá informar a gestión humana sobre dicha incapacidad. Para trámites ante la EPS de cobro de incapacidades, deberá presentar Historia clínica y/o epicrisis, para los casos de accidentes de tránsito el FURRIPS y todo el paquete SOAT (SOAT, Tecnicomecánica, Licencia de Conducción, Tarjeta de propiedad del vehículo).

ARTÍCULO 121. DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LA FORMALIDAD. En todo caso la incapacidad será la original y se entenderá como no recibida si es entregada en otras áreas diferentes a las mencionadas. La entrega puede darse mediante correo electrónico.

CAPITULO XXV

MECANISMOS DE PREVENCION Y CORRECTIVAS DE ACOSO LABORAL ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA SOLUCIONARLO

ARTICULO 122. MECANISMOS PARA PREVENIR EL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO PARA SU TRATAMIENTO. PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, reconoce la dignidad humana como principio fundante de las relaciones laborales, el cual se traduce en el respeto mutuo, el trato digno y la consideración de cada persona como un fin en sí mismo. En consecuencia, todas

las actuaciones que se desarrollen al interior de la empresa deberán propender por la protección de la honra, la intimidad, la integridad física y mental, y el bienestar de quienes prestan sus servicios, promoviendo un ambiente de trabajo libre de violencia, acoso y discriminación, en coherencia con los principios constitucionales y la normatividad laboral vigente.

ARTICULO 123. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S

adoptará mecanismos de carácter preventivo orientados a generar una conciencia colectiva de convivencia laboral, que promueva condiciones de trabajo dignas y justas, relaciones laborales armónicas y un entorno organizacional respetuoso. Dichos mecanismos estarán dirigidos a prevenir conductas de acoso laboral, proteger la salud mental, la honra, la intimidad y la libertad de las personas en el trabajo, y fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad y la corresponsabilidad.

ARTÍCULO 124. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN. Para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos anteriores, **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** implementará, entre otros, los siguientes mecanismos preventivos y correctivos.

a). Socialización permanente de la Ley 1010 de 2006, la Resolución 3461 de 2025 y demás normas concordantes, mediante campañas de divulgación, jornadas pedagógicas y capacitaciones dirigidas a todas y todos los trabajadores, enfocadas en la identificación de conductas constitutivas de acoso laboral, las que no lo son, las circunstancias agravantes y atenuantes, y las consecuencias legales y disciplinarias.

b). Desarrollo de espacios institucionales de diálogo, participación y evaluación periódica del clima laboral, tales como mesas de trabajo, encuentros de retroalimentación o mecanismos equivalentes, orientados a fortalecer el buen trato, la comunicación asertiva y la resolución pacífica de conflictos.

c). Diseño e implementación de actividades participativas que permitan:

- Construir de manera conjunta valores, principios y hábitos que fomenten la convivencia laboral.
- Formular recomendaciones preventivas frente a situaciones organizacionales que puedan afectar el ambiente de trabajo.
- Identificar y analizar conductas o situaciones que eventualmente puedan constituir acoso laboral, formulando las recomendaciones correspondientes, sin que ello implique calificación jurídica de las conductas.

d). Implementación de acciones de capacitación en resolución de conflictos, habilidades sociales, liderazgo respetuoso y primeros auxilios psicológicos, en articulación con la Administradora de Riesgos Laborales, cuando a ello haya lugar.

e). Cualesquiera otras actividades que la empresa establezca para prevenir y corregir situaciones de violencia o acoso en el trabajo, en armonía con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO 125. PROCEDIMIENTO INTERNO Para la atención preventiva de las situaciones que puedan constituir acoso laboral, **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** establece un procedimiento interno de carácter confidencial, preventivo, orientador y conciliatorio, el cual será adelantado a través del Comité de Convivencia Laboral, garantizando en todo momento el debido proceso, la imparcialidad, la reserva de la información, la no revictimización y la protección de los derechos de todas las personas involucradas.

Este procedimiento no tiene carácter sancionatorio ni implica la determinación de la existencia de acoso laboral, y se desarrollará dentro de los términos y etapas previstos en la Resolución 3461 de 2025, sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales a que haya lugar.

ARTICULO 126. COMITÉ DE CONVIVENCIA - CONFORMACIÓN. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes de la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Se podrá designar un mayor número de integrantes de acuerdo a la organización interna, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes.

Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

PARAGRAFO 1. La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S designará directamente a sus representantes y los (las) trabajadores (as) elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público,

cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.

PARAGRAFO 2. El Comité de Convivencia no podrá conformarse con trabajadores (as) a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación del Comité. (Art. 3 Resolución 1356 de 2012)

ARTICULO 127 EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REALIZARÁ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: El Comité de Convivencia Laboral ejercerá funciones de carácter preventivo, orientador, conciliador y canalizador, y en ningún caso determinará la existencia de acoso laboral. En desarrollo de su objeto, cumplirá, entre otras, las siguientes funciones:

- a. Recibir y dar trámite a las quejas relacionadas con situaciones que puedan constituir acoso laboral.
- b. Examinar de manera confidencial los casos específicos sometidos a su conocimiento.
- c. Escuchar individualmente a las partes involucradas y propiciar espacios de diálogo orientados a la construcción de compromisos de convivencia.
- d. Formular recomendaciones y planes de mejora concertados, orientados a fortalecer la convivencia laboral.
- e. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes.
- f. Presentar recomendaciones a la alta dirección para el fortalecimiento de las medidas preventivas y correctivas.
- g. Elaborar informes trimestrales y un informe anual de gestión del Comité.
- h. Las demás funciones previstas en la Resolución 3461 de 2025 y las normas que la modifiquen o sustituyan.

ARTICULO 128. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS:

Reuniones ordinarias: El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente de forma mensual para el desarrollo de actividades administrativas como la elaboración de informes, seguimiento a los compromisos establecidos por las partes involucradas en los casos y formulación de recomendaciones al área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Las reuniones sesionarán con la mitad más uno de sus integrantes.

Reuniones extraordinarias: El Comité de Convivencia Laboral se reunirá extraordinariamente cada vez que se reciba una queja de acoso laboral para adelantar el procedimiento preventivo para la resolución de estas.

ARTICULO 129. TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA. Las quejas o solicitudes relacionadas con situaciones que puedan constituir acoso laboral deberán presentarse por escrito ante el Comité de Convivencia Laboral. Recibida la queja, el Comité adelantará el procedimiento preventivo conforme a las siguientes reglas:

- a. Análisis confidencial de la queja y verificación inicial de los hechos.
- b. Escucha individual de las partes involucradas.
- c. Seguimiento a los compromisos adquiridos.

Cuando no se logre acuerdo, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité informará a la alta dirección de la empresa y dará por cerrado el caso, sin perjuicio del derecho de la persona interesada de acudir ante la autoridad administrativa o judicial competente, de conformidad con la Ley 1010 de 2006.

CAPITULO XXVI

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ACOSO SEXUAL LABORAL

(Circular 055 del 04 de septiembre 2024)

ARTICULO 130. - ACOSO SEXUAL LABORAL (ASL): Se puede definir a partir de la tipificación penal de dicha conducta como delictiva, como el acto de acoso, persecución, hostigamiento, asedio físico o verbal con fines sexuales no consentidos, que se comete para obtener un beneficio propio o de un tercero, y de quien se vale de su superioridad manifiesta o de la relación de autoridad o de poder, sexo, posición laboral, social, familiar o económica (art. 210 A, Código Penal).

El referido artículo 210 A del Código Penal Colombiano, adicionado por el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, definen Acoso Sexual como:

"El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona (...)".

Por su parte, el Ministerio del Trabajo expidió la Circular 0055 del 04 de septiembre de 2024 que hace referencia a la *"Prevención, identificación y atención del acoso laboral, acoso sexual y discriminación contra las personas de los sectores LGBTIQ+ en el ámbito laboral"*, estableciendo lineamientos tendientes a la garantizar la protección de esta población vulnerable, sustentada

en prejuicios y estereotipos de género que derivan en conductas discriminatorias a quienes tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual o a una identidad de género diferente a la cisgénero.

Entre las modalidades del acoso laboral se identifica el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad y la desprotección laboral; siendo todas estas aplicables para las violencias que sufren las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en el mundo del trabajo, en la cual se resalta la discriminación laboral en lo que atañe a todo trato diferenciado por razones de género.

Asimismo, el Decreto 762 de 2018 proferida por el Ministerio del Interior, establece la política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Además, la Circular 026 de 2023 del Ministerio del Trabajo aboga por la eliminación de todo tipo de discriminación en el mundo del trabajo, reconociendo a las mujeres en sus diversidades y los sectores sociales LGBTIQ+ como actores especialmente susceptibles a este tipo de violencias.

La Corte constitucional reconoce en la sentencia SU-67 de 2023 que las personas que se identifican pertenecientes a los sectores LGBTIQ+, enfrentan conductas de acoso laboral y discriminación por su orientación sexual e identidad de género diversa, siempre y cuando sean reiterativas y públicas.

Atendiendo el marco de la Ley 2365 de 2024 la empresa incluye un enfoque diferencial que reconoce a los sectores sociales LGBTIQ+ en las políticas, protocolos y rutas de atención que establezcan contra el acoso sexual.

Por lo tanto, las cláusulas establecidas en el presente Capítulo tienen como propósito la prevención, identificación y atención de las mujeres y de la población LGTBIQ+, que pueden ser objeto de conductas de acoso laboral, acoso sexual laboral, discriminación y violencia basadas en género, para lo cual se establecen políticas internas con enfoque de igualdad de género, respeto a la diversidad y prevención de la discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, en cumplimiento de la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015.

ARTICULO 131. DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL LABORAL SEGÚN LA LEY 1257 DE 2008 Y LEY 599 DE 2000: La Ley 1257 de 2008 introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano mecanismos para erradicar los ciclos de violencias sexistas, que reproducen el Acoso Sexual Laboral (ASL) en contra de las mujeres trabajadoras y que constituye una manifestación de la voluntad del Estado colombiano en dar cumplimiento a sus compromisos internacionales

establecidos. La Ley 1257 de 2008 define el Acoso Sexual Laboral cuando sucede en el ámbito laboral, porque constituye una de las formas de violencias contra las mujeres, en consecuencia esta ley define la violencia contra las mujeres y los tipos, como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privada.

ARTICULO 132. MODALIDADES DE ACOSO SEXUAL LABORAL:

- **ACOSO SEXUAL FÍSICO:** Manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones, roces deliberados, miradas lascivas o concupiscentes, gestos con connotación sexual, guiños, emails, SMS no deseados, chistes sexualmente implícitos por intranet, tocamientos, contacto físico innecesario, agresión física, entre otros.
- **ACOSO SEXUAL VERBAL:** Comentarios o insinuaciones sexuales, chistes de carácter sexual, preguntar sobre fantasías eróticas, comentarios homófobos, insultos basados en el sexo de otra persona o calificando su sexualidad, transformar discusiones de trabajo en conversaciones sobre sexo, favores sexuales con fines de promoción o ascenso.
- **ACOSO SEXUAL NO VERBAL:** Exhibición de fotos, calendarios, fondos de pantalla en los ordenadores o computadores, u otro material sexualmente explícito o envío de cartas anónimas.
- **OTROS TIPOS DE ACOSO SEXUAL:** Obligar a las personas a desempeñar sus funciones o cumplir sus obligaciones fuera de los horarios normales con alguna finalidad sexual, inventiva o represiva de comportamientos.

ARTICULO 133. PREGUNTAS CLAVES PARA DETECTAR SI ES VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL LABORAL:

1. Exposición de carteles, calendarios, fotos, pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual que le incomoden.
2. Piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia.
3. Miradas morbosas o gestos sugestivos que le incomoden.
4. Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa.
5. Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados fuera del trabajo.
6. Cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseadas
7. Amenazas que afecten negativamente su situación en el trabajo si no acepta las

invitaciones o propuestas sexuales

8. Castigos, mal trato, cambio de área o departamento, asignación de actividades que no competen a su ocupación o puesto u otras medidas disciplinarias al rechazar las proposiciones sexuales.

9. Contacto físico no deseado.

10. Presión para tener relaciones sexuales.

11. Intento de violación.

12. Violación.

ARTICULO 134. OTRAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE UN ACOSO SEXUAL LABORAL: También se puede considerar que existe un Acoso Sexual Laboral cuando se presente alguna de las siguientes conductas, en los espacios destinados para desempeñar sus actividades laborales o cumplir con sus obligaciones:

- Comentarios o insinuaciones sobre la apariencia física, la sexualidad o el cuerpo de una persona, comentarios morbosos en espacios de la empresa.
- Tratos, contacto físico excesivo, caricias no pedidas o no consentidas, acercamientos o tocamientos constantes, miradas inadecuadas o lascivas.
- Gestos sexuales, besos, abrazos, bloqueo o intento de bloqueo de los movimientos de una persona para someterla a algún comportamiento sexual.
- Variaciones en las cargas o tareas de trabajo como una forma de presionar comportamientos sexuales.
- Llamadas para solicitar información de tipo personal, fuera del horario y espacio de trabajo, para indagar por ejemplo por un comportamiento privado.
- Exhibición sin consentimiento de material pornográfico: vídeos, imágenes y otras comunicaciones de carácter ofensivo.
- Solicitudes reiteradas de citas y encuentros fuera del horario laboral.
- Demanda de comportamientos sexuales, acompañada o no de propuestas de recompensas o bajo coacción o amenazas (explícitas o implícitas).
- Ejercicio de coacción, bajo amenazas, que intimidan a la persona y permiten atemorizarla, subyugarla o mortificarla.
- Comportamientos relacionados con exposición de imágenes pornográficas utilizando equipos de la empresa.

ARTICULO 135. PERSONAS SUJETAS(OS) DE LA LEY O QUE PUEDEN SER VÍCTIMAS O AGENTES DE ACOSO SEXUAL LABORAL: Toda persona puede ser víctima de los delitos establecidos en el Código Penal:

- Directivos de la empresa
- Personal Administrativo

- Trabajadores(as)
- Trabajadores(as) perteneciente a los sectores LGBTIQ+
- Quienes tengan una relación laboral con la empresa y quienes son contratistas de esta.

ARTICULO 136. DERECHOS PROTEGIDOS EN LA LEY PARA LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL LABORAL:

- El derecho a que se crea en su relato, se comprenda su reacción y no se emitan juicios de valor u opiniones, ni se minimice lo ocurrido.
- El derecho a que se guarde confidencialidad sobre lo manifestado, incluyendo la reserva de su identidad.
- El derecho a que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos, independientemente de los prejuicios sociales.
- El derecho a ser tratada con respeto y consideración de espacios de confianza para evitar una segunda victimización. Esto implica además el derecho a no ser confrontada con el agresor ni sometida a la repetición innecesaria de los hechos.
- El derecho a que no se tomen represalias en su contra en ninguna instancia previa, durante o posterior a la investigación.
- El derecho a ser escuchada, a expresar su opinión y a participar en todo momento en el proceso que se adelante.
- El derecho a recibir información sobre las entidades a las que puede ser remitida con el fin de recibir atención en salud o asesoría legal para la representación.
- El derecho a que las acciones que se emprendan se adelanten con celeridad y debida diligencia.
- A una vida digna.
- A la integridad física, sexual y psicológica.
- A la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes.
- A la igualdad real y efectiva
- A no ser sometidas a forma alguna de discriminación.
- A la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad.
- A la salud, a la salud sexual y reproductiva.
- A la seguridad personal

También de acuerdo con lo establecido en los Artículos 11º de la Ley 906 de 2004 y 8º de la Ley 1257 de 2008, dichos derechos de las víctimas de Acoso Sexual Laboral son:

- A recibir trato digno y humano.
- A ser tratada con reserva de identidad en todo momento.

- A ser escuchada, ser atendida, ser informada (de forma clara, completa, veraz y oportuna y especialmente frente a sus derechos sexuales y reproductivos).
- Al ejercicio de actividad laboral, a la intimidad y al buen nombre. A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y testigos a su favor.
- A estabilización de su situación y reparación integral de los daños sufridos.
- A recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad.
- A dar su consentimiento informado para los exámenes medico legales en los casos de violencia sexual.
- A escoger el sexo del médico dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio.
- A decidir siempre y voluntariamente, si puede ser confrontada/ do con la agresora o el agresor en cualquiera de los espacios y procedimientos.
- A recibir la atención integral (asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.).
- A acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas.

ARTICULO 137. CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL LABORAL:

- Los daños o afectaciones a las personas que son objeto de Acoso Sexual Laboral pueden ser psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales.
- El acoso sexual afecta negativamente tanto al trabajador(a) como al proceso, ya que repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el ausentismo, disminuye el ritmo de trabajo debido a la falta de motivación.
- Sobre la persona afectada tiene consecuencias psicológicas, estrés, ansiedad, depresión, estado de nerviosismo, desesperación, impotencia, y consecuencias físicas como: trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas e hipertensión, entre otros.
- Específicamente en las consecuencias psicológicas, las victimas desarrollan el trastorno del estrés postraumático, ansiedad y rechazo al trabajo; depresión, pérdida de interés en lo que antes les parecía atractivo; además de que el impacto psicológico crece cuando la víctima calla y oculta el acoso por miedo a represalias o a la falta de credibilidad.
- Generalmente las consecuencias afectan fundamentalmente a la persona que sufre el acoso, sin embargo, también incide sobre los trabajadores(as) que pudieran ser testigos o conozcan la situación.

- La ansiedad y el estrés que produce esta vivencia muchas veces provoca en las personas la necesidad de pedir baja laboral, abandono de su área de trabajo debido a no poder afrontar el problema o puede también derivar en un despido por negarse a someterse a cualquier tipo de acoso.
- En el aspecto social, un marco más amplio de las consecuencias, podrían ser que el acoso sexual impide el logro de la igualdad, condona la violencia sexual y tiene efectos negativos sobre la eficiencia de las dependencias o fuentes de trabajo, lo cual entorpece la productividad y el desarrollo.

ARTICULO 138. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL Y SEXUAL LABORAL:

El Acoso Laboral y Sexual Laboral están determinados en la categoría de las violencias contra las mujeres y la población perteneciente a los sectores LGBTIQ+ por hacer parte de las medidas de prevención y protección del artículo 12 de la Ley 1257 de 2008 que reseña lo siguiente:

Medidas en el ámbito laboral: El Ministerio del Trabajo, además de las señaladas en otras leyes, tendrá las siguientes funciones:

- Desarrollará campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, lo que da una cobertura a las y los contratistas
- Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) los empleadores y/o contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos adecuados y efectivos de atención y reparación a las víctimas.

ARTICULO 139. MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DENUNCIANTE:

En todos los casos que constituyen delitos, las víctimas cuentan con medidas de protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad (Art. 133 Código de Procedimiento Penal). En el ámbito laboral de la empresa uno de estos mecanismos de protección son los **COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL**.

ARTICULO 140. HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DEL ACOSO SEXUAL LABORAL EN LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL):

Las entrevistas: Se facilitan algunas herramientas básicas para llevar a cabo las entrevistas formales con la parte que presenta la queja, la parte acusada y las/los testigos de ambas partes. Todos los miembros/as del CCL deben tener claridad por el respeto y garantía de los derechos y libertades de la dignidad humana de las personas entrevistadas cualesquiera que sean las partes en el proceso. Elementos que se deben considerar en las entrevistas son:

1.Preparación: Se recomienda aclarar los siguientes aspectos antes de realizar la entrevista con cualquiera de las partes involucradas en la acusación, incluyendo a las personas testigos.

Propósito de la entrevista

¿Quién debe estar presente durante la entrevista

¿Cómo se puede mantener la confidencialidad de la información recibida?

1. Lugar de la entrevista La entrevista debe realizarse en un lugar donde se espere el mínimo de interrupciones y la atmósfera estimule la conversación.

No se debe interrogar a las/los testigos en su lugar de trabajo, si la persona que investiga tiene motivos para pensar que eso puede afectar las respuestas. Es preferible escoger un lugar neutral.

3. ¿Quién debe estar presente?

Durante la entrevista, se contará con la presencia de la persona del CCL, así como de la persona que presenta la queja, en una posible conciliación.

4. Confidencialidad

La obligación de la persona investigadora con todas las partes del conflicto debe garantizar la confidencialidad por las siguientes razones:

-Incentivar a las y los trabajadores en presentar la queja/ denuncia por hostigamiento y acoso sexual.

-Proteger de represalias a la persona que denuncie.

Todo comentario tiene que registrarse, aunque las y los informantes no lo deseen. Si esta

petición es motivada debido a que las y los informantes tienen temor a represalias por haber cooperado con quien investiga, hay que explicar que tales represalias se castigarán severamente. Asimismo, hay que decirles a las y los testigos que la información recibida durante la entrevista/ investigación se mantendrá confidencial y no debe ser comentada con nadie más, incluyendo a otras/os testigos y a las partes involucradas.

5. Solicitud de copia

Una/un testigo puede solicitar una copia de las notas tomadas por la persona que investiga durante su propia entrevista. Se le puede dar una fotocopia puesto que es su propia declaración, pero señalándole la importancia de mantener la confidencialidad.

6. Temas irrelevantes

La persona (CCL) que investiga debe evitar comentarios irrelevantes hacer a un lado esos temas con tacto y evitar entrar en conversaciones no relacionadas con la investigación.

7. Documentación y registro de quejas.

Los lineamientos para documentar y registrar las quejas y los informes que la empresa tenga establecidos. Sin embargo, se puede tener en cuenta:

- Hacer un registro de la incidencia del acoso, que permita identificar las áreas problemáticas, a fin de considerarlo en ulteriores estrategias de sensibilización.
- Tomar decisiones fundamentadas, sustentadas y justas con base en los informes elaborados.
- Que los documentos generados sean útiles en cualquier procedimiento legal posterior.

ARTICULO 141. RUTAS PARA DENUNCIAR EL ACOSO SEXUAL LABORAL:

Ruta Penal: Esta es una ruta que puede ser utilizada por cualquier persona natural como trabajador(a) y contratistas cuando se considere víctima de ASL. La víctima de una conducta de Acoso Sexual Laboral puede presentar la denuncia en:

- U.R.I.: Unidades de Reacción Inmediata.
- S.A.U.: Salas de Atención a Usuarios.
- CAIVAS: Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual.
- CAPIV: Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (fiscalía general de la Nación).
- Oficina de quejas y contravenciones de la Policía Nacional o Estaciones de Policía y SIJIN.
- Línea 155 del Gobierno Nacional.

De otra parte, el proceso penal está contemplado en la Ley 906 de 2004 el cual comprende tres etapas a saber: la etapa de indagación, la etapa de investigación y la etapa de juicio.

ARTICULO 142. RUTA ADMINISTRATIVA DEL PROCESO AL INTERIOR DE LA EMPRESA: El proceso disciplinario tiene como finalidad ejercer la acción disciplinaria e imponer la sanción correspondiente, a quien incurra en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este reglamento interno de

trabajo que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y actividades laborales, prohibiciones y violación de las normas establecidas en el régimen laboral.

Como tal, es un procedimiento útil para sancionar conductas que como el Acoso Sexual Laboral comportan faltas disciplinarias gravísimas y que pretenden ser erradicadas, como parte de la cultura sexista y las conductas que generan discriminación por motivos de género en el caso de las mujeres víctimas de estas y que, a su vez, se constituyen en una de las formas de violencias en contra de las mujeres, como también en contra de las personas de los sectores sociales LGBTIQ+.

La acción disciplinaria se encamina a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se comete la conducta disciplinaria, a la vez que los motivos determinantes de la misma y los perjuicios que ocasiona a la empresa.

CAPITULO XXVII

PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN LABORAL.

ARTÍCULO 143. A. PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN LABORAL.

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DE DESCONEXIÓN LABORAL. En los últimos años los cambios tecnológicos ocurridos han producido modificaciones en el ámbito de las relaciones laborales. Los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, etc. forman parte de nuestra vida laboral e inciden en las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores, pudiendo, si no se utilizan de un modo adecuado, llegar a plantear problemas en la salud de las personas trabajadoras (fatiga informática, síndrome de burnout, estrés etc.); razón por la que los trabajadores al servicio de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S que no estén expresamente exceptuados por la Ley 2191 de 2022, tienen derecho a la desconexión laboral.

En este contexto, el derecho a la desconexión laboral surge de la necesidad de establecer unos límites a la jornada laboral y a las obligaciones de los trabajadores, con la finalidad de permitir un descanso que se ha visto afectado negativamente por la irrupción en nuestra sociedad de mecanismos de uso tan generalizado como los móviles.

La citada ley define como desconexión laboral lo siguiente:

“Artículo 3º. Definición de Desconexión laboral. Entiéndase como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea

tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral”.

2. ÁMBITO LEGAL. Con la entrada en vigor de la Ley 2191 del 6 de enero de 2022, se regula y promueve la desconexión laboral de los (las) trabajadores (as), permitiendo el respeto por la jornada laboral, mediante el artículo 4 de la citada ley se regula un derecho para las personas trabajadoras:

El artículo 4 de la Ley 2191 de 2022 garantiza:

“Los trabajadores o servidores públicos gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia una vez finalizada la jornada laboral. El ejercicio del mismo responderá a la naturaleza del cargo según corresponda al sector privado o público. Asimismo, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar.

Parágrafo 1º. Será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del objeto de esta ley o desmejore las garantías que aquí se establecen.

Parágrafo 2º • La inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá constituir una conducta de acoso laboral, en los términos y de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 de 2006. En ningún caso será acoso laboral la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable”.

El artículo 5º de la ley en cita ordena la creación de una política de desconexión laboral:

“Toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, tendrá la obligación de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación interna, la cual definirá por lo menos:

- a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).*
- b. Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera anónima.*
- c. Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta"*

Y por ello **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, ha dispuesto la presente regulación.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

Serán destinatarios de las medidas comprendidas en este protocolo todos los trabajadores de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**, con excepción de aquellos comprendidos en las excepciones que establece el artículo 6º de la Ley 2191 de 6 de enero, respecto de los trabajadores que desempeñan cargos y/o funciones, que tienen la calidad de dirección, confianza y manejo, sin que por parte de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** se afecte el contenido mínimo del derecho fundamental al descanso de los trabajadores que desempeñan dichos cargos (sentencia C -331 de 2023) siendo los siguientes:

"Artículo 6º: No estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley:

- a. Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo;*
- b. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de socorro;*
- c. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la*

empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.”

4.- FORMA COMO SE GARANTIZARÁ Y EJERCERÁ EL DERECHO

Objeto: Las disposiciones contenidas en el presente protocolo están encaminadas a establecer medidas que garanticen que a los (las) trabajadores (as) destinatarios de la norma, para que puedan disfrutar de forma efectiva de su tiempo de descanso y vacaciones, asimismo, que se preserve su intimidad personal y familiar, independientemente de la jornada de trabajo que tengan establecida o si desarrollan parcial o totalmente su trabajo en la modalidad de trabajo en casa, o teletrabajo, o cualquier modalidad de trabajo remoto o no presencial.

Reconocimiento: **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** , reconoce el derecho de ciertos trabajadores (as) a no atender dispositivos digitales, y a no leer ni responder a ninguna comunicación, fuera de la jornada laboral, ya sea mediante teléfono, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otra herramienta digital que interrumpa su derecho al descanso, así como a no atender temas profesionales fuera de su horario de trabajo establecido, salvo que concurren las circunstancias señaladas en el punto tercero de este protocolo.

Medidas: **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** , promoverá las siguientes medidas en aras de permitir la desconexión laboral de sus trabajadores.

- Los (las) trabajadores (as) deberán hacer un uso adecuado y responsable de las herramientas tecnológicas (teléfono móvil, tableta, computador, correo electrónico, etc) puestas a su disposición, evitando en lo posible su utilización fuera del horario laboral.
- En el momento en que sea necesario hacer envíos de correos electrónicos fuera del horario laboral, se hará uso preferentemente de la configuración “Programar Envío” para hacer llegar los mensajes dentro de la jornada laboral.
- Evitar las convocatorias de formación, reuniones, videoconferencias, etc., fuera de la jornada laboral ordinaria diaria de cada trabajador (a).
- Se evitará, en la medida de lo posible, el envío de comunicaciones relacionadas con el trabajo finalizada la jornada laboral, así como hacer

- llamadas telefónicas fuera del horario de trabajo establecido en la empresa, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
- En caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, se hace necesario explicar en la respectiva comunicación el motivo de fuerza mayor. Recuérdese que lo cotidiano no puede ser considerado de fuerza mayor, ello por su naturaleza es excepcionalísimo. Para el efecto nuestro código civil en su artículo 64 lo define así:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

- Respecto a reuniones, videoconferencias, etc, se convocará a los (las) trabajadores (as) de manera anticipada, con la antelación suficiente para que los trabajadores puedan planificar su jornada laboral.

5.PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR QUEJAS

Todo trabajador (a) destinatario (a) de la norma de desconexión laboral podrá presentar quejas de forma directa o anónima ante el comité de convivencia laboral o a la Oficina de Talento Humano o a quien haga sus veces en LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.

La queja puede ser presentada en la sección de archivo o al correo electrónico: consumer.convivencia@hyundailatinoamerica.com

También podrá ser presentada la queja ante cualquier directivo de: **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** , quien deberá dar traslado inmediato ante el comité de convivencia laboral.

El comité de convivencia laboral o a quien haga sus veces, dará trámite a la queja en un término no superior a cinco (5) días hábiles y procederá a ordenar los correctivos que sean del caso.

6.PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL.

1. El comité de convivencia laboral, atenderá la reclamación, sea esta anónima o a nombre propio.

2. Verificará los medios de prueba que se anexen o decretará y practicará los que considere pertinentes, para verificar si se ha estado vulnerando el derecho a la desconexión laboral del respectivo trabajador o se está incurriendo en conductas contrarias al mencionado derecho.

- a. Para el efecto se determinará si la conexión o contacto laboral, fuera de jornada se dio por fuerza mayor.
- b. Para el efecto se determinará si la conexión o contacto laboral se dio con trabajador exceptuado conforme al artículo 6º de la ley 2191.

3. Comprobada la infracción se le hará un llamado de atención al trabajador (a) que provocó la infracción y se le capacitará en materia de desconexión laboral, como se prevé en la ley 2191 o las normas que la complementen o modifiquen, y adicional a ellos el infractor suscribirá un acta de compromiso para que no se repita la situación.

4. En caso de reincidencia el comité de convivencia laboral o el que haga sus veces, emitirá el concepto respectivo y se remitirá el caso a la oficina de asuntos disciplinarios para lo de su competencia.

CAPITULO XXVIII

REGLAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL, INVENCIONES, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.

ARTÍCULO 144. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Para los efectos del presente reglamento será Información Confidencial cualquier información oral, escrita, codificada, gráfica, en medio magnético o electrónico o en cualquier otra forma y en cualquier otro medio que haga parte de la reserva comercial e industrial de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, que el (la) TRABAJADOR(A) conozca o llegue a conocer en desarrollo o con ocasión de las actividades desarrolladas en virtud del contrato de trabajo suscrito con LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, que ésta no le haya autorizado expresamente revelar a terceras personas. La información antes señalada será considerada como confidencial, aunque no esté marcada o identificada como tal. Para todos los efectos, se entenderá que hace parte de la reserva industrial y comercial de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, sin estar limitada a ella, toda la información relacionada con los clientes (incluso sus nombres, direcciones, teléfonos, portafolios, valores y saldos

administrados), negocios, operaciones, servicios, contratos, actividades, secretos industriales, componentes de propiedad intelectual, proveedores de insumos y servicios, los procedimientos, los estados financieros y los libros de contabilidad, con los negocios, operaciones, servicios, contratos, actividades, secretos industriales, componentes de propiedad intelectual, y la información que expresamente sea identificada como reservada. Así mismo, los análisis, recopilaciones, datos, estudios, memorandos, informes y documentos, en cualquier forma y en cualquier medio, fueren elaborados o conocidos por el (la) TRABAJADOR (A) que se deriven o se relacionen con la información antes mencionada, o que contengan o se basen en todo o en parte en dicha información, será Información Confidencial.

ARTÍCULO 145. PROPIEDAD INTELECTUAL. En virtud del presente reglamento, el (la) TRABAJADOR (A) queda advertido que: i) La totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por éste, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, pertenecen a **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** por el término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina 351 de 1993; y que ii) Las invenciones realizadas por el (la) TRABAJADOR (A) le pertenecen a la empresa, siempre que se obtengan mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el (la) TRABAJADOR (A) renuncia a cualquier compensación o provecho económico que derive de ello. Así mismo, pertenecen a LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S los derechos sobre patentes, marcas, licencias o sobre cualquier otro derecho de propiedad industrial obtenido en virtud de la relación laboral.

ARTÍCULO 146. OBLIGACIONES SOBRE LAS REGLAS DE CONFIDENCIALIDAD DEL TRABAJADOR.

1. Guardar, de forma indefinida, absoluta reserva sobre toda la Información confidencial que reciba de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S. En consecuencia, no podrá revelar, divulgar o reproducir en forma directa o indirecta, total o parcialmente, la información que llegue a su conocimiento, cuando por su naturaleza esa información tenga el carácter de reservada, prohibiéndose inclusive la divulgación para fines académicos.
2. Tomar todas las precauciones y medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso.
3. No utilizar la Información Confidencial para su propio beneficio, bien sea directo o indirecto, o de ninguna otra persona natural o jurídica, sin

autorización previa y escrita de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**

4. No usar la Información Confidencial de manera tal que pueda ser, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**
5. Reconocer como en efecto lo hace, que la recepción de la Información Confidencial no le da, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**
6. Devolver a **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**, una vez terminada la relación laboral, toda la Información Confidencial que hubiera conocido en virtud de las actividades desempeñadas.
7. Revelar a **LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** las obras, invenciones y demás bienes objeto de protección de propiedad intelectual e industrial que hubiere desarrollado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Con este fin, el (la) TRABAJADOR (A) deberá entregar a entidad todos los documentos relacionados con los mencionados bienes que se encuentren en su poder, y aquellos que LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S requiera para patentar u obtener derechos sobre los mismos.

PARÁGRAFO: Las referidas obligaciones subsistirán después de la terminación del contrato de trabajo suscrito entre el (la) TRABAJADOR (A) y la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S y se mantendrán por término indefinido, tal como lo previenen el artículo 265 de la decisión 486 de la comunidad andina del 14 de septiembre de 2000.

ARTÍCULO 147. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO y EQUIPOS INFORMÁTICOS. LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S podrá suministrar a sus trabajadores (as), una cuenta de correo electrónico, que será administrado, controlado y auditado por LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.

Ese correo electrónico será utilizado para uso exclusivo de asuntos laborales, por tanto, no se estará vulnerando el derecho a la intimidad del (la) trabajador (a), por cuanto desde ahora se advierte que la información que se almacene o genere desde ese correo electrónico, es información que pertenece a la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, por tanto, no se acepta que información personal este almacenada en el buzón de correo electrónico

corporativo. Así las cosas, se acepta y entiende que la La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S puede controlar la comunicación de sus trabajadores que transiten, o se emitan por el correo electrónico corporativo. El trabajador, como responsable de su buzón de correo electrónico debe mantener solamente los mensajes relacionados con el desarrollo de sus funciones, de lo contrario a la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, podrá acceder al buzón y eliminar los correos que considere.

El (la) trabajador (a) no podrá enviar correos electrónicos que se formen en cascada cadenas de correo, mensajes con contenido religioso, político, racista, sexista, pornográfico, publicitario no corporativo o cualquier otro tipo de mensajes que atenten contra la dignidad y la productividad de las personas o el normal desempeño del servicio de correo electrónico corporativo. Se advierte que trabajador no podrá utilizar la dirección de correo electrónico dada por el empleador, para ser contactada en redes sociales y actividades de mercadeo.

PARÁGRAFO 1º: Se recuerda que es un deber del trabajador leer y gestionar diariamente su correo electrónico corporativo.

PARÁGRAFO 2º: INSPECCIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA — USO DE IMAGEN Y MATERIAL AUDIOVISUAL

Por lo estipulado anteriormente, y en especial para salvaguardar la seguridad de los recursos informáticos e información de **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.** y sus usuarios, el trabajador entiende que la empresa puede ejecutar cada una de las acciones descritas y que, de forma periódica o continua, puede auditar, controlar, supervisar, vigilar, inspeccionar e intervenir de cualquier modo —incluyendo revisión de mensajes de correo electrónico, discos duros de equipos de cómputo, grabación y monitoreo de llamadas telefónicas desde servicios fijos y móviles, y rastreo de páginas web visitadas desde equipos de la empresa— las actividades desarrolladas por el trabajador cuando hace uso de los recursos tecnológicos, de transmisión de datos e informáticos suministrados por **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S.**

Igualmente, en el marco de sus actividades institucionales, la empresa está facultada para realizar **registro fotográfico, videográfico y audiovisual** de sus trabajadores durante el desarrollo de funciones laborales, eventos corporativos, capacitaciones, actividades de bienestar y demás actuaciones en representación de la empresa, con el propósito de utilizarlo en sus canales de comunicación interna y externa, redes sociales corporativas, material publicitario, presentaciones institucionales y archivo documental, conforme a las finalidades y condiciones establecidas en la **Autorización de Uso de Imagen, Voz y Material Audiovisual** suscrita individualmente por cada trabajador al

momento de su vinculación, de conformidad con la **Ley 1581 de 2012**, el **Decreto 1074 de 2015** y la jurisprudencia constitucional aplicable.

El trabajador que no haya otorgado dicha autorización o que la haya revocado conforme al procedimiento establecido, no podrá ser objeto de registro o publicación de su imagen sin su consentimiento previo y expreso, sin que ello genere consecuencia laboral desfavorable alguna.

CAPÍTULO XXIX

ADOPCIÓN DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ASÍ COMO SU PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTÍCULO 148. FINALIDAD. Como bien lo establece el presente reglamento, es causal de terminación del contrato de trabajo el consumo de alcohol y uso de sustancias psicoactivas o embriagantes.

En tal sentido la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S adoptará una política interna para prevenir y evitar el consumo de alcohol, tabaco, y sustancias psicoactivas. Adicional a ellos implementará medios de control para constatar si el trabajador se ha presentado a laborar bajo el influjo de tales sustancias o ha consumido las mismas en el sitio y jornada de trabajo.

ARTÍCULO 149. PRUEBAS ALEATORIAS Y DE RUTINA. La EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S está plenamente facultado para realizar pruebas de embriaguez por alcohol, de consumo de drogas psicoactivas a todos los trabajadores de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, ya sea con equipos y personal propio o contratado con terceros, ello sin necesidad de que se tenga indicios o sospechas de su estado de alteración de los sentidos por consumo de drogas o alcohol.

PARÁGRAFO 1: El (la) trabajador (a) no podrá negarse a la práctica de la prueba técnica para detección de consumo de alcohol y de drogas psicoactivas será considerado como una falta gravísima y será sancionado en consecuencia.

ARTÍCULO 150. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA EMBRIAGUEZ O ALTERACIÓN DE LOS SENTIDOS A CAUSA DE CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL. La embriaguez es una alteración física y mental que puede presentar una persona cuando consume alguna(s) de las siguientes sustancias:

marihuana, cocaína o sus derivados, éxtasis, drogas sintéticas, alcohol, entre otros.

LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S para determinar la embriaguez o alteración de los sentidos del (la) trabajador (a) podrá obtener la prueba a través de la confesión libre y espontánea del (la) trabajador (a) ; por medio de tamizajes preliminares u orientadores; y/o por medio de resultados obtenidos con alcohosensores o por medio de un examen de sangre.

PARÁGRAFO 1º. Cuando la prueba sea obtenida directamente por la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, esta se ejecutará por el personal plenamente capacitados para la obtención de la prueba y lectura e interpretación de resultados.

ARTÍCULO 151. SUSPENSIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJO EN CASO DE HALLARSE PRUEBA CONFIRMATIVA DE EMBRIAGUEZ. El (la) trabajador (a) que luego de realizarse un tamizaje preliminar u orientador, se le confrontará para que informe si se ha presentado en estado de embriaguez o en otras palabras bajo el influjo de alcohol o drogas psicoactivas, y de confesarlo así, se podrá proceder a su confirmación a través de los medios técnicos de que disponga LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S o terceros contratistas, para confirmar el estado de embriaguez del (la) trabajador (a).

En todo caso, de darse la confesión o resultado positivo del tamizaje y mientras se obtienen los resultados de las pruebas confirmatorias, el (la) trabajador (a) será suspendido provisionalmente de sus funciones y se trasladaran los resultados confirmatorios a la oficina de talento humano y de control disciplinario para lo de su competencia.

De igual forma se procederá cuando el (la) trabajador (a) sea sorprendido consumiendo alcohol y drogas psicoactivas en el lugar y jornada de trabajo.

ARTÍCULO 152. DETECCIÓN DE EMBRIAGUEZ A CAUSA DE HECHOS CONCURRENTES O CONCOMITANTES. Sera igualmente disciplinable y considerada como falta gravísima, si la embriaguez del (la) trabajador (a) se determina por terceros o autoridades públicas, como sería el caso del examen practicado por agentes de tránsito o de policía, al momento de presentarse una colisión o hecho de tránsito alguno, donde este comprometido el trabajador de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S y este se hubiere

producido en la jornada de trabajo, esto sin importar que en el hecho este comprometido un vehículo de la entidad.

También incurrirá en falta gravísima, si por autoridad de policía o quien haga sus veces, uno de los trabajadores de LA EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S en un procedimiento de registro o policivo es sorprendido (a) consumiendo o portando alcohol o sustancias psicoactivas, y ello ocurre en la jornada de trabajo.

Del respectivo informe, se dará traslado a la oficina de talento humano y de control interno disciplinario o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 153. PRUEBA DE EMBRIAGUEZ EN LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. Sera discrecional de la EMPRESA CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S, practicar por intermedio de sus representantes las pruebas de detección de embriaguez a los trabajadores involucrados en un incidente o accidente laboral; y de tomar tal determinación, será obligatoria la aceptación del (la) trabajador (a) a la práctica de la respectiva prueba diagnóstica y/o confirmatoria.

Los resultados positivos de embriaguez serán entregados a la oficina de talento humano y/o de control disciplinario para lo de su competencia y para imponer las sanciones respectivas, dado que ello constituye falta gravísima.

ARTÍCULO 154. OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA A PROGRAMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN O CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS PSICOACTIVAS: Si la sanción del (la) trabajador (a) no constituyó el retiro del servicio de éste, el trabajador deberá someterse a programas y tratamiento para la rehabilitación y desintoxicación por el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.

CAPÍTULO XXX CLAUSULAS INEFICACES

ARTÍCULO 155. INEFICACIA. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables a los (las) trabajadores (as) (CST, art. 109).

CAPÍTULO XXXI DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 156. PUESTA EN CONOCIMIENTO. El presente reglamento fue puesto en consideración de los trabajadores de la empresa, el día 15 de julio de 2026, mediante su fijación en dos (2) sitios visibles. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación deberá hacerse en cada uno de ellos.

ARTÍCULO 157. PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO. El artículo 8º de la Ley 2466 de 2025 modificó el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto de la publicación del reglamento de trabajo, indicando que: Una vez cumplida la obligación del artículo 119 del CST, el empleador debe publicar el reglamento de trabajo en la página web de la empresa, si cuenta con una, o enviarlo a los trabajadores por cualquier canal digital de su propiedad, como el correo electrónico, dejando constancia de dicha actuación.

PARÁGRAFO. A partir de la fecha de publicación indicada en este artículo, se advierte a los trabajadores que cuentan con quince (15) días hábiles para solicitar los ajustes necesarios, cuando consideren que las cláusulas del presente reglamento contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del C.S.T.

ARTÍCULO 158. VIGENCIA.

El presente Reglamento entrará en vigor el 15 de Julio de 2026, después de su publicación en la forma prevista en el artículo anterior y su respectiva comunicación.

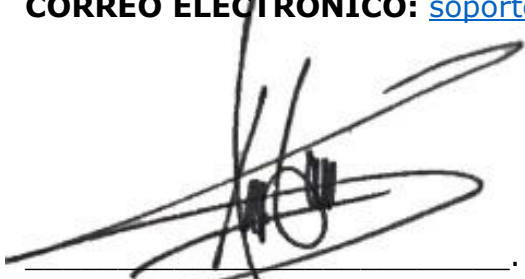
Desde la fecha que entrará en vigor este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S**

PUBLICACIÓN

El presente Reglamento Interno de Trabajo fue publicado el día **1 de julio de 2026** y este día fue puesto en conocimiento de los trabajadores de la empresa **CONSUMER ELECTRONICS GROUP S.A.S** y los correos electrónicos corporativos y los WhatsApp del personal de la empresa.

DEPARTAMENTO: RISARALDA

CIUDAD: PEREIRA
DIRECCIÓN: SECTOR LOS CAMBULOS LOTE 5 CENTRO
INDUSTRIAL Y LOGISTICO
TELEFONO: (606)3262500
CORREO ELECTRÓNICO: soportedatos@hyundailatinoamerica.com



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ